Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Legislazione Bancaria 2 — Sintesi per l'esame

Dispensa del corso

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
12 capitoli

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1 L'evoluzione e l'importanza degli Accordi di Basilea 1

2 La Vigilanza Informativa 5

3 La vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi (Art. 53 TUB) 15

4 Vigilanza Regolamentare: le Partecipazioni Detenibili dalle Banche (Art. 53 TUB) 25

5 Vigilanza Regolamentare e Governo Societario (Art. 53 TUB) 32

6 Vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia (art. 53-bis TUB) 46

7 La Vigilanza Ispettiva 51

8 La disciplina sanzionatoria bancaria 58

9 Altre forme di vigilanza: modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici, tutela della concorrenza 63

10 La vigilanza su base consolidata e i gruppi bancari 70

11 La disciplina della crisi bancaria 75

12 Decreto Legislativo 180/2015 — La risoluzione delle banche 87

1 | L'evoluzione e l'importanza degli Accordi di Basilea

1.1. Premessa: principi generali e lessico della vigilanza

La disciplina della vigilanza prudenziale si aggiunge ai principi generali della vigilanza, senza escluderli. Tra questi rientrano la vigilanza del paese d'origine (*home country control*), fatti salvi i casi di *host country control*, e il principio per cui le norme di vigilanza servono a perseguire le finalità dell'art. 5, comma 1, TUB: la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e l'efficienza e la competitività del sistema finanziario.

Controllo, vigilanza e supervisione sono spesso usati come sinonimi, ma non coincidono. Il **controllo**, nozione del diritto amministrativo, indica le verifiche svolte *ex post* sulle banche, per esempio sui requisiti patrimoniali minimi, e non coincide con il controllo definito dagli artt. 23 TUB e 2359 c.c. La **vigilanza** è più ampia: comprende il controllo, la redazione delle norme e le misure correttive, e opera perciò sia *ex ante* sia *ex post*. Il legislatore italiano non usa il termine supervisione, ripreso di recente dalla giurisprudenza come traduzione di *supervision*.

1.2. Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza regolamentare

La legge bancaria precedente al TUB era molto elastica e consentiva alla Banca d'Italia di incidere sulla struttura del mercato: per questo si parla di **vigilanza strutturale**. Con il TUB si è passati invece alla **vigilanza regolamentare**, che si fonda su parametri oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione e valorizza l'autonomia imprenditoriale, fatte salve regole minime comuni. Anche questo modello rischia però di entrare in crisi, perché le sue finalità sembrano inadatte all'evoluzione della disciplina. Il passaggio dall'uno all'altro è dipeso da fenomeni sovranazionali e dall'evoluzione degli accordi di Basilea.

1.3. Le origini: il Comitato di Basilea e i concordati del 1975 e del 1983

Il Comitato di Basilea nasce nel 1974, quando i governatori delle banche centrali dei paesi del G10, di Svizzera e di Lussemburgo si riuniscono dopo il fallimento della banca tedesca Herstatt e le sue conseguenze sui sistemi di pagamento internazionali. Il primo concordato, del 1975, tenta di regolare la vigilanza sui gruppi bancari e finanziari internazionali e realizza una minima armonizzazione, ma manca di vincolatività: è un *gentleman's agreement*, perché i governatori

non hanno poteri legislativi. Il secondo, del 1983, introduce i concetti di *home country control* e di *host country control*, ripresi poi dalla II Direttiva UE, nonché alcune regole del «bravo banchiere». Neppure questo concordato è vincolante, ma l'aumento dei partecipanti fa pensare che almeno in Europa quelle regole possano diventarlo con regolamenti e direttive. Rivisto nel 1992, riguarda la vigilanza consolidata delle banche internazionali.

1.4. Basilea I (1988)

Il primo vero accordo, **Basilea I**, è del 1988 e stabilisce una convergenza internazionale sulla misurazione del capitale e sui coefficienti patrimoniali minimi di una banca. Pone così le basi della vigilanza regolamentare, perché si dà più attenzione a parametri tecnici che a regole discrezionali. L'adeguatezza patrimoniale è il livello di patrimonio al di sotto del quale la banca non deve operare, date le caratteristiche dell'attivo; l'ammontare ottimo resta affidato agli organi amministrativi. Un emendamento del 1996 impone un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato. Le grandi banche criticano l'imprecisa misurazione della rischiosità del prenditore nelle attività ponderate per il rischio, l'invariabilità dei coefficienti rispetto al ciclo economico e lo scarso riconoscimento della traslazione dei rischi (per esempio con i derivati su crediti) e della diversificazione.

1.5. Basilea II (1999–2004) e i tre pilastri

Nel giugno 1999 il Comitato presenta una prima proposta di nuovo accordo sul capitale, che viene varato nel 2004 con il nome di **Basilea II**. L'accordo segna un punto di svolta, perché contiene principi validi ancora oggi, e si articola su **tre pilastri**: i requisiti patrimoniali minimi; le regole di controllo prudenziale, volte alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati; la disciplina della trasparenza del mercato, verso investitori al dettaglio e qualificati.

Il primo pilastro fissa livelli minimi di patrimonializzazione più legati ai rischi. Le banche scelgono fra un metodo standard, che può usare i giudizi delle agenzie di *rating*, e un metodo dei «*ratings* interni», basato su modelli interni. Il secondo pilastro richiede che le banche valutino l'adeguatezza patrimoniale anche rispetto ai rischi non coperti dai requisiti minimi e che le autorità verifichino valutazioni e strategie di ciascuna; l'attenzione si sposta così da criteri quantitativi ad aspetti qualitativi. Il terzo pilastro impone la pubblicazione di dati sui rischi e sulle procedure gestionali, tanto più dettagliati quanto maggiore è l'uso di metodi interni, pena il divieto di usarli. La disciplina del mercato è dunque complementare ai controlli prudenziali.

Nell'Unione Basilea II è stata trasfusa con pochi adattamenti nelle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, con regole sul capitale applicabili dal 2007. La direttiva 2006/48/CE, di rifusione del 14 giugno 2006, è abrogata dal 1° gennaio 2014 dalla direttiva 2013/36/UE (art. 163). In Italia la Banca d'Italia l'ha attuata con la circolare 263 del 27 dicembre 2006, oggi abrogata e confluita nella circolare 285 del 17 dicembre 2013.

1.6. La crisi del 2008 e i limiti della normativa previgente

La crisi del 2008 ha costretto a rimettere in discussione una legislazione ritenuta solida. Anzitutto i **derivati** non erano regolamentati adeguatamente. Inoltre la disciplina si è rivelata **prociclica**, cioè tendeva ad accelerare le crisi e a peggiorare la situazione dell'intero sistema: la regola di erogare credito soltanto ai soggetti ritenuti sani è facile da applicare quando l'economia cresce, ma in una crisi sistemica non ci sono soggetti sani. Infine le previsioni consideravano la banca solo in una prospettiva **microeconomica**, senza tenere conto della sua capacità di resistere a una crisi di sistema.

Basilea II fu criticata per aver ridotto gli oneri di capitale sotto la pressione delle grandi banche, per consentire modelli interni e per dare un ruolo alle società di *rating*, spesso in conflitto di interesse. Non prevedeva però una deregolamentazione: nel 2007 le norme sui modelli interni non erano ancora in vigore nella maggior parte dei paesi e, senza giudizi di *rating*, si applicava sostanzialmente il calcolo di Basilea I.

1.7. Basilea III (2011/2013)

Basilea III è pubblicata dal Comitato nel dicembre 2010, con testo aggiornato nel giugno 2011, e applicata gradualmente dal 2013; nell'Unione si applica dal 1° gennaio 2014, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE. Introduce strumenti di tipo **macro-prudenziale**, come le riserve di capitale anticicliche e quelle per le istituzioni a rilevanza sistemica, e migliora quelli di tipo **micro-prudenziale**. Per la liquidità, il 2011 segna l'inizio del periodo di osservazione: il Comitato prevedeva il requisito di liquidità a breve termine (LCR) dal 2015 e la regola di equilibrio strutturale (NSFR) dal 2018. Fino a Basilea II la vigilanza si basava soprattutto su analisi quantitative. Lo spostamento verso aspetti qualitativi, avviato dal secondo pilastro di Basilea II, si rafforza dopo la crisi, con più rilievo a profili come la *governance*, ripresa anche dalla CRD4, e alla trasparenza. I meccanismi unici europei sono, in un certo senso, figli di Basilea III.

1.7.1. Il contenuto di Basilea III

Basilea III non cambia radicalmente l'impianto di Basilea II: colma lacune, in particolare su liquidità e leva finanziaria, e accresce livello e qualità del capitale. Il requisito patrimoniale complessivo resta pari all'8%. Sul capitale, richiede strumenti computabili di qualità maggiore, requisiti minimi più alti per gli elementi migliori, un metodo più severo per i rischi di mercato e un *output floor*, cioè un livello minimo dei requisiti calcolati con modelli interni; le modifiche del 2017 limitano inoltre la variabilità delle attività ponderate per il rischio.

Al requisito complessivo si aggiungono quattro riserve (*buffer*): di conservazione del capitale; anticiclica, contro l'eccesso di credito nelle fasi di espansione; per le banche a rilevanza sistemica (G-Sii e O-Sii); a fronte del rischio sistemico, che gli Stati membri possono imporre ai sensi della direttiva 2013/36/UE ed è l'unica priva di fonte in Basilea III. Il *leverage ratio* è il rapporto fra capitale e riserve, da un lato, e totale delle attività, dall'altro: un vincolo non ponderato per

il rischio, «supplementare» rispetto ai requisiti patrimoniali. Quanto alla liquidità, il *liquidity coverage ratio* impone attività liquide di elevata qualità per resistere a 30 giorni di stress sulla raccolta, mentre il *net stable funding ratio* impone fonti di provvista stabili su un orizzonte di 1 anno.

1.7.2. Il secondo pilastro dopo la crisi

Dopo la crisi il secondo pilastro è diventato centrale. Le autorità nazionali e la BCE possono imporre fondi propri aggiuntivi rispetto ai minimi, politiche di accantonamento degli utili, la riduzione del rischio e la restrizione delle attività: sono le misure di «secondo pilastro», calibrate sulla singola banca. Le «aspettative di vigilanza» sono invece orientamenti (*guidelines*) non vincolanti, intermedi fra una norma e un intervento correttivo: la banca può discostarsene con adeguata motivazione, ma se gli accantonamenti non coprono il rischio atteso può scattare una misura di secondo pilastro.

1.8. Basilea IV

Con **Basilea IV** si indica, in modo informale, il pacchetto che il Comitato chiama "Basel III: Finalising post-crisis reforms" (dicembre 2017). L'accordo sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2022, ma a causa del covid l'implementazione è slittata di un anno, al 1° gennaio 2023, e fino al 1° gennaio 2028 per il periodo transitorio dell'*output floor*. Nell'Unione la riforma è attuata soprattutto dal regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), applicabile dal 1° gennaio 2025 salvo eccezioni, e dalla direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), recepita in Italia dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026. Il regolamento (UE) 2019/876 e la direttiva (UE) 2019/878 (CRR2 e CRD V) riguardano invece altre parti della riforma post-crisi, come leva finanziaria e NSFR, e della finalizzazione anticipano solo alcuni aspetti (per esempio la riserva di leva delle banche sistemiche); il grosso, cioè output floor e nuovi metodi standardizzati, arriva con il CRR3. La riforma punta a semplificare il calcolo dei requisiti patrimoniali e a introdurre metodologie che rendano comparabili le banche.

1.9. Natura giuridica degli standard del Comitato di Basilea

Il Comitato, formato dalle autorità di vigilanza bancaria e dalle banche centrali di molti Stati (anche emergenti) e riunito presso la Banca dei regolamenti internazionali, stabilisce standard e linee guida che fissano *best practices* per gli operatori bancari internazionali. Tali standard non sono vincolanti: costituiscono *soft law*, priva della forza di una legge o di una convenzione internazionale, e non si rivolgono a cittadini e imprese ma alle autorità competenti degli Stati, titolari della capacità normativa. Sono stati tuttavia recepiti dagli ordinamenti nazionali, anche oltre gli Stati aderenti, e le direttive UE su vigilanza consolidata, patrimonio e coefficienti patrimoniali ricalcano, con adattamenti, le scelte del Comitato.

2 | La Vigilanza Informativa

2.1. Introduzione: le tre forme di vigilanza nel TUB

Il titolo III del TUB è rubricato semplicemente *vigilanza* e, salvo poche norme, non usa mai l'aggettivo **prudenziale**. In italiano l'aggettivo non esprime lo stesso concetto del termine *prudential* della versione inglese della II direttiva, e comunque non avrebbe senso parlare di vigilanza ex post: o la vigilanza è già prudenziale, oppure non è attività di vigilanza, perché non si può vigilare per garantire la sana e prudente gestione di un istituto già in crisi.

Il TUB affronta la vigilanza sotto tre profili. Il primo è la vigilanza **informativa** (art. 51), in base alla quale la BCE e la Banca d'Italia hanno diritto di chiedere e ottenere informazioni dalle banche; l'art. 51 nomina la sola Banca d'Italia, mentre il potere della BCE di esigere informazioni discende dall'art. 10 del reg. UE 1024/2013. Il secondo è la vigilanza **regolamentare** (art. 53), che dà alle autorità la possibilità di regolamentare determinati ambiti. Il terzo è la vigilanza **ispettiva** (art. 54), che consente alle autorità di recarsi presso i soggetti vigilati per verificarne i comportamenti e ottenere ulteriori dati e informazioni. Le norme sulla vigilanza sono replicate e applicate sia ai gruppi bancari sia agli intermediari del titolo V, e se ne parla anche nel TUF e nel Codice delle assicurazioni private.

In questa materia gli interlocutori non sono più le **autorità creditizie**, ma le **autorità di vigilanza**, cioè la Banca d'Italia e la BCE. L'art. 1, comma 1, lett. a), TUB definisce autorità creditizie il CICR, il MEF e la Banca d'Italia; la contrapposizione con le autorità di vigilanza riguarda dunque il CICR e il MEF.

2.2. Art. 51 TUB: la vigilanza informativa

L'art. 51 è stato modificato più volte. I commi 1-bis e 1-ter, sulle comunicazioni relative al revisore legale, sono stati inseriti dal d.lgs. 39/2010, mentre i commi 1-quater e 1-quinquies sono stati aggiunti dal d.lgs. 72/2015, in attuazione della CRD4. Le banche sono tenute a una **duplice disciplina di trasparenza**: quella bancaria, che riguarda il rapporto banca-cliente, e quella della vigilanza informativa, che riguarda il rapporto banca-Banca d'Italia.

Tre ragioni spingono una banca a segnalare correttamente i propri dati. La prima è evitare sanzioni molto pesanti: l'art. 144, comma 1, lett. a), TUB punisce l'inosservanza degli artt. 51, 52 e 52-bis con una sanzione da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato. La seconda è non rischiare di essere processati per il reato di **ostacolo alle funzioni di vigilanza** (art.

2638 c.c.). La terza è l'interesse della banca stessa, che riceve dall'autorità un flusso di ritorno di informazioni.

Il comma 1 dispone che le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto, e che trasmettono anche i bilanci con le stesse modalità. La vigilanza informativa è dunque il potere dell'autorità di esigere dalle banche tutte le informazioni che ritiene necessarie. L'unico documento citato espressamente è il **bilancio**, che segue regole di redazione diverse da quelle delle altre società; per il resto la norma è in parte di **delegificazione**, perché rinvia alle «segnalazioni periodiche» e a «ogni altro dato o documento richiesto» e lascia alla Banca d'Italia la definizione di modalità e termini della consegna. Il potere è soltanto astrattamente enorme, perché le informazioni si possono chiedere solo in vista delle finalità dell'**art. 5 TUB**. Alla BCE le banche inviano tutte le informazioni necessarie ai compiti attribuiti dal reg. UE 1024/2013, comprese quelle da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e statistici (art. 10 del regolamento).

La Circolare 285 (parte III, capitolo 7, sezione I) chiarisce la funzione di queste informazioni. Esse consentono alla Banca d'Italia di verificare l'osservanza delle disposizioni, di valutare la situazione degli intermediari e di seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza e di politica monetaria. Per questo le banche e le capogruppo devono adottare gli interventi organizzativo-contabili necessari a garantire la corretta compilazione e il puntuale invio delle segnalazioni. In cambio la Banca d'Italia produce un flusso informativo di ritorno, che permette agli intermediari di confrontare la propria attività con il resto del sistema.

La disciplina del bilancio delle banche è dettata dal d.lgs. 87/1992 e dal d.lgs. 38/2005, che ha adottato i principi contabili internazionali dello IASB. Essa attribuisce alla Banca d'Italia poteri in materia di forme tecniche, esercitati con la Circolare 262 del 2005 (*Il bilancio bancario: schemi e regole per la compilazione*). L'adozione dei principi contabili internazionali, per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, ha rafforzato la coerenza fra l'informativa per il mercato e quella per l'autorità di vigilanza, semplificando la gestione dei dati e portando al mercato informazioni più chiare e puntuali.

2.3. La matrice dei conti (PUMA)

La **matrice dei conti** (Circolare 272) è uno schema valido a livello nazionale, molto articolato in voci e sotto-voci, che ogni banca deve implementare una volta al mese, in linea generale entro il 25 con le informazioni relative al mese precedente. È identificata dall'acronimo **PUMA** (*Procedura Unificata Matrici Aziendali*), nome della procedura con cui la Banca d'Italia e gli intermediari cooperano alla produzione delle segnalazioni. Un tempo le banche inviavano documenti e moduli in forma cartacea, e per questo si parlava di **vigilanza cartolare**; oggi i dati sono digitali, ma l'analisi dei dati comunicati dalle banche continua a chiamarsi analisi cartolare. Fino alla dir. 2013/36/UE la matrice conteneva la maggior parte delle informazioni periodiche: dati statistici mensili sullo stato patrimoniale, altri dati statistici, dati di bilancio e informazioni su patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali.

Il processo si svolge in più passaggi. La banca invia la matrice implementata alla Banca d'Italia, che compie una prima verifica formale con un sistema automatizzato: il software segnala le anomalie, per esempio dati di bilancio modificati nel corso dell'anno (il bilancio è annuale, quindi modifiche infrannuali non sono ammesse) o dati poco verosimili. La Banca d'Italia può poi chiedere conferma di alcuni dati, e la banca risponde confermandoli o correggendoli. Infine la Banca d'Italia analizza la banca in una **duplice prospettiva**: come singolo intermediario e in confronto con le altre banche, di cui esamina le matrici. L'analisi si svolge con modelli che non possono essere resi noti. Alcune informazioni restano riservate all'autorità; altre costituiscono il **flusso di ritorno** per la banca, con una valutazione sia individuale sia comparata (per esempio rispetto alla media regionale delle banche con la stessa forma giuridica). Su questo flusso la Banca d'Italia attribuisce dei **punteggi**, sui quali basa la futura attività di vigilanza.

Il passaggio della vigilanza sulla matrice dei conti al livello europeo non è ancora completo. Le segnalazioni statistiche (*Financial Reporting*, FINREP) e prudenziali (*Common Reporting*, COREP) sono oggi armonizzate dagli ITS dell'ABE, che hanno efficacia diretta ma lasciano alle autorità nazionali alcuni margini nella richiesta di informazioni; la BCE ha disciplinato le segnalazioni sulle informazioni finanziarie delle banche nel MVU con il reg. (UE) 2015/534. Secondo l'approccio «sequenziale» (artt. 8 e 15 del regolamento) tutte le banche inviano le segnalazioni alla Banca d'Italia, che trasmette alla BCE le informazioni armonizzate, cioè la sottosezione III.1 della matrice, corrispondente al FINREP. Gli ITS lasciano agli Stati membri la scelta della soluzione informatica, e la Banca d'Italia ha conservato lo schema «a matrice», riducendo i costi di adeguamento per gli operatori. La normativa distingue le informazioni armonizzate da quelle non armonizzate, in cui confluiscono i dati già presenti nelle basi segnaletiche ma non inclusi negli schemi europei. La matrice italiana è comunque in linea con il diritto europeo, ed è in corso un processo di armonizzazione.

2.4. Altri documenti della vigilanza informativa

Nonostante la digitalizzazione, alcuni documenti sono ancora esclusivamente cartacei. Uno di questi è la **lettera di attestazione**, redatta secondo uno schema riportato nelle disposizioni di vigilanza, con cui la banca attesta che le segnalazioni trasmesse alla Banca d'Italia si basano sui dati provenienti dalla contabilità e dal sistema informativo aziendale. La lettera è firmata dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale, dal direttore generale e dal dirigente preposto, cioè il capo contabile, e deve essere inviata di nuovo ogni volta che cambia uno di questi soggetti. La responsabilità della correttezza delle segnalazioni ricade sugli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale e dirigente preposto), ciascuno per quanto di propria competenza; gli organi rispondono anche dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo delle segnalazioni.

I dati richiesti dalla Banca d'Italia non si esauriscono nella matrice dei conti. Ciascuna delle basi segnaletiche ha un proprio acronimo: le segnalazioni OR.SO riguardano per esempio gli organi sociali, le segnalazioni APE l'assetto partecipativo dell'ente. Esistono inoltre relazioni mensili, trimestrali, semestrali e annuali, redatte dalla Banca d'Italia per giudicare lo stato di salute di una banca; la più importante è quella annuale. In passato gli analisti assegnavano un

punteggio da 1 (banche migliori) a 5 (banche peggiori, per le quali scattavano misure di rigore come il **commissariamento**) ai profili di adeguatezza patrimoniale, redditività, rischiosità, organizzazione e liquidità, tenendo conto anche delle prospettive future dell'impresa. Oggi lo SREP usa invece una scala da 1 (favorevole) a 4 (sfavorevole), secondo la Circolare 269 (17° aggiornamento del 2026).

2.5. Il processo di controllo prudenziale (ICAAP, ILAAP, SREP)

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process*, SRP) è disciplinato dalla Circolare 285, parte I, titolo III, capitolo I, e si articola in due fasi integrate. La prima è interna alla banca e comprende l'**ICAAP** (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), cioè il processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, e l'**ILAAP** (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*), cioè quello sull'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità. Con questi processi la banca valuta in autonomia, in modo attuale e prospettico, la propria adeguatezza patrimoniale e il proprio sistema di governo del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda fase è il processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process*, **SREP**), di competenza dell'autorità di vigilanza: questa, anche attraverso il riesame di ICAAP e ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca, tenendo conto anche dei rischi sostenuti e del bilancio, e attiva, ove necessario, misure correttive.

ICAAP e ILAAP poggiano su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite ed efficaci sistemi di controllo interno. Questo è il primo richiamo all'importanza dei controlli interni. La responsabilità dei processi è rimessa agli organi societari, che ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione, ne curano l'attuazione e ne promuovono l'aggiornamento, per assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico della banca. L'interlocuzione fra intermediari e autorità di vigilanza non implica però una corresponsabilità di queste ultime.

2.5.1. Lo SREP: analisi cartolare e giudizio complessivo

L'analisi delle informazioni e dei dati comunicati dalle banche, detta anche analisi «cartolare», spetta alla BCE per le banche significative e alla Banca d'Italia per quelle meno significative. Segue un approccio *risk-based* ed è condotta con lo SREP, secondo gli standard di Basilea 2 aggiornati con Basilea 3, per accertare che banche e gruppi bancari si dotino di presìdi patrimoniali e organizzativi appropriati ai rischi assunti, assicurando l'equilibrio gestionale. Lo SREP mira quindi a formulare un giudizio complessivo sulla banca e ad attivare, ove necessario, misure correttive.

Secondo la guida alla vigilanza bancaria della BCE, lo SREP si basa su tre componenti: un sistema di analisi dei rischi, che valuta i livelli di rischio e le attività di controllo; una revisione complessiva di ICAAP e ILAAP; una metodologia di quantificazione di capitale e liquidità, che

valuta il fabbisogno dell'ente alla luce dei risultati della valutazione dei rischi. Gli elementi esaminati sono il modello imprenditoriale, la *governance* e la gestione del rischio, il rischio di capitale e i rischi di liquidità e di provvista. Accanto alla verifica degli aspetti quantitativi (requisiti patrimoniali e di liquidità) ha un peso crescente l'analisi degli aspetti qualitativi della gestione, con un aumento della componente discrezionale della vigilanza e del peso della vigilanza informativa.

Lo SREP è basato sul confronto con le banche: il dialogo con gli organi gestionali, in incontri periodici o in occasione di specifici eventi della vita societaria, ha un ruolo importante nella vigilanza prudenziale. Per la BCE lo SREP è condotto dai gruppi di vigilanza congiunti (*Joint Supervisory Teams*, JST), ai quali partecipa anche personale delle autorità nazionali. Ne è istituito uno per ogni banca significativa, con a capo un funzionario della BCE di un paese diverso da quello di origine della banca. Lo SREP serve a individuare in modo tempestivo e continuo l'esigenza di misure correttive (art. 104 dir. 2013/36/UE; art. 16 reg. UE 1024/2013). Le misure si intensificano con il peggioramento delle condizioni della banca e non conseguono immediatamente allo SREP, perché segue una fase di dialogo con la banca.

2.6. Le esposizioni creditizie deteriorate

Le modalità di definizione della qualità del credito sono cambiate nel tempo. Inizialmente si parlava di posizioni in difficoltà e le categorie erano due, le sofferenze e gli incagli. Le **sofferenze** sono «il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca» (Circolare 272). L'**insolvenza** non coincide con l'inadempimento, ma è l'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, ed è il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale (art. 121 d.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, che ha preso il posto del fallimento). Un soggetto in liquidazione giudiziale è sicuramente una sofferenza; per la sola insolvenza la conclusione non è scontata e va valutata caso per caso. L'inciso «anche non accertato giudizialmente» o «in situazioni equiparabili» esiste perché alcuni soggetti non possono fallire, e la classificazione prescinde dall'eventuale recupero del credito.

Gli **incagli** indicavano una difficoltà temporanea del cliente. La banca valutava in ogni caso il motivo dell'inadempimento e decideva in quale categoria inserire l'esposizione, ma la Banca d'Italia poteva modificare la classificazione nell'esercizio della vigilanza informativa o ispettiva; oggi la sofferenza ispettiva è riferita all'inadempienza probabile. Con Basilea II ci si rese conto che due categorie erano troppo limitative e ne fu aggiunta una terza. Oggi le categorie sono tre, quelle della Circolare 272, allineate ai criteri armonizzati a livello MVU, che risalgono al 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015, il quale ha recepito le definizioni EBA di *non-performing exposures*; fino al 31 dicembre 2014 erano in uso anche gli incagli e le esposizioni ristrutturate. Le tre categorie sono le sofferenze, rimaste identiche, le inadempienze probabili, che hanno sostituito gli incagli, e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Le **inadempienze probabili** sono le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali

la banca giudica improbabile che il debitore adempia alle sue obbligazioni senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie. L'accento non è più sulla temporaneità, ma sul fatto che, in assenza di azioni della banca, questa non rientrerà del credito concesso. L'insieme di queste categorie forma il macro-gruppo delle **esposizioni creditizie deteriorate** (*Non Performing Loans*, NPL). Il vecchio concetto di dubbio esito, cioè le quote di crediti che è ragionevole prevedere si traducano in perdite, è oggi sostituito dalle perdite su crediti, che cambiano solo nome. Nel bilancio bancario vigente, con l'IFRS 9, le rettifiche di valore corrispondono alle perdite attese calcolate sui tre stadi di rischio di credito (Circolare 262, par. 5.34 e voce 130 del conto economico).

2.6.1. NPL: definizione di default, linee guida BCE e regole vincolanti

Le autorità europee definiscono deteriorate le esposizioni scadute da 90 giorni e non rimborsate, ovvero per le quali è improbabile che il debitore adempia integralmente senza escussione delle garanzie. Una definizione coerente vale ai fini contabili: dal 2019, con la modifica della Circolare 262 in attuazione del reg. delegato UE 171/2018, un debitore è in stato di *default* quando è in arretrato da oltre novanta giorni consecutivi nel pagamento di una obbligazione, ovvero quando la banca giudica improbabile che adempia integralmente senza il ricorso ad azioni come l'escussione delle garanzie. Questa definizione vincola le banche nella classificazione in bilancio.

Dopo la crisi finanziaria i bilanci delle banche hanno accumulato NPL, punto di debolezza del sistema finanziario europeo. La materia è un esempio del nuovo approccio della vigilanza, fondato in larga parte su *guidelines* non vincolanti. La BCE ha emanato due linee guida: quelle del marzo 2017 riguardano i meccanismi di gestione e di controllo interno dei rischi e le aspettative di vigilanza su classificazione, misurazione e gestione dei crediti; quelle del marzo 2018 (*Addendum* sugli accantonamenti per le esposizioni deteriorate) fissano aspettative quantitative su rettifiche e accantonamenti, con scadenze precise, per evitare l'accumulo di NPL di anzianità elevata a fronte di accantonamenti insufficienti. Per i crediti non assistiti da garanzia è atteso l'accantonamento integrale dopo due anni dalla qualificazione come NPL; per quelli garantiti i tempi sono più lunghi e l'accantonamento cresce gradualmente fino al 100% dopo sette anni.

Le linee guida sono indirizzate alle banche, che possono discostarsene con adeguata motivazione. Nel dialogo di vigilanza l'autorità discute almeno una volta l'anno ogni divergenza rispetto alle aspettative sugli accantonamenti e, se ritiene che essi non coprano adeguatamente il rischio di credito atteso, può considerare una misura di vigilanza di «secondo pilastro». Il reg. (UE) 2019/630 dell'aprile 2019, che modifica il reg. (UE) 575/2013 sulla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, richiede poi di dedurre dal capitale primario di classe 1 la copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate sorte dal 26 aprile 2019 (art. 36, par. 1, lett. m, e art. 469-bis CRR), con tempistiche e criteri che tengono conto della presenza di garanzie: è una deduzione dal capitale, non una svalutazione integrale in bilancio. In questo modo il legislatore europeo ha codificato in norme vincolanti gli indirizzi delle autorità di vigilanza.

2.7. Art. 52 TUB: comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

L'art. 52 raccorda l'art. 51 (vigilanza informativa) e l'art. 53 (vigilanza regolamentare), perché riguarda il collegio sindacale. A differenza di quello delle società disciplinate dal diritto commerciale, il collegio sindacale delle banche ha l'obbligo, quando rileva anomalie, di segnalarle immediatamente alla Banca d'Italia, che a sua volta le trasmette alla BCE (art. 52, comma 4-bis). Secondo alcuni, il collegio sindacale è quindi una *longa manus* della Banca d'Italia nella vigilanza informativa.

2.7.1. La vecchia formulazione e i suoi problemi

La vecchia formulazione prevedeva che i verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle banche, o violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività, fossero trasmessi in copia alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio. La disciplina presentava tre problemi. Il primo era il riferimento al verbale, che può essere redatto solo dal collegio come organo: il singolo sindaco, se avesse rinvenuto un'irregolarità, non avrebbe potuto far nulla da solo. Il secondo era la trasmissione affidata al solo presidente, che, se l'irregolarità riguardava lui, poteva prendere tempo ritardando la convocazione del collegio. Il terzo erano i tempi, perché 10 giorni possono essere fatali per una banca in caso di irregolarità grave.

Si aggiungeva il contrasto con la disciplina antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007, oggi art. 46), che impone al collegio sindacale di comunicare senza ritardo gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle sue disposizioni. Per questi motivi l'art. 52 è stato completamente riscritto (art. 211 d.lgs. 58/1998, in vigore dal 1° luglio 1998) e, a seguito della CRD IV (art. 71 dir. 2013/36/UE, recepita con il d.lgs. 72/2015), sono stati aggiunti gli artt. 52-bis e 52-ter.

2.7.2. La nuova formulazione

Secondo il comma 1, il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A questo fine lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il comma 2 impone al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di comunicare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, ovvero possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. L'obbligo di inviare ogni altro dato o documento richiesto, che dopo il d.lgs. 182/2021 non è più nel comma 2, si trova oggi nel comma 2-ter e scatta solo su richiesta della Banca d'Italia.

La nuova formulazione si distingue dalla precedente per più aspetti. La comunicazione del

collegio deve avvenire **senza indugio** e non più entro 10 giorni. Sono distinti i concetti di irregolarità e di violazione: la **violazione** è il mancato rispetto di una norma, mentre l'**irregolarità** designa situazioni che non costituiscono formalmente violazione di una norma, ma possono comunque mettere a repentaglio la sana e prudente gestione dell'intermediario, e si può intendere al massimo come sinonimo di anomalia. In ragione della riforma del diritto societario del 2003 si specifica «indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato», perché i sistemi dualistico e monistico non prevedono il collegio sindacale. Infine l'obbligo di comunicare senza indugio è esteso al **revisore legale dei conti**.

2.7.3. L'organo di controllo come fonte informativa

Il raccordo fra l'organo di controllo interno e la vigilanza esiste fin dal 1936, quando l'obbligo di comunicare le irregolarità gravava sul presidente del collegio sindacale; è stato poi esteso all'intero collegio, agli organi di controllo dei modelli di governo alternativi a quello tradizionale e, dalla riforma del 2003, a chi effettua la revisione dei conti. Il concetto di irregolarità è più ampio di quello di violazione di legge, perché comprende anche scelte gestionali assunte in violazione dei principi di diligenza professionale definiti nelle disposizioni di vigilanza. Per questo l'organo di controllo è una fonte informativa rilevante per la vigilanza, e il rapporto è rafforzato dalle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione (art. 144 TUB). Lo statuto attribuisce all'organo di controllo compiti e poteri, anche ulteriori rispetto a quelli ordinari delle norme civilistiche, necessari al pieno assolvimento dell'obbligo di rilevare irregolarità e violazioni.

2.8. Art. 52-bis TUB: sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

Il comma 1 dell'art. 52-bis impone alle banche e alle relative capogruppo di adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. La norma dà al personale la possibilità, e non l'obbligo, di segnalare le violazioni, e ufficializza quello che negli ordinamenti anglosassoni è il *whistleblowing*. Il comma parla solo di violazioni, non di irregolarità.

Il comma 2 stabilisce che le procedure devono essere idonee a tre scopi. Devono garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria sui fatti segnalati. Devono tutelare adeguatamente il segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. Devono infine assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo. Le violazioni sono ricevute e gestite da un ufficio determinato, di solito l'internal auditor o un addetto alla compliance. Le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, parte I, titolo IV, capitolo 3, sezione VIII) prevedono un responsabile dei sistemi interni di segnalazione e canali alternativi, in modo che chi riceve la segnalazione non sia il presunto responsabile né subordinato al soggetto segnalato. Il comma 3 precisa che la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi

derivanti dal rapporto di lavoro.

2.9. Art. 52-ter TUB: segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia

Il comma 1 dell'art. 52-ter prevede che la Banca d'Italia riceva, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni di norme del titolo II e del titolo III, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. Le segnalazioni possono quindi essere inoltrate anche direttamente alla Banca d'Italia, oltre che all'interno della banca. Secondo il comma 2, la Banca d'Italia tiene conto dei criteri di riservatezza e di tutela dell'art. 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; in concreto la procedura è molto simile a quella in vigore per l'antiriciclaggio.

Il comma 3 stabilisce che la Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità dell'art. 5, previsione considerata ridondante. Il comma 4-bis dispone che la Banca d'Italia inoltri alla BCE le segnalazioni ricevute quando riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, e che possa ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi; nei casi previsti le due autorità scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.

2.10. L'analisi macroprudenziale

L'analisi macroprudenziale mira a individuare in via preventiva le vulnerabilità del sistema finanziario che possono avere conseguenze importanti sull'attività o sulla solvibilità degli intermediari. È uno dei principali compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e del *Financial Stability Board* (FSB). Poiché la sana e prudente gestione e la stabilità del sistema finanziario sono obiettivi complementari, anche la Banca d'Italia dedica da molti anni una parte della vigilanza informativa ad analisi e valutazioni macroprudenziali. L'analisi cartolare si concentra perciò sul sistema nel suo complesso, con indagini più intense sugli intermediari sistemici, sull'esposizione ai rischi macroeconomici e sui meccanismi di amplificazione del rischio dovuti a comportamenti collettivi avversi. La valutazione preventiva delle debolezze si serve anche delle **prove di stress**, esercizio standard dei programmi del Fondo monetario internazionale: esse danno una valutazione prospettica della solidità del sistema e delle vulnerabilità in risposta a shock di uno o più fattori di rischio, e sono complementari ai controlli tradizionali.

Dopo l'entrata in vigore del MVU i controlli e gli strumenti macroprudenziali, come la fissazione di una riserva di capitale anticiclica e ogni altra misura sui rischi sistemici, restano in primo luogo di competenza delle autorità nazionali (art. 5 reg. UE 1024/2013 e art. 53-ter TUB). L'autorità nazionale notifica la propria intenzione alla BCE dieci giorni lavorativi prima di adottare la decisione e tiene conto delle ragioni della BCE. Quest'ultima può applicare, in luogo delle autorità nazionali, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale e, anche su

proposta di un'autorità nazionale, misure più rigorose per i rischi sistemici o macroprudenziali. Nel 2024 la Banca d'Italia ha applicato a tutte le banche autorizzate in Italia una riserva di rischio sistemico (*systemic risk buffer*) pari all'1,0% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia.

3 | La vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi (Art. 53 TUB)

3.1. Art. 53 TUB: struttura generale e potere regolamentare di Banca d'Italia

L'art. 53 TUB è la norma che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare le regole di vigilanza prudenziale. Nella formulazione originaria le disposizioni di carattere **generale**, previste dal comma 1, erano emanate in conformità alle deliberazioni del CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), mentre quelle di carattere **particolare**, previste dal comma 3, consistevano in provvedimenti specifici nei confronti di singole banche e non richiedevano tale deliberazione. Dopo il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, la Banca d'Italia opera invece in **autonomia**: l'approvazione del CICR è venuta meno e il comma 3 è stato abrogato. Le disposizioni di carattere particolare sono confluite nell'art. 53-bis TUB, trattato nel capitolo sui poteri di intervento.

Il comma 1 stabilisce che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, fra le altre cose, l'**adeguatezza patrimoniale** (lett. a) e il **contenimento del rischio** nelle sue diverse configurazioni (lett. b). La prima lettera riguarda la dotazione di patrimonio della banca; la seconda l'insieme, in continua espansione, delle tipologie di rischio che la banca deve fronteggiare.

La disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale, in primo luogo delle misure di adeguatezza patrimoniale, è contenuta nel pacchetto *Capital Requirements*, composto dalla dir. 2013/36/UE (CRD) e dal reg. (UE) n. 575/2013 (CRR), emanati per trasporre in Europa gli standard di Basilea 3 (accordo del 2010, aggiornato a giugno 2011, e accordo del 2017). Direttiva e regolamento sono stati modificati nel 2019 (CRD V e CRR II) e nel 2024 (CRD VI e CRR III). Il dettaglio tecnico è rimesso ai *Regulatory Technical Standards* emanati dalla Commissione europea su proposta dell'ABE. In Italia la direttiva è recepita con le modifiche al TUB e con la circolare di Banca d'Italia n. 285 del 2013, che contiene anche la disciplina delle misure prudenziali non armonizzate. Gli atti «quasi regolamentari», come le linee guida e le *Q&A* dell'ABE o le aspettative di vigilanza della BCE, non sono formalmente vincolanti; tuttavia chi se ne discosta deve motivarlo (*comply or explain*).

3.2. L'adeguatezza patrimoniale: dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri

A partire dal 1993 il patrimonio ha assunto un'importanza crescente nella vigilanza prudenziale, perché rappresenta l'indice della capacità della banca di gestire i rischi: la maggior parte degli indici di vigilanza (*ratios*) riguarda infatti la dotazione patrimoniale. Inizialmente si parlava di **patrimonio di vigilanza**, concetto diverso dal patrimonio netto e composto da due elementi. Il patrimonio di base raccoglieva le voci di maggiore certezza, come il capitale sociale interamente versato al netto delle azioni proprie, ed era interamente computabile. Il patrimonio supplementare era frutto di una somma algebrica di voci ritenute meno sicure, per esempio i prestiti subordinati, ed era ammesso solo in misura non superiore al patrimonio di base.

Con il reg. 575/2013 cambiano terminologia e struttura. Non si parla più di patrimonio di vigilanza ma di **fondi propri**. L'art. 25 definisce il **capitale di classe 1**, somma del **capitale primario di classe 1** (art. 50) e del **capitale aggiuntivo di classe 1** (art. 61), che corrisponde al vecchio patrimonio di base; al posto della somma algebrica operano i **filtri prudenziali e le deduzioni**. Il **capitale di classe 2**, corrispondente al vecchio patrimonio supplementare, è definito dall'art. 62 (elementi) e dall'art. 71. Cambiano le soglie e i valori di alcuni indici, ma i concetti sottostanti restano gli stessi. Il livello minimo di patrimonio non muta: ai sensi dell'art. 93 i fondi propri non possono scendere sotto il capitale iniziale richiesto all'autorizzazione. È invece venuto meno il vincolo per cui il capitale di classe 2 non poteva superare il capitale di classe 1. La circolare 285 (Parte seconda, cap. 1) non aggiunge nulla di sostanziale, perché la materia è regolata interamente dal diritto europeo: richiama le fonti, indica i procedimenti amministrativi e disciplina le discrezionalità nazionali.

3.2.1. La composizione dei fondi propri

I fondi propri sono la somma del capitale di classe 1 (*Tier 1*) e del capitale di classe 2 (*Tier 2*). Il capitale di classe 1 si distingue a sua volta in capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1*, **CET1**) e capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1*, **AT1**). La distinzione, introdotta con Basilea 3, individua la parte di capitale di migliore qualità, di cui la banca ha piena disponibilità per coprire le perdite.

Il CET1 comprende come voci principali le azioni ordinarie e le riserve di utili. Gli strumenti computabili devono avere caratteristiche rigorose di capacità di assorbimento delle perdite, di permanenza e di flessibilità nei pagamenti. Si deducono, fra l'altro, le perdite dell'esercizio in corso, i beni immateriali, le azioni proprie e le partecipazioni in società finanziarie e assicurazioni. L'AT1 è costituito dal capitale versato a fronte di strumenti assimilabili alle azioni, purché perpetui, privi di incentivi al rimborso, non coperti da garanzie che ne aumentino il rango e privi di caratteristiche che li assimilino alle passività; le deduzioni seguono criteri meno severi di quelli del CET1.

Il capitale di classe 2 è formato da strumenti che sono formalmente passività della banca, ma risultano computabili in base alle condizioni di emissione: durata originaria di almeno 5 anni

e nessun rimborso anticipato. Vi rientrano gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, cioè le passività irredimibili ovvero rimborsabili su richiesta dell'emittente con il previo consenso dell'autorità di vigilanza, e le passività subordinate.

3.3. Il coefficiente di solvibilità e i requisiti di fondi propri

Il vecchio **coefficiente di solvibilità** rappresentava il punto di contatto fra adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio. Si riferiva al rischio di credito, principale rischio sopportato da una banca, e consisteva nel rapporto fra il patrimonio di vigilanza e il credito erogato, ponderato per il rischio (circolare 229, Titolo IV, cap. 2). Il patrimonio di vigilanza doveva essere pari almeno all'**8%** delle attività ponderate; per la banca appartenente a un gruppo bancario il rapporto poteva scendere al 7%, purché il gruppo nel complesso non scendesse sotto l'8%.

Il credito era ponderato in base alla «categoria» del soggetto prenditore di fondi, perché il rischio verso uno Stato o una pubblica amministrazione non è lo stesso che si assume verso le imprese. Il limite dell'approccio stava nella mancanza di differenziazione **all'interno** della stessa categoria: i governi e le banche centrali della zona A, per esempio, avevano una ponderazione dello 0%, ma non tutti gli Stati la meritavano, come ha mostrato la crisi del debito greco. Già il primo accordo di Basilea suddivideva le attività in cinque classi, con coefficienti dallo 0% per quelle verso uno Stato al 100% per quelle verso il settore privato non garantite.

Oggi il coefficiente di solvibilità non esiste più ed è sostituito dai **requisiti di fondi propri** definiti dagli artt. 92 e seguenti del reg. 575/2013. Il **coefficiente di capitale totale** ne è l'erede diretto: la soglia resta l'8% e continua ad esserci la ponderazione in base all'esposizione al rischio di credito, che tiene conto del soggetto, delle garanzie e del rischio Paese. Il cambiamento più significativo è che si considerano anche le altre tipologie di rischio emerse nel tempo: il primo pilastro include il rischio di mercato e il rischio operativo, mentre il rischio reputazionale e quello strategico rientrano fra gli altri rischi del secondo pilastro, valutati nell'ICAAP (circolare 285, Parte prima, Titolo III, cap. 1, allegato A).

Dopo l'attuazione di Basilea 3 il requisito complessivo minimo resta pari all'8% delle attività ponderate per il rischio, ma deve essere soddisfatto per più della metà con capitale primario di classe 1. Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è perciò il 4,5%, il coefficiente di capitale di classe 1 il 6% e il coefficiente di capitale totale l'8%.

3.3.1. Le riserve di capitale e il coefficiente di leva finanziaria

Basilea 3 prevede inoltre *buffer* di capitale aggiuntivi, non determinati in funzione dei rischi dell'attivo, che si sommano al requisito patrimoniale complessivo. La **riserva di conservazione del capitale** (*capital conservation buffer*) è pari al 2,5% del *common equity* rispetto alle attività ponderate per il rischio e preserva il livello minimo di capitale regolamentare nei momenti di mercato avversi, grazie all'accantonamento di risorse di elevata qualità nei periodi senza tensioni. La **riserva anticiclica** (*countercyclical capital buffer*) può essere imposta dalle autorità nei periodi di eccessiva crescita del credito e consente di accumulare capitale primario di classe 1 da destinare ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo. Alle banche a rilevanza sistemica

(G-SII e O-SII) è richiesta una dotazione aggiuntiva di capitale primario di classe 1, rapportata all'esposizione complessiva e graduata per categoria secondo uno standard di Basilea recepito nel diritto europeo, a causa dei rischi maggiori che queste banche comportano per il sistema finanziario e dell'onere che potrebbe gravare sui contribuenti.

La **riserva di capitale a fronte del rischio sistemico** (*systemic risk buffer*, SyRB) è prevista dall'art. 133 della dir. 2013/36/UE, come modificata nel 2019: ogni Stato membro può fissarla per il settore finanziario o per uno o più suoi sottoinsiemi, al fine di prevenire e attenuare il rischio sistemico o macroprudenziale non ciclico. È di competenza delle autorità nazionali ed è l'unica misura non prevista dagli accordi di Basilea. La Banca d'Italia l'ha usata per la prima volta il 26 aprile 2024, applicando a tutte le banche autorizzate in Italia un SyRB pari all'1,0% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia. Le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di conservazione del capitale, somma della riserva di conservazione, della riserva anticiclica e della dotazione richiesta alle G-SII e alle O-SII, sono soggette a limiti alla distribuzione dei dividendi e all'attribuzione di bonus agli amministratori.

Il **coefficiente di leva finanziaria** (*leverage ratio*) è un vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio, volto a limitare l'eccesso di indebitamento: le banche devono detenere capitale di classe 1 pari ad almeno il 3% delle attività non ponderate, in bilancio e fuori bilancio, inclusi i derivati. In Europa è disciplinato dal reg. 575/2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/876. Dal 2015 le banche devono pubblicare il coefficiente; nell'Unione il livello minimo del 3% è vincolante con il reg. (UE) 2019/876 (art. 92, par. 1, lett. d), mentre il 2018 è la data prevista dal calendario di Basilea. L'accordo del marzo 2017 impone alle istituzioni a rilevanza sistemica globale un *buffer* addizionale nell'ambito della disciplina sulla leva.

Altri due requisiti sono legati alla gestione delle crisi. Il *Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities* (**MREL**), previsto dalla dir. 2014/59/UE, impone alle banche di detenere un ammontare minimo di passività che possono essere ridotte o convertite in azioni nelle procedure di gestione della crisi (*bail-in*). La *Total Loss Absorbency Capacity* (**TLAC**), elaborata dal Financial Stability Board, è invece un requisito minimo di capitale e altre passività eleggibili per le G-SIB, per assicurare la capacità di assorbire le perdite e di ricapitalizzarsi in vista di una risoluzione ordinata, senza esborsi di denaro pubblico.

3.4. Il contenimento del rischio: building block approach e mappa dei rischi bancari

La lett. b) dell'art. 53, comma 1, TUB, che parla di «contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni», è il caso più marcato di **delegificazione**. I rischi supportati dalla banca sono aumentati nel tempo e il legislatore, invece di elencarli in modo tassativo, ha lasciato alla normazione secondaria della Banca d'Italia il compito di individuarli e disciplinarli. I rischi sono affrontati dalle banche secondo il *building block approach*: ogni rischio è considerato un blocco a sé stante e la banca accantona una quota del proprio patrimonio per farvi fronte laddove necessario; i blocchi sono poi sommati per ottenere un quadro complessivo.

Le principali tipologie di rischio individuate sono sette. Il primo è il rischio di credito, cioè il rischio di perdita per inadempimento dei debitori, di cui il rischio di controparte è una particolare fattispecie: è il rischio che la controparte di una transazione in strumenti derivati o di altre operazioni specifiche sia inadempiente prima del regolamento. Il secondo gruppo comprende i rischi connessi alla trasformazione delle scadenze: poiché dopo la despecializzazione le banche possono operare a breve o a medio-lungo termine, rilevano i rischi da eccessive immobilizzazioni, cioè gli investimenti in immobili, non prontamente liquidabili e quindi fonte di rischio di liquidità, e in partecipazioni, poco liquidabili quando le società non sono quotate. Seguono i rischi di mercato, che riguardano i titoli, le merci (per esempio petrolio, gas, mais) e le valute, e i rischi operativi, inclusi quelli non considerati inizialmente come il rischio informatico. Ci sono poi i rischi legali, compresi nel rischio operativo e oggi più frequenti perché i clienti fanno causa alla banca più spesso, e i rischi reputazionali.

Ultimi sono i rischi sistemici. Il 38° aggiornamento della circolare 285 (15 febbraio 2022) ha inserito questa tipologia, con l'obbligo per le banche di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, costituita da capitale primario di classe 1 (Parte prima, Titolo II, cap. 1, sez. V), e con misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (Parte terza, cap. 12).

3.5. Il rischio di credito

Il rischio di credito è connesso alla probabilità che il prenditore di fondi non restituisca il capitale alla scadenza. Il limite mensile all'accrescimento degli impieghi, previsto dalla vecchia legge bancaria, non può più esistere perché costituirebbe vigilanza strutturale, vietata dall'attuale impianto normativo, mentre i limiti ai grandi fidi sono confluiti nella disciplina delle grandi esposizioni. Oggi il rischio di credito è determinato attraverso le metodologie del reg. 575/2013. L'**art. 107** («Metodi relativi al rischio di credito») prevede due metodi di quantificazione. Il primo è il **metodo standardizzato** (capo 2), con fattori di ponderazione fissati dal regolamento stesso e collegati alle valutazioni del merito di credito di agenzie esterne riconosciute (ECAI, art. 135; per le imprese, art. 122). Il secondo è una metodologia alternativa basata su un sistema di rating interno, il **metodo IRB** (capo 3), utilizzabile solo se l'autorità competente lo ha autorizzato (art. 143). Gli aspetti più tecnici sono definiti dagli artt. 111 (valore dell'esposizione) e 112 (classi di esposizioni).

Nel metodo standard le esposizioni sono suddivise in classi di rischio in base alla categoria di controparte (Stati, banche, imprese e così via) e le ponderazioni si fondano sulle valutazioni delle ECAI, cioè agenzie di *rating* e di assicurazione dei crediti all'esportazione riconosciute con una procedura stabilita da regolamento europeo. Per le esposizioni prive di *rating* esterno la ponderazione è di regola pari al 100%.

Il metodo IRB (*internal ratings-based*) richiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza e ha due varianti. Nella variante **base** (F-IRB) la banca stima la probabilità di insolvenza dei debitori, mentre per gli altri fattori di rischio, cioè la perdita in caso di insolvenza e l'esposizione al momento dell'insolvenza, si usano parametri fissati dalle autorità. Nella variante **avanzata**

(A-IRB), destinata a intermediari che soddisfano standard prudenziali molto rigorosi, la banca stima la maggior parte delle variabili. In questo modo le banche più efficienti risparmiano capitale minimo.

La riforma di Basilea 3 del 2017 ha cercato di ridurre l'eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio (RWA) fra le banche. A questo scopo ha previsto un nuovo approccio standardizzato, vincoli all'uso dell'IRB e un *output floor*: i requisiti calcolati con i modelli interni non possono scendere, a regime, sotto il 72,5% di quelli calcolati con i metodi standardizzati. In tal modo si contrasta la sottostima del rischio e si favorisce la comparabilità degli RWA. Lo *Sme supporting factor* consente poi alle banche europee di ridurre l'assorbimento patrimoniale dei prestiti alle PMI.

3.6. La disciplina delle grandi esposizioni

Le banche devono operare tenendo conto anche della disciplina della **concentrazione del rischio**, cioè delle grandi esposizioni (in passato «grandi fidi»). La diversificazione dei prestiti rende meno probabile che un'insolvenza comprometta l'equilibrio della banca. I limiti quantitativi riguardano non solo i crediti, ma tutti i rischi assunti verso un cliente o verso i soggetti ad esso connessi; sul piano organizzativo le banche devono adottare misure idonee a identificare i grandi rischi e le connessioni fra i clienti.

Ai sensi dell'art. 392 del reg. 575/2013 l'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è una **grande esposizione** quando il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale di classe 1 dell'ente. Questo parametro vale dal 28 giugno 2021, per effetto del reg. (UE) 2019/876; in precedenza il riferimento era al «capitale ammissibile», cioè al capitale di classe 1 più il capitale di classe 2 fino a un terzo del primo. La grande esposizione riguarda non solo il singolo cliente, ma anche il **gruppo di clienti connessi**: la banca deve considerare tutte le connessioni del cliente, sia giuridiche, come l'appartenenza a un gruppo consolidato, sia economiche, cioè con quali altri clienti opera il soggetto a cui si vuole erogare denaro.

Il limite è fissato dall'art. 395, par. 1: l'esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 25% del capitale di classe 1 dell'ente. Oggi è rimasto il solo limite individuale, mentre in passato esisteva anche un limite globale, pari a 8 volte il patrimonio di vigilanza. Lo stesso par. 1 prevede eccezioni: per le esposizioni verso enti il limite è il 25% o 150 milioni di euro, se superiore, a certe condizioni, mentre per un G-SII verso un altro G-SII è il 15%. Esistono poi norme di carattere organizzativo, contenute nell'art. 393 («Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni») e riprese nella circolare 285: di fronte a una grande esposizione la banca deve valutare attentamente la richiesta, usare una forma tecnica adeguata e svolgere un monitoraggio più frequente.

Un altro aspetto riguarda il potenziale conflitto di interessi verso i **soggetti collegati**, trattato nella circolare 285, Parte terza, cap. 11 («Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati»), sulla base dell'art. 53, comma 4, TUB. Quando il richiedente il finanziamento è una parte correlata, per esempio un esponente, la banca deve adottare particolari cautele qualitative: serve un'istruttoria particolare, gli amministratori indipendenti rilasciano

un parere preventivo e motivato, pur restando la delibera dell'organo competente, ed è necessaria una documentazione specifica. Il tema, collegato al principio di separatezza banca-industria, è approfondito nel capitolo su governo societario e soggetti collegati.

Per gli esponenti vale in particolare l'**art. 136 TUB**. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca stessa, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi gli obblighi del codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. L'approvazione può essere delegata dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle stesse modalità. La norma non vieta dunque di erogare credito agli esponenti, ma lo subordina a queste condizioni.

3.7. La centrale dei rischi

La **centrale dei rischi** è una banca dati gestita dalla Banca d'Italia che raccoglie le informazioni di tutte le banche, e di tutti gli intermediari non bancari che erogano credito e sono disciplinati dal titolo V TUB, in materia di crediti e finanziamenti erogati. L'Italia è stata fra i primi Paesi ad adottarla, già nel **1962**. La disciplina non è armonizzata a livello europeo: nella maggior parte dei Paesi esistono centrali dei rischi con proprie regole, che si scambiano informazioni fra loro.

La funzione della centrale è fornire alle banche informazioni sull'indebitamento dei clienti verso il sistema, così da valutare la situazione del soggetto a cui si intende erogare credito ed evitare l'aggravamento del rischio derivante dai debitori che si rivolgono a più intermediari (multi-affidamento), pratica che può impedire alla banca di avere una percezione chiara dell'indebitamento del cliente.

Le soglie di segnalazione si sono evolute nel tempo. Censire tutto il credito erogato sarebbe troppo oneroso; perciò l'obbligo di comunicazione fu inizialmente limitato alle operazioni superiori a **75.000 euro**, mentre quelle fra **30.000** e 75.000 euro erano gestite da una centrale privata delle banche, la «centralina», poi assorbita nella centrale principale. Attualmente si viene registrati nella centrale dei rischi sia all'apertura di un'operazione di valore pari o superiore a 30.000 euro, sia se un'esposizione di valore inferiore passa a **sofferenza**; per la sofferenza la soglia è di 250 euro (circolare 139, cap. II, sez. 1, par. 5).

La centrale offre alle banche due servizi, disciplinati da un'apposita circolare pubblicata sul sito della Banca d'Italia. Il **flusso di ritorno** è gratuito ed è basato sui nominativi che la banca stessa segnala: la banca che eroga un finanziamento pari o superiore a 30.000 euro segnala il cliente, e poi anche ogni peggioramento dell'esposizione, e riceve il flusso. Il flusso è inviato una volta al mese e presenta la situazione del soggetto verso il sistema bancario, comprese le anomalie come il passaggio a sofferenza. Il **servizio di prima informazione** è invece a pagamento ed è usato dalle banche per chiedere informazioni su soggetti che sono alla loro prima operazione con un intermediario.

Il meccanismo presenta una criticità: le informazioni sono inserite dalla banca stessa, che potrebbe omettere di segnalare come sofferenza un cliente inadempiente, con il rischio che un'altra banca decida sulla base di informazioni errate. La segnalazione erronea comprende più casi, come essere segnalati pur non avendo mai ricevuto un finanziamento, l'importo errato o il passaggio a sofferenza nonostante il pagamento regolare. In questi casi il soggetto non può agire legalmente contro la Banca d'Italia, ma può agire nei confronti della banca che ha realizzato la segnalazione errata, in base a una forma di responsabilità contrattuale. Quanto all'accesso ai dati, oggi l'interessato può rivolgersi alla Banca d'Italia e ottenerli con un servizio gratuito, richiedibile anche online.

3.8. Il rischio di trasformazione delle scadenze e la disciplina degli investimenti immobiliari

A seguito della despecializzazione operativa erano state introdotte nuove regole di vigilanza. Le norme sul finanziamento a medio-lungo termine alle imprese e i limiti alle funzioni di trasformazione delle scadenze sono oggi abrogati; restano in vigore i limiti agli investimenti difficilmente liquidabili per loro natura, cioè quelli in **immobili** e in **partecipazioni**. Per le partecipazioni la base legale, l'art. 53, comma 1, lett. c), TUB, è stata abrogata dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 con effetto dal 9 gennaio 2026; tuttavia l'art. 4, comma 7, dello stesso decreto ne fa proseguire l'applicazione, con la relativa disciplina attuativa, fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa del nuovo art. 57-bis TUB.

Oggi si presta minore attenzione a regole specifiche sulla trasformazione delle scadenze, perché è stato predisposto un sistema che, sulla base di algoritmi, monitora direttamente la liquidità delle banche (art. 411 e seguenti del reg. 575/2013). Rimane invece la disciplina degli immobili contenuta nella circolare 285 (Parte terza, cap. 10, «Investimenti in immobili»): pur essendo inserite in disposizioni di vigilanza, le sue regole sono vere norme, il cui mancato rispetto comporta sanzioni.

Le scelte in materia di detenzione e gestione di beni immobili rientrano nell'autonomia delle banche e dei gruppi bancari, nel rispetto della disciplina prudenziale. Devono rispettare la «tipicità» dell'oggetto sociale bancario ed essere coerenti con il *Risk Appetite Framework* e con le politiche di gestione dei rischi; è in ogni caso esclusa l'attività immobiliare di tipo meramente speculativo. La regola richiama l'attività bancaria definita dall'art. 10 TUB, commi 1 e 3: le banche non possono compravendere immobili a fini **esclusivamente** speculativi, ma possono possederne, per esempio a seguito dell'escussione di garanzie.

È ammessa l'acquisizione di immobili **strumentali**, cioè di immobili che rivestono carattere ausiliario rispetto all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, come quelli destinati in tutto o in parte all'attività istituzionale (per esempio una nuova sede) o a essere concessi in locazione ai dipendenti. Sono strumentali anche gli immobili acquisiti per assicurare l'ottimale gestione dei diritti reali di garanzia e il soddisfacimento delle ragioni di credito. Questa strumentalità è più ampia di quella dell'art. 10, comma 3, TUB, ma le attività strumentali restano quelle previste da tale norma. L'investimento in immobili richiede inoltre presidi organizzativi e gestionali

adeguati.

A salvaguardia dell'equilibrio della struttura finanziaria, l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere l'ammontare complessivo dei fondi propri. Il limite può essere superato per acquisizioni di immobili a tutela delle ragioni di credito; a questi fini si considerano acquisiti per recupero crediti anche gli immobili di cui la banca o la società del gruppo bancario si è reimpossessata a seguito dello scioglimento dei contratti di locazione finanziaria. Quando prevede o accerta il superamento del limite generale, la banca o la capogruppo redige un programma con le misure per il rientro, che possono comprendere la dismissione di immobili, quote o partecipazioni e misure volte a incrementare i fondi propri. Le misure vanno attuate in un arco di tempo ragionevole, compatibile con l'esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili e di norma entro quattro anni.

3.9. Il rischio di raccolta e la riserva obbligatoria

Il rischio di liquidità di una banca dipende da due componenti: il rischio di credito, cioè la possibilità che i prenditori di fondi non restituiscano il capitale, e il **rischio di raccolta**, cioè la possibilità che la banca non riesca a ottenere fondi dalla clientela. Il rischio di raccolta fa riferimento a un istituto ormai quasi del tutto sparito, la riserva obbligatoria.

Le vecchie norme prevedevano che una certa percentuale della raccolta non potesse essere erogata sotto forma di credito, ma dovesse essere depositata presso la Banca d'Italia nella **riserva obbligatoria** (ROB). Ogni mese si calcolavano i depositi a vista e una percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, arrivata a un certo punto al 27,5%, doveva essere depositata nella riserva. Si constatò però che lo strumento non tutelava effettivamente i depositanti, che in caso di fallimento dell'istituto avrebbero ricevuto indietro solo un quarto della somma depositata. La riserva obbligatoria è così passata da strumento di presidio della liquidità della banca a strumento di politica economica e monetaria; prima della moneta unica, del resto, negli altri Paesi europei la quota era inferiore al 5%. Attualmente l'aliquota è determinata dalla **BCE** ed è pari all'1% (dal 18 gennaio 2012), calcolata sui depositi a vista, sui depositi con durata o preavviso fino a due anni e sui titoli di debito a breve termine.

3.9.1. Le misure a fronte del rischio di liquidità

Una banca ha problemi di liquidità quando non riesce a far fronte ai propri impegni di pagamento perché non reperisce fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) o non riesce a smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*). Prima della crisi finanziaria non vi erano vincoli specifici, nella convinzione che le esigenze di liquidità potessero essere fronteggiate sui mercati all'ingrosso; la crisi ha mostrato invece che anche una banca solvibile può entrare in difficoltà per l'incapacità di rifinanziare le passività o di liquidare attività.

Le attuali disposizioni prevedono tre ordini di misure. Il primo riguarda il governo del rischio di liquidità: le regole interessano i controlli interni e gli organi di vertice e impongono piani di emergenza (*contingency funding plans*); le autorità possono chiedere di rivedere la composizione delle riserve di liquidità se non le ritengono sufficienti. Il secondo è il requisito di «copertura

della liquidità» (*liquidity coverage ratio*, **LCR**): la banca deve detenere attività liquide di elevata qualità sufficienti a resistere per 30 giorni a una situazione di stress sul mercato della raccolta; è in vigore da ottobre 2015. Il terzo è il requisito di «finanziamento stabile» (*net stable funding ratio*, **NSFR**), che mira all'equilibrio strutturale del bilancio, con il ricorso a fonti di finanziamento stabili per le obbligazioni a lungo termine, in condizioni normali e di stress, su un orizzonte di un anno; è disciplinato dal reg. (UE) 2019/876. In Europa queste regole sono entrate in vigore gradualmente, dopo un periodo di monitoraggio.

3.10. Il rischio di mercato

Il rischio di mercato è emerso con l'entrata in vigore del TUB: da quando le banche hanno potuto operare anche in altri settori, come il comparto finanza, sono aumentati sia i potenziali guadagni sia i possibili rischi. Per rischi di mercato si intendono le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati di strumenti finanziari, valute e merci.

Le norme distinguevano in origine il portafoglio non immobilizzato, con i titoli acquistati per servizi di investimento alla clientela, dal portafoglio immobilizzato, con quelli destinati alla detenzione «personale» della banca, e vietavano di trasferire i titoli dall'uno all'altro salvo rari casi motivati, per evitare che fossero «scaricati» sui clienti meno esperti. Oggi il portafoglio immobilizzato non è più previsto, perché è ricavabile dai principi contabili imposti dall'IFRS 9, mentre il portafoglio non immobilizzato è stato ridefinito **portafoglio di negoziazione** (art. 4, par. 1, punto 86, e artt. 102 e seguenti, in particolare art. 104, del reg. 575/2013).

3.11. Il rischio di regolamento

Il rischio di **regolamento** è il rischio che si determina nelle operazioni su titoli quando la controparte, dopo la scadenza del contratto, non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti. Poiché non tutte le posizioni sui titoli vanno regolate subito, la banca corre il rischio che una controparte non adempia entro il termine previsto. La nozione era definita nella circolare 229 ed è oggi disciplinata dall'**art. 378 del reg. 575/2013** (rischio di regolamento/consegna). La norma impone un requisito di fondi propri a copertura del rischio assunto, calcolato sulla differenza di prezzo delle operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute e merci rimaste non regolate dopo la data di consegna.

4 | Vigilanza Regolamentare: le Partecipazioni Detenibili dalle Banche (Art. 53 TUB)

4.1. Il rischio su merci e il rischio di cambio

Il rischio di mercato non riguarda soltanto il comparto titoli, cioè il rischio di posizione (il rischio di regolamento è disciplinato a parte, dal Titolo V del CRR). Può essere riferito anche alle merci e al valore del tasso di cambio, regolati dal Regolamento 575/2013 UE: il rischio di cambio dagli artt. 351-354 e il rischio di posizione in merci dagli artt. 355-361. I rischi di mercato sono, in generale, i rischi di perdite derivanti dall'operatività sui mercati di strumenti finanziari, valute e merci. Dopo la crisi finanziaria, l'accordo di Basilea 3 del 2011 ha previsto un metodo di calcolo più severo dei requisiti patrimoniali a fronte di questi rischi.

Il **rischio su merci** consiste nella possibilità che vari il valore del bene sottostante (petrolio, gas, grano, mais). La banca si copre da questo rischio mediante una garanzia, in particolare un pegno, sulle merci stesse. Il **rischio di cambio** riguarda invece l'oscillazione del prezzo delle valute ed è un rischio trasversale: su un titolo contratto in valuta straniera, per esempio, la banca sopporta sia il rischio di mercato sia il rischio di cambio.

4.2. Il rischio operativo

Il rischio operativo appartiene a una macro-categoria, difficile da quantificare, che negli ultimi vent'anni ha accolto un numero crescente di rischi. Fu definito per la prima volta nel 2006 dalla circolare 263 di Banca d'Italia (Titolo II, Capitolo 5), poi abrogata. La circolare 285 non ne riprende né la definizione né la disciplina del requisito patrimoniale: la Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, par. 8, rinvia alla Parte Tre, Titolo III del CRR. Il riferimento normativo è dunque oggi il Regolamento 575/2013 UE.

La definizione si trova nell'art. 4, par. 1, punto 52, CRR. Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Vi rientrano, tra l'altro, il rischio giuridico, il rischio di modello e il rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), mentre sono esclusi il rischio strategico e quello di reputazione. Prima delle modifiche introdotte dal Regolamento UE 2024/1623 la definizione menzionava soltanto il rischio giuridico.

Gli elementi richiamati sono molto eterogenei. L'**inadeguatezza** può riferirsi a una cattiva

tenuta della contabilità, alla negligenza o alla dolosità della componente umana, oppure a eventi esogeni come attacchi informatici e catastrofi naturali. Il **rischio giuridico** comprende il rischio legale, o di contenzioso, ma riguarda anche l'eventuale errata interpretazione delle norme da parte della banca.

Quanto al requisito patrimoniale, le regole concordate a Basilea nel 2017 hanno sostituito l'approccio basato su modelli interni (*Advanced Measurement Approach*, AMA) con un unico approccio standardizzato, valido per tutte le banche. Secondo lo standard di Basilea il requisito dipende dalla dimensione operativa di ciascuna banca e, soltanto per quelle di medie dimensioni, anche dalla storia pregressa delle perdite da rischio operativo.

4.3. L'art. 53 TUB e l'evoluzione della disciplina sulle partecipazioni

L'art. 53 TUB, dedicato alla vigilanza regolamentare, comprendeva alla lett. c) la disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche. Tale lettera è stata abrogata dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, con effetto dal 9 gennaio 2026. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative dell'art. 57-bis TUB, tuttavia, continuano ad applicarsi l'art. 53 nel testo anteriore e la relativa disciplina attuativa, cioè la Circolare 285, Parte III, Capitolo 1 (art. 4, co. 7, d.lgs. 208/2025). La materia si comprende considerando insieme le disposizioni di vigilanza e il Regolamento 575/2013 UE.

L'entrata in vigore del TUB eliminò la separatezza fra banca e industria imposta dalla precedente legge bancaria, tanto per le partecipazioni **a monte**, cioè acquisite nel capitale della banca, quanto per quelle **a valle**, assunte dalla banca in altre imprese. Si passò da un divieto assoluto a una soglia massima del 15%. Con la despecializzazione, però, le banche non svolgevano più soltanto raccolta e credito e non era giusto trattarle allo stesso modo. Banca d'Italia istituì allora le basi segnaletiche APE (Assetti Partecipativi Enti) per monitorare la situazione e, con le istruzioni di vigilanza, suddivise le banche in tre categorie: **banche ordinarie**, **banche abilitate** e **banche specializzate**.

La direttiva 2007/44/CE, recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, rivide la disciplina delle partecipazioni a monte, modificando l'art. 19 e seguenti del TUB, ma lasciò immutata quella delle partecipazioni a valle. Fu un'incoerenza non giustificata, perché il tema è ugualmente rischioso a monte e a valle, e fu eliminata soltanto nel 2013.

In passato i limiti all'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie consistevano in soglie quantitative rapportate al capitale della partecipata, a presidio della separatezza fra banca e industria, principio della legislazione degli anni Trenta. Fino al 2024 la circolare 285 riproduceva alcuni vincoli europei e conteneva altre regole prive di fonte nelle norme prudenziali dell'Unione, perché queste non prevedevano un controllo espresso sull'acquisto delle partecipazioni detenibili, a differenza del TUB. Con la modifica della direttiva 2013/36/UE (CRD VI) del 2024, le autorità di vigilanza hanno il potere di approvare il progetto di acquisizione di partecipazioni rilevanti in altre imprese da parte delle banche. Prima di tale modifica le disposizioni di vigilanza preve-

devano tre strumenti di controllo sull'acquisto di partecipazioni: i limiti generali, gli interventi autorizzativi e le regole organizzative e di governo societario.

4.4. Le finalità della disciplina delle partecipazioni detenibili

La disciplina è contenuta nella Circolare 285, Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 1 (Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari). La premessa della Sezione I ne chiarisce lo scopo: contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie. Sono quindi comprese anche le partecipazioni a valle in imprese industriali. Rispetto a queste ultime, la disciplina mira inoltre a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme alla sana e prudente gestione, finalità richiamata dall'art. 5 TUB.

Lo strumento principale è un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare dei fondi propri a livello consolidato. Le disposizioni contengono inoltre le discrezionalità previste dal CRR. I limiti prudenziali hanno carattere inderogabile e, in caso di involontario superamento, la banca deve assicurare il riallineamento nel più breve tempo possibile. Essi valgono, con criteri specifici, anche per gli investimenti in *equity* realizzati indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale, come i fondi di *private equity* e i veicoli societari.

Specifiche cautele riguardano le partecipazioni acquisite in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per recupero crediti, a causa dell'elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni. L'autorizzazione preventiva è richiesta soltanto per gli investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, possono incidere sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per le acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata.

Il quadro è completato da principi di organizzazione e controlli interni, orientati alla prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse. Tra le soluzioni adottabili vi è, ove appropriato, una separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la restante attività bancaria, in particolare l'erogazione del credito. La loro attuazione concreta è guidata dal principio di proporzionalità.

4.5. La nozione di partecipazione

La Sezione I, par. 3 (Definizioni), qualifica come «partecipazione» il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle disposizioni stesse, nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi o finanziari.

Il possesso di azioni è dunque partecipazione soltanto se ha la finalità di creare un legame durevole con l'impresa partecipata. Non vi rientra perciò «il mero possesso di azioni a titolo di

pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto».

4.6. Il limite generale agli investimenti in partecipazioni e immobili

Il limite generale è fissato dalla Sezione II della Parte III, Capitolo 1. Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il **margine disponibile** per investimenti in partecipazioni e in immobili, che è dato dalla differenza fra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti. In altri termini, la somma di immobili e partecipazioni non può superare i fondi propri. Il vincolo, che mira a evitare eccessivi immobilizzi dell'attivo, ha fonte nella disciplina dell'Unione.

Può accadere che, in relazione a eventi particolari, i fondi propri si riducano al punto da far superare il limite. In tal caso l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla disciplina nel più breve tempo possibile.

Ai fini del calcolo del margine disponibile, per «immobili» si intendono gli immobili di proprietà, al netto dei relativi fondi di ammortamento, e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale.

Questa nozione differisce da quella degli investimenti immobiliari in senso proprio (Parte III, Capitolo 10, Sezione I, par. 3), che comprende i beni di proprietà o oggetto di diritto di superficie e quelli provenienti da locazioni finanziarie risolte per inadempimento o scadute senza riscatto, ma non menziona gli immobili acquisiti in locazione finanziaria.

4.7. Il limite delle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (art. 89 CRR)

Per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie la Sezione III della Circolare 285 non detta un limite proprio, ma rinvia direttamente all'art. 89 del Regolamento 575/2013 UE, dedicato alla ponderazione del rischio e alla proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario. Quando le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie superano le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2, CRR, si applica l'opzione prevista dall'art. 89, par. 3, lett. a), CRR.

Il limite massimo è del **15%** del capitale ammissibile dell'ente per ciascuna partecipazione qualificata in un'impresa che non è un soggetto del settore finanziario (par. 1), con un limite complessivo del **60%** del capitale ammissibile per l'importo totale di tali partecipazioni (par. 2). Prima delle modifiche del Regolamento UE 2024/1623 il par. 1 escludeva dalla soglia anche le imprese di estensione diretta dell'attività bancaria, servizi ausiliari, leasing, factoring, gestione di fondi comuni e servizi informatici.

Oltre queste soglie l'acquisizione resta permessa, ma comporta requisiti patrimoniali superiori.

Il par. 3 consente infatti alle autorità competenti di applicare ai casi dei parr. 1 e 2 i requisiti previsti dalla lett. a) o dalla lett. b). La Circolare 285 ha scelto la lett. a), in base alla quale, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, l'ente applica un fattore di ponderazione del rischio del **1250%** al maggiore fra gli importi indicati dalla norma.

Nella determinazione di queste percentuali non si tiene conto, ai sensi dell'art. 91 CRR e della Sezione IV della Circolare, delle partecipazioni acquisite nell'attività di collocamento e garanzia, cioè degli impegni irrevocabili detenuti per non più di cinque giorni lavorativi. Non si tiene conto nemmeno di quelle in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, per la durata del piano e di norma non oltre cinque anni. Le partecipazioni acquisite per recupero crediti restano invece soggette ai limiti.

4.8. Le partecipazioni acquisite nell'attività di collocamento e garanzia

La Sezione IV della Circolare 285 disciplina tre casi particolari, a cominciare dal collocamento. Non si computano nel limite generale le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito del collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, anche svolto tramite consorzi, per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento. I valori mobiliari che restano nel portafoglio di proprietà della banca oltre tale periodo devono invece essere computati nei limiti, salvo che siano classificati nel portafoglio di negoziazione.

Quando un'impresa sceglie un aumento di capitale, in fase di collocamento si affida a più banche, che costituiscono un **consorzio di collocamento**, con una banca capofila, e stipulano un contratto che lega l'impresa al consorzio. Occorre distinguere il collocamento semplice, in cui l'operazione si conclude a prescindere dai risultati raggiunti, dal collocamento con garanzia, in cui le banche si impegnano a sottoscrivere le azioni eventualmente rimaste non collocate. Le azioni acquisite possono essere inserite nel portafoglio di negoziazione oppure mantenute, e in questo secondo caso sono soggette ai limiti.

4.9. Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

Sempre nella Sezione IV, l'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, realizzata mediante conversione dei crediti per consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela, per la complessità e l'elevato grado di incertezza di queste operazioni. Va verificata con attenzione la convenienza economica. La conversione dei crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e che esistano perciò ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

La valutazione avviene attraverso un **piano di risanamento**, finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di norma non superiore a cinque anni. Il piano deve

poi essere approvato dall'organo con funzione di gestione, cioè il consiglio di amministrazione o i suoi componenti delegati.

In questo contesto la banca non può acquisire azioni o altri strumenti della società in difficoltà già in circolazione. Può però sottoscrivere azioni di nuova emissione. Quando l'operazione è svolta da più banche, con l'individuazione di una banca capofila, si parla di **operazione in pool**.

4.10. Le partecipazioni acquisite per recupero crediti

Ancora la Sezione IV prevede che l'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice, oppure di interessenze detenute dal debitore, al fine di recuperare il credito possa essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale, e delle altre condizioni stabilite dalla norma. Anche quando la finalità è il recupero dei crediti, dunque, i limiti restano applicabili.

Le partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società, allo scopo di liquidarne il patrimonio. L'intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di gestione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo.

4.11. Le autorizzazioni per le partecipazioni in banche, imprese finanziarie, assicurative e strumentali

La Sezione V della Circolare 285 riguarda le partecipazioni in banche, imprese finanziarie, assicurative e strumentali. L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia quando la partecipazione, considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti, si trova in uno di due casi. Nel primo supera il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario. Nel secondo comporta il controllo o l'influenza notevole e l'impresa in cui si intende acquisire la partecipazione è insediata in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo «Ambito di applicazione». L'acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali è soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia soltanto nel secondo caso.

Nell'ambito delle partecipazioni a valle in imprese finanziarie l'impostazione è simile a quella dell'art. 19 TUB, che la Circolare lascia comunque ferma per le acquisizioni di una partecipazione o del controllo in una banca o in una capogruppo. La soglia del 10%, tuttavia, è riferita ai fondi propri dell'acquirente e non al capitale della partecipata.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa del richiedente sia tale da sostenere l'acquisizione e se l'ulteriore articolazione organizzativa sia compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata. L'autorizzazione è negata, in particolare, quando per effetto della deduzione della partecipazione dai fondi propri

o del consolidamento dell'impresa partecipata venga meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo.

Una valutazione particolare è svolta quando l'acquisto comporta l'assunzione del controllo di un'altra impresa. L'autorità verifica allora non solo la sostenibilità finanziaria dell'investimento, ma anche i rischi aggiuntivi derivanti dall'attività, bancaria o non bancaria, della società partecipata e l'esistenza di eventuali ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata. La valutazione si estende al complesso aziendale che risulta dall'operazione, come avviene nelle fusioni fra banche.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca non appartenente a un gruppo bancario oppure dalla capogruppo, per gli investimenti propri e per quelli delle controllate. Le acquisizioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative che non richiedono autorizzazione o comunicazione preventiva, ma comportano il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti), sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione.

4.12. Le regole organizzative e di governo societario

La Sezione VII della Circolare 285 detta le regole organizzative e di governo societario. In conformità del principio di sana e prudente gestione, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono essere orientati a prevenire e a gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse fra l'attività di investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la restante attività bancaria, quella creditizia in particolare. Le soluzioni concrete sono rimesse all'autonomia degli intermediari, ma devono essere adeguate alle caratteristiche e alle strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio di proporzionalità, ed essere efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti.

A questo scopo l'organo con funzione di supervisione strategica della banca, o della capogruppo nel caso di un gruppo bancario, approva le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. L'approvazione avviene su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo. Le deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per le eventuali richieste della Banca d'Italia.

Per evitare che i conflitti di interesse insiti nel finanziamento di imprese partecipate dalla banca compromettano la valutazione del merito creditizio, appaiono sufficienti, oltre alle regole di *governance* e ai controlli interni, procedure rigorose e limiti per gli affidamenti ai soggetti collegati, trattati nel capitolo dedicato. Le disposizioni dell'organo di vertice devono inoltre istituire e disciplinare i processi di controllo interni idonei a garantire una corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti agli investimenti partecipativi.

5 | Vigilanza Regolamentare e Governo Societario (Art. 53 TUB)

5.1. Premessa: conflitti di interesse nelle partecipazioni in imprese non finanziarie

Il discorso sulle partecipazioni delle banche in imprese non finanziarie si chiude con i profili di conflitto di interessi, che introducono il tema del governo societario. Le partecipazioni devono essere orientate al criterio della redditività al netto del rischio, e la propensione al rischio va espressa come massimo grado di immobilizzo dei fondi propri ritenuto accettabile. Limiti operativi, controlli e scelte di portafoglio devono essere coerenti con le strategie della banca. Le politiche interne individuano inoltre le altre attività bancarie che possono determinare conflitti di interesse e definiscono soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenirli e a gestirli (Circolare 285, Parte Terza, Cap. 1, Sez. VII).

L'art. 53, comma 1, lett. c), TUB, base legale della disciplina sulle partecipazioni detenibili, è abrogato dal 9 gennaio 2026 dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208; l'art. 4, comma 7, dello stesso decreto prevede però che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative del nuovo art. 57-bis TUB sulle partecipazioni rilevanti, continuino ad applicarsi la versione precedente dell'art. 53 e la relativa disciplina attuativa.

5.2. Art. 53 TUB, lett. d): il governo societario — evoluzione storica e fonti normative

L'art. 53, comma 1, lett. d), TUB comprende tra gli ambiti della vigilanza regolamentare «il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione». La formulazione originaria si riferiva soltanto all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni; il governo societario e i sistemi di remunerazione e incentivazione sono stati aggiunti in seguito. Le regole riguardano perciò tre aspetti: il sistema dei controlli interni, la *corporate governance* e i sistemi di remunerazione dei manager. Una buona organizzazione è il perno del controllo dei rischi. Le norme non indicano quale sia l'assetto migliore, ma impongono regole interne, procedure, funzioni dedicate, strutture e risorse idonee ad assicurare un adeguato controllo dei rischi.

Un tempo la vigilanza sull'organizzazione interna si fondava su un questionario che le banche inviavano alla Banca d'Italia ogni due anni, con una valutazione da 1 a 5. Le modifiche più

importanti sono state l'introduzione, nel 1998, di un capitolo dedicato ai controlli interni e, in attuazione di Basilea III, l'aggiunta di norme di governance che integrano quelle del diritto comune. Le novità più recenti sono l'obbligo per gli organi di vertice di definire un quadro di riferimento per la propensione al rischio e l'attenzione ai controlli di conformità.

Un corpo ampio e dettagliato di norme sulla *corporate governance* è stato emanato per la prima volta nel 2008 (disposizioni della Banca d'Italia del 4 marzo 2008, n. 26410), alla luce della riforma del diritto societario del 2003, che aveva consentito alle banche di adottare i modelli alternativi, monistico e dualistico. Da allora i vincoli sono molto cresciuti: le norme stabiliscono regole prescrittive su aspetti di dettaglio, come il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione. Ciò limita l'autonomia gestionale delle banche e fa parte della risposta del legislatore alla crisi finanziaria.

Oggi le norme sul governo societario sono prevalentemente di matrice europea: il Regolamento (UE) 575/2013 e le direttive **CRD4** e **CRD5**, a cui si aggiunge la **CRD6** (direttiva (UE) 2024/1619), recepita con il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026. Fonte importante sono in particolare gli artt. 91 ss. della direttiva 2013/36/UE. È stato preferito lo strumento della direttiva perché le banche, essendo società, restano in parte soggette al diritto commerciale, materia non ancora perfettamente armonizzata a livello europeo.

La disciplina non varia in funzione del sistema di amministrazione e controllo adottato, cioè **tradizionale, dualistico o monistico**, perché le norme si riferiscono direttamente alle funzioni e non al modello prescelto. Alle materie non regolate in modo specifico si applica in linea teorica il diritto comune. Tuttavia alcune previsioni europee tendono a rendere gli assetti delle banche molto diversi da quelli di una società «classica».

5.3. Circolare 285 — Premessa: finalità e struttura del Capitolo sul governo societario

La disciplina è contenuta nella Circolare 285, Parte I (recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), Capitolo 1. La premessa afferma che efficaci assetti organizzativi e di governo societario sono per tutte le imprese condizione essenziale per perseguire gli obiettivi aziendali, e che per le banche assumono particolare rilievo, in ragione delle caratteristiche dell'attività bancaria e degli interessi pubblici considerati dall'ordinamento. Le disposizioni, coerenti con le regole internazionali (Basilea III) ed europee (CRD4 e CRD5), disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il loro rapporto con la struttura aziendale. Esse formano parte di un sistema più ampio, che comprende i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, i controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti, le operazioni con parti correlate, le politiche di remunerazione, il contrasto al riciclaggio e la disciplina delle società quotate.

Il capitolo si articola in **principi generali** e **linee applicative**. I primi fissano gli obiettivi e lasciano all'autonomia degli intermediari l'individuazione delle soluzioni concrete, secondo il criterio di **proporzionalità**, che tiene conto della dimensione o della complessità della banca.

Le seconde agevolano l'attuazione delle norme generali su aspetti specifici, senza esaurirne il contenuto precettivo.

5.4. Definizioni: organo di supervisione strategica, di gestione e di controllo

Le definizioni di base si riferiscono alle funzioni e non ai sistemi di amministrazione e controllo. L'**organo con funzione di supervisione strategica** è quello nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale, per esempio mediante l'esame e la delibera sui piani industriali o finanziari o sulle operazioni strategiche della società. L'**organo con funzione di gestione** è l'organo, o i componenti di esso, ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, cioè l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della supervisione strategica; il direttore generale, vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione. L'**organo con funzione di controllo** è, a seconda del modello adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione. Le tre funzioni possono essere attribuite a organi diversi o coincidere nello stesso organo, secondo il modello societario, ma la disciplina si applica sempre alle funzioni.

5.5. Sezione II — Scelta del sistema di amministrazione e controllo e progetto di governo societario

La scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo spetta all'assemblea dei soci. Non esiste infatti una corrispondenza univoca tra le caratteristiche di ciascun modello e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa, e perciò le banche scelgono sulla base di un'approfondita autovalutazione. I modelli monistico e dualistico possono rispondere alle esigenze delle banche attive sui mercati internazionali, dove sono più conosciuti, o appartenenti a gruppi in cui prevalgono tali forme. La libertà di scelta risale alla riforma del diritto societario del 2003.

Le motivazioni della scelta devono essere rappresentate in un **progetto di governo societario**, che illustra gli assetti statutari e di organizzazione interna. Il progetto è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo. Deve illustrare le ragioni per cui il modello prescelto è il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa e, per la capogruppo, indicare gli elementi specifici che la riguardano. Va redatto e inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia in fase di costituzione della banca, contestualmente all'istanza di autorizzazione, e in occasione di ogni modifica del sistema adottato, insieme con la richiesta di accertamento relativa alla modifica statutaria.

Il controllo sul governo societario non avviene dunque più soltanto in occasione dell'autorizzazione all'attività bancaria o del provvedimento sulle modifiche statutarie: il progetto deve essere aggiornato e sottoposto all'autorità competente, ove richiesto. Per le banche di credito cooperativo la procedura è semplificata. Esse non sono tenute a predisporre il progetto se adottano lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria o, nei gruppi bancari cooperativi, dalla

capogruppo, e vagliato dalla Banca d'Italia.

5.6. Sezione III — Compiti e poteri degli organi sociali

I compiti e i poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che impediscano una corretta dialettica interna. Quando le funzioni di supervisione strategica e di gestione sono attribuite a organi diversi, come tipicamente avviene nel modello dualistico con consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione, i compiti e le responsabilità dei due organi devono essere chiaramente individuati e distinti. Il primo delibera sugli indirizzi strategici della banca e ne verifica nel continuo l'attuazione; il secondo è responsabile dell'attuazione di tali indirizzi e della gestione aziendale. La distinzione dei ruoli vale anche per i componenti dell'organo in cui le due funzioni coincidono.

Quanto alle linee applicative, gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti e i necessari presidi. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce l'assetto complessivo di governo, approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di lacune o inadeguatezze. Il contenuto delle deleghe nell'ambito dell'organo con funzione di gestione deve essere determinato in modo analitico, con chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

Dopo il recepimento del pacchetto *Capital Requirements* del 2013, la disciplina segue tre linee guida. La prima è la dialettica interna, ottenuta con la distinzione netta tra supervisione strategica e gestione, che vale indipendentemente dal modello adottato. La seconda è il rafforzamento dell'autonomia dell'organo di controllo interno, referente dell'autorità di vigilanza. La terza è l'aumento delle regole e dei presìdi che consentono ai componenti degli organi di agire in modo efficace e sulla base di informazioni adeguate. Diverse prescrizioni mirano a una separazione più netta di quella richiesta dal codice civile o dal codice di autodisciplina delle società quotate, per evitare la concentrazione del potere in poche mani o in un «capo azienda». La scelta risale alla prima direttiva di coordinamento in materia bancaria (dir. 77/780/CEE), che, sulla base dell'esperienza tedesca del modello dualistico, affermò il principio dei «quattro occhi» (*Vier-Augen-Prinzip*).

Per dare attuazione alla *segregation of duties*, l'art. 88 della direttiva 2013/36/UE prevede due vincoli. Il presidente dell'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica, non esercita simultaneamente le funzioni di amministratore delegato nello stesso ente, a meno che l'ente lo giustifichi e le autorità competenti lo autorizzino (art. 88, par. 1, lett. e). Gli enti significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività istituiscono poi un comitato per le nomine, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive (art. 88, par. 2). Il ruolo neutrale del presidente è una deroga incisiva ai modelli diffusi in diversi ordinamenti europei.

Per assicurare la dialettica interna le regole bancarie impongono inoltre che alcune decisioni

strategiche non siano delegabili e siano rimesse collegialmente al consiglio di amministrazione, che resti preservato il potere di proposta dei singoli consiglieri anche nelle materie oggetto di delega, che il contenuto delle deleghe sia puntuale e che l'attribuzione di compiti di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza non comporti ingerenze di quest'ultimo nella gestione. Gli obiettivi strategici non sono quindi affidati a scelte autonome dell'amministratore delegato. La direttiva affida inoltre all'organo di gestione il compito di garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, di sorvegliare il processo di informativa e comunicazione e di assicurare un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza (art. 88, par. 1, lett. b, c e d). Il comitato nomine, da parte sua, tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità che il processo decisionale dell'organo di gestione non sia dominato da un singolo o da un gruppo ristretto di persone in modo da pregiudicare gli interessi dell'ente (art. 88, par. 2).

Per rafforzare l'indipendenza del controllo interno le norme di vigilanza prevedono che l'organo di controllo si avvalga dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e dalle strutture di controllo interno e riceva direttamente anche le relazioni della revisione interna. I suoi componenti non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del gruppo, e deve sussistere uno stretto coordinamento con il soggetto incaricato del controllo contabile. Il consiglio di sorveglianza può procedere ad atti di ispezione e controllo (se ha anche la supervisione strategica, i poteri ispettivi sono esercitati da un comitato costituito al suo interno), e la revoca dei suoi componenti deve essere debitamente motivata. L'organo di controllo interno, un tempo identificabile con il solo collegio sindacale, è il referente dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 52 TUB, disposizione già presente nella legge bancaria del 1936.

5.7. Sezione IV — Composizione e nomina degli organi sociali: principi generali

Dal punto di vista qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi di supervisione strategica, di gestione e di controllo siedano soggetti con cinque caratteristiche. Devono essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Devono avere professionalità adeguate al ruolo, anche negli eventuali comitati interni all'organo, e calibrate sulle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Le competenze devono essere diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo che ciascuno possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca. Devono dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico, nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169. Devono infine perseguire l'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, con autonomia di giudizio.

5.8. Comitati endo-consiliari: nomine, rischi, remunerazioni

Le disposizioni prevedono tre comitati: nomine, rischi e remunerazioni. Sono detti **endo-consiliari** perché non sono formati da persone esterne, ma da consiglieri che vi partecipano ripartendosi il carico di lavoro, e sono costituiti all'interno dell'organo con funzione di super-

visione strategica. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa i tre comitati sono obbligatori. Nelle banche intermedie, con attivo compreso tra 5 e 30 miliardi di euro, è obbligatorio il solo comitato rischi. Nelle banche di minori dimensioni i comitati sono facoltativi e rispondono a concrete esigenze.

Il comitato nomine supporta gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei processi di nomina o cooptazione dei consiglieri; la **cooptazione** è il metodo con cui vengono scelti i nuovi membri di un organo collegiale. Rispetto al diritto societario comune vi sono deroghe: il consiglio individua in via preventiva i candidati e il comitato esprime un parere sulla loro idoneità, cioè sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e simili. Il comitato supporta anche la valutazione di idoneità ai sensi dell'art. 26 TUB.

Il comitato rischi è quello con le maggiori responsabilità. Supporta l'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e di sistema dei controlli interni. In particolare individua e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare. Esamina preventivamente i programmi di attività, compreso il piano di audit, e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo. Esprime infine valutazioni e pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono uniformarsi il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale. Per i compiti del comitato remunerazioni la Circolare rinvia alla disciplina sui sistemi di remunerazione, esaminata più avanti.

5.9. Sezione V — Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente

Il funzionamento corretto ed efficiente degli organi richiede, oltre a una composizione adeguata, flussi informativi, procedure, metodi di lavoro e tempistiche delle riunioni altrettanto adeguati. Assumono perciò particolare rilievo la formalizzazione di prassi operative, come le procedure di convocazione e la periodicità e la durata delle riunioni, che assicurino effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati. Il presidente del consiglio di amministrazione svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri. Egli garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, affinché le deliberazioni siano frutto di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole di tutti i componenti.

Il presidente deve accertarsi che, prima del voto, vi siano le informazioni necessarie per una decisione consapevole, il che avviene mediante flussi informativi regolari verso gli organi. Gli esponenti aziendali devono essere ben informati prima di decidere e astenersi laddove ritengano di non avere le informazioni necessarie: le disposizioni sono vere e proprie norme e non semplici principi.

Il terzo indirizzo della disciplina è accrescere l'efficace funzionamento degli organi e la possibilità per ogni membro di agire sulla base di informazioni adeguate. Le norme bancarie non impongono un regime speciale, ma rendono vincolanti le *best practices* dei codici di *corporate governance*, in primo luogo quelle dell'Ocse e del Comitato di Basilea. Le regole principali sono

cinque. La prima è il limite al numero dei componenti degli organi collegiali, per favorirne l'efficiente funzionamento. La seconda è la previsione di piani di successione per le posizioni di vertice nelle banche di maggiore dimensione, per garantire la continuità aziendale in caso di cessazione dalla carica. La terza è il limite al numero di incarichi di amministratore ricopribili contemporaneamente da un membro dell'organo di gestione (art. 91 dir. 2013/36/UE, c.d. limite al cumulo degli incarichi). La quarta è la costituzione, nelle banche di maggiore dimensione, dei tre comitati specializzati all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica. La quinta è il ricorso a processi di autovalutazione periodica degli organi.

Appositi regolamenti interni definiscono poi tempi, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti: la circolazione delle informazioni consente ai consiglieri privi di deleghe di agire in modo «adeguatamente informato», come richiedono le disposizioni civilistiche.

5.10. Capitolo 3, Sezione I — Il sistema dei controlli interni: definizione, finalità e principio di proporzionalità

Il sistema dei controlli interni è regolato dal Capitolo 3 del Titolo IV, Parte I, della Circolare 285. È un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche: assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione. Le disposizioni definiscono i principi generali di organizzazione, indicano il ruolo e i compiti degli organi aziendali e delineano le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo. Le banche le applicano secondo il **principio di proporzionalità**, cioè tenendo conto del profilo di rischio, della dimensione e complessità operative, della natura dell'attività e della tipologia dei servizi prestati.

La disciplina fissa regole minime e rappresenta la cornice generale del sistema dei controlli. Per gli istituti di vigilanza prudenziale, come l'ICAAP, la concentrazione dei rischi e le partecipazioni detenibili, è integrata dalle specifiche disposizioni di settore. Fa inoltre parte del più ampio complesso di norme su governo e controllo delle banche, che comprende il governo societario, i rischi informatici previsti dal DORA, gli assetti proprietari e i requisiti degli esponenti. Tre punti vanno tenuti fermi: i presidi devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale; la responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze; l'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni deve essere chiaramente definita e formalizzata.

5.11. Le finalità del sistema dei controlli interni e il suo ruolo centrale nell'organizzazione

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento di sette finalità. La prima è la verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali. La seconda è il contenimento del rischio entro i limiti

indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (**Risk Appetite Framework**, «RAF»). Seguono la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali e l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni aziendali. Sono poi la prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite, con particolare riferimento a riciclaggio, usura e finanziamento al terrorismo, e la conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne. Del sistema fanno parte anche i sistemi informatici e di rete, istituiti e gestiti conformemente al DORA e al regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici.

L'antiriciclaggio è richiamato espressamente tra le finalità, ma la disciplina specifica si trova nel d.lgs. 231/2007 e nelle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia. Il concetto di «**conformità**» delle operazioni corrisponde sostanzialmente alla *compliance* e riguarda una delle funzioni più importanti e innovative.

Il sistema ha un ruolo centrale e strategico nell'organizzazione aziendale. Fornisce agli organi la conoscenza necessaria per presidiare i rischi e le loro interrelazioni, orienta i mutamenti delle linee strategiche, presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale e favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. La cultura del controllo non riguarda soltanto le funzioni di controllo, ma coinvolge organi, strutture, livelli gerarchici e personale.

Per realizzare questo obiettivo il sistema deve assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del processo di gestione dei rischi, nonché la sua coerenza con il RAF. Deve prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico e garantire che le anomalie siano portate tempestivamente a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa, e degli organi aziendali se significative. Deve inoltre incorporare procedure specifiche per l'eventuale violazione dei limiti operativi e far conoscere al personale le componenti del sistema e le principali politiche, in particolare quella di compliance.

5.12. Le tre tipologie di controllo: primo, secondo e terzo livello

A prescindere dalle strutture in cui sono collocati, si distinguono tre tipi di controllo. I **controlli di linea**, detti di primo livello, sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Sono effettuati dalle stesse strutture operative, con controlli gerarchici, sistematici e a campione, anche attraverso unità dedicate che riportano ai responsabili delle strutture operative, oppure nel back office, e per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche.

I **controlli sui rischi e sulla conformità**, detti di secondo livello, hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni e la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione, cioè anche le circolari interne. Non possono essere affidati agli stessi soggetti che svolgono i controlli di primo livello, ma sono eseguiti da strutture dedicate, distinte

e autonome rispetto a quelle produttive. Comprendono l'attività di *risk management*, che si occupa del controllo dei rischi, e quella di *compliance*, che verifica la conformità.

La **revisione interna**, o controllo di terzo livello, è l'*internal audit*, un tempo definita «ispettorato interno». È volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione a tutti i livelli e a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e dei sistemi informatici e di rete, conformemente al DORA e al regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici. La valutazione ha cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Le banche rispettano inoltre alcuni principi generali di organizzazione. I processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale sono formalizzati, consentono di individuare in modo univoco compiti e responsabilità e sono idonei a prevenire i conflitti di interessi. In questo ambito deve essere assicurata la necessaria **separatezza** tra le funzioni operative e quelle di controllo. Le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane assicurano infine che il personale abbia le competenze e la professionalità necessarie per le responsabilità attribuite.

5.13. Sezione II — Il ruolo degli organi aziendali nel sistema dei controlli interni (RAF)

Le banche assicurano la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni. A questo scopo formalizzano il **Risk Appetite Framework (RAF)**, cioè il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, che fissa ex ante gli obiettivi di rischio e rendimento e i conseguenti limiti operativi (Allegato C), nonché le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi. Ne assicurano l'applicazione e li riesaminano periodicamente. La responsabilità primaria spetta agli organi aziendali. Il RAF risponde all'esigenza di evitare politiche incontrollate di crescita dei rischi, emersa con la crisi finanziaria del 2007-2009. La formalizzazione di limiti massimi al rischio assumibile favorisce un più efficace esercizio sia dei controlli interni sia di quelli esterni dell'autorità di vigilanza.

I compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica si distinguono in base a tre verbi. Esso definisce e approva il modello di business, con consapevolezza dei rischi a cui questo espone la banca; gli indirizzi strategici, riesaminati periodicamente; gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi. Approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, con i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e i flussi informativi tra le funzioni e verso gli organi, nonché il processo di gestione del rischio, di cui valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e con le politiche di governo dei rischi. Assicura infine che la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business, evitando strutture complesse non giustificate da finalità operative, e che il sistema dei controlli interni e l'organizzazione siano costantemente uniformati ai principi della Sezione I e le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della Sezione III.

L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (il c.d. **rischio di modello**) e,

in una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. Sa inoltre individuare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi. L'organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF. Il corretto funzionamento del sistema si basa, infine, sull'interazione, nell'esercizio dei compiti di indirizzo, attuazione, verifica e valutazione, tra gli organi aziendali, gli eventuali comitati costituiti al loro interno, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le funzioni di controllo.

5.14. Sezione III — Istituzione delle funzioni aziendali di controllo ed esternalizzazione

Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale per le scelte in materia di assetto dei controlli interni, le banche **istituiscono** funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*). La norma usa l'indicativo perché non si tratta di una facoltà: in ogni banca le tre funzioni devono essere sempre presenti. Sono invece **esternalizzabili** i compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo, all'interno o all'esterno del gruppo e nel rispetto del principio di proporzionalità (Cap. 3, Sez. IV, par. 1); restano ferme la responsabilità degli organi aziendali e quella del responsabile della funzione esternalizzata.

Le banche più piccole non hanno di solito personale sufficiente né risorse per svolgere queste funzioni e le affidano perciò a soggetti esterni, probabilmente più esperti ed efficienti, ma che non tengono conto della singola realtà aziendale. Nelle BCC i controlli di terzo livello sono quasi sempre esternalizzati e affidati alla capogruppo.

5.15. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo: compliance, risk management, internal audit

Il **rischio di non conformità alle norme** è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Poiché è diffuso a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nelle linee operative, la prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato, ed è perciò necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale. Tra i principali adempimenti della funzione di conformità vi sono l'ausilio alle strutture aziendali nella definizione delle metodologie di valutazione di tale rischio, l'individuazione di idonee procedure di prevenzione, con la possibilità di richiederne l'adozione, la verifica della loro adeguatezza e l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e del loro impatto su processi e procedure.

Restano ferme le responsabilità della funzione per i compiti previsti da normative specifiche,

come quelle sulle politiche di remunerazione, sulla trasparenza e correttezza verso i clienti e sui conflitti di interesse verso soggetti collegati. La funzione è inoltre coinvolta nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione di tutti i progetti innovativi, inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi, e nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, sia tra le diverse attività della banca sia con riferimento a dipendenti ed esponenti aziendali.

La crescita dei controlli di conformità deriva dall'attenzione che le autorità dedicano non solo alla disciplina prudenziale, ma anche al rischio operativo e al rischio di reputazione. Il **rischio operativo** è il rischio di subire perdite derivanti da inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni; ne fa parte il **rischio giuridico**, cioè il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti. Il **rischio di reputazione** è il rischio, attuale o prospettico, di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza. La violazione di regole, anche non specifiche dell'attività bancaria, può accrescere entrambi.

La funzione di controllo dei rischi ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. Mentre la compliance si occupa dei profili giuridici e aziendalistici, il risk management ha un taglio maggiormente quantitativo; tutti i controlli interni sono comunque coordinati fra loro.

La funzione di revisione interna, coerentemente con il piano di audit, verifica anche con accertamenti di natura ispettiva la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi, sia nella direzione generale della banca sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e con la propensione al rischio, ma sono condotti anche accertamenti casuali e non preannunciati. Monitora inoltre la conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali e verifica il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega e il corretto utilizzo delle informazioni disponibili.

5.16. Capitolo 2 — Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

La disciplina delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione è contenuta nel Capitolo 2 del Titolo IV, Parte I, della Circolare 285. È adottata sulla base degli artt. 53 e 67 TUB e dà attuazione alle previsioni in materia della direttiva 2013/36/UE (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (**CRD V**), tenendo conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell'**EBA** e dell'**FSB**. Le fonti sono quindi il Regolamento 575/2013, la CRD4, le linee guida dell'EBA e i *Regulatory Technical Standards* emanati dalla Commissione europea su proposta dell'EBA. La direttiva (UE) 2019/878 consente agli Stati di stabilire norme meno rigorose per le banche di piccole dimensioni, per le quali le misure risultano eccessivamente onerose.

I sistemi di remunerazione e incentivazione devono essere in linea con i valori, le strategie e

gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e tali da evitare incentivi distorti, che possano indurre a violazioni normative o a un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e per il sistema finanziario. Adeguati meccanismi retributivi favoriscono la competitività e il buon governo, perché attraggono e mantengono soggetti con professionalità adeguate, ma devono essere coerenti anche con gli obiettivi di finanza sostenibile, che considerano i fattori ambientali, sociali e di governance (**ESG**), e con le politiche di prudente gestione del rischio, comprese quelle sui crediti deteriorati.

Le forme di retribuzione incentivante basate su strumenti finanziari, come le *stock option*, o collegate alla performance aziendale devono essere coerenti con il RAF e con le politiche di governo e gestione dei rischi, tenere conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari ed evitare incentivi in conflitto con l'interesse della società nel lungo periodo.

Per evitare aggiramenti, le banche assicurano che il personale non sia remunerato tramite veicoli, strumenti o modalità elusive, anche con riguardo, nei gruppi, alle succursali e filiazioni estere, e gli richiedono, con specifiche pattuizioni, di non ricorrere a strategie di copertura personale o ad assicurazioni sulla retribuzione che possano alterare l'efficacia di queste regole. La ragione della disciplina sta nell'esperienza della crisi finanziaria: le politiche incentivanti precedenti avevano contribuito alla crescita non controllata dei rischi, perché gli amministratori puntavano ad aumentare i profitti di breve termine in conflitto con l'interesse a una sana e prudente gestione nel lungo periodo. Per evitare il conflitto di interessi la normativa europea ha fissato limiti precisi alle remunerazioni incentivanti e regole di governance perché la remunerazione dei *top manager* sia valutata in modo approfondito e trasparente dagli organi competenti e correlata ai risultati di lungo periodo.

La vincolatività delle regole è rafforzata dall'art. 53, comma 4-*sexies*, TUB, che prevede la nullità di qualunque patto o clausola non conforme. Per favorire la trasparenza i compensi dei membri degli organi e delle altre figure apicali sono pubblicati sul sito web della banca, e sussistono obblighi informativi verso autorità e mercato. La disciplina riguarda in particolare il **personale più rilevante**, cioè le figure aziendali in grado di incidere sul profilo di rischio della banca: sicuramente i membri degli organi societari e gli altri soggetti dell'alta amministrazione, come il direttore generale. L'EBA ha emanato norme puntuali per l'individuazione dei *risk-takers*.

All'assemblea è attribuito un ruolo cruciale, per favorire la consapevolezza e il controllo degli azionisti in funzione complementare al controllo pubblico esterno. Oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi da essa nominati, l'assemblea approva le politiche di remunerazione e incentivazione degli organi e del restante personale, i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica e la remunerazione per particolari cariche dei membri del consiglio di sorveglianza. Compiti importanti spettano al comitato remunerazioni e agli altri organismi di controllo interno, i cui membri non possono godere di remunerazioni incentivanti.

Per allineare gli incentivi agli interessi di lungo termine della banca, la parte variabile della remunerazione è strettamente collegata alla performance aziendale. Le regole principali sono cinque. Deve esservi un bilanciamento tra componente variabile e componente fissa, con un rapporto tra variabile e fisso non superiore al 100%. La componente variabile è parametrata a indicatori di performance e misurata al netto dei rischi. Il periodo di valutazione della performance è almeno annuale, ma preferibilmente pluriennale. Il pagamento è differito, almeno in parte (40%), per un periodo non inferiore a 4-5 anni, che diventano almeno 5 per le banche significative. Operano infine meccanismi di correzione *ex post* (*malus* o *claw back*), che possono ridurre o azzerare la parte variabile, soprattutto in caso di risultati gestionali significativamente inferiori agli obiettivi stabiliti o negativi.

Analoghi principi valgono per i trattamenti pensionistici e per i compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della cessazione anticipata dalla carica (*golden parachutes*), che devono essere collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti dalla persona e dalla banca. L'EBA chiede inoltre alle banche di adottare *gender neutral remuneration policies*.

5.17. Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

Tra le disposizioni prudenziali rientrano le regole sulle operazioni con i «soggetti collegati», volte a evitare che questi influenzino le scelte gestionali. Potrebbero infatti essere compromesse l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni sulla concessione di finanziamenti. I **soggetti collegati** sono una «parte correlata» e i soggetti a essa connessi in virtù di legami societari o familiari. Le **parti correlate** sono in primo luogo gli esponenti aziendali, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca, in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente ad altri, o un'influenza notevole. Lo sono anche le società controllate o sottoposte a influenza notevole da parte della banca o di una società del gruppo bancario. Le regole danno peso particolare ai conflitti verso le imprese collegate, specie industriali, verso le quali la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

Contro questi rischi sono previsti limiti quantitativi agli affidamenti, nonché regole procedurali e organizzative. I limiti quantitativi sono rapportati al patrimonio e alle attività di rischio della banca o del gruppo bancario verso i soggetti collegati e sono differenziati per tipologia di soggetti, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei rischi. I crediti e le altre attività di rischio verso i soggetti collegati non possono comunque superare il 20% del patrimonio individuale della banca; per i maggiori rischi di conflitto nelle relazioni banca-industria, i limiti sono più stringenti per le parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

Le regole procedurali per l'assunzione di attività di rischio rispondono anche all'art. 136 TUB, che impone speciali cautele per le obbligazioni assunte dalla banca o da altra società del gruppo verso gli esponenti della banca e delle società del gruppo. Le banche quotate sono soggette anche alle regole Consob in attuazione dell'art. 2391-*bis* c.c. su interessi degli amministratori e

operazioni con parti correlate. Le disposizioni di vigilanza prevedono criteri omogenei a quelli Consob, così che le due normative possano essere rispettate con un solo procedimento deliberativo, e in entrambe le discipline gli amministratori indipendenti hanno un ruolo rilevante nel processo decisionale. Le regole sui controlli interni, infine, attribuiscono compiti e responsabilità agli organi aziendali per prevenire e gestire i conflitti di interesse, con obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

6 | Vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia (art. 53-bis TUB)

6.1. Circolare 285: sistema informativo e continuità operativa (cenni conclusivi sul governo societario)

Il tema del governo societario si chiude con alcune precisazioni contenute nella Circolare 285, che raccoglie le norme di recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD4) e rinvia al regolamento (UE) n. 575/2013 per i principali istituti di vigilanza, laddove gli ordinamenti nazionali non abbiano discrezionalità; contiene inoltre le misure di vigilanza prudenziale non armonizzate. Quanto alle remunerazioni, i sistemi di incentivazione non sono di per sé dannosi e, se adeguati, possono favorire la competitività e il buon governo delle banche (Parte I, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 5). Resta però l'obbligo, per le banche, di richiedere al personale con specifiche pattuizioni di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione che possano inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi.

Per il forte sviluppo della tecnologia, la Banca d'Italia (BI) ha regolamentato anche il **sistema informativo** delle banche, ritenendo essenziale presidiarne i rischi in via preventiva. La materia è nel Capitolo 4 del Titolo IV della Parte I della Circolare 285. Dopo il 51° aggiornamento (atto di emanazione del 3 febbraio 2026) il capitolo non contiene più regole proprie sul rischio informatico: rinvia al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e ai relativi atti delegati e conserva le disposizioni specifiche sui servizi di pagamento. Il Capitolo 5 tratta la **continuità operativa**, da intendersi come corollario di un corretto utilizzo del sistema informativo; per la continuità operativa delle TIC rinvia all'art. 11 del regolamento DORA.

6.2. Art. 53-bis TUB: origine, finalità e principio di proporzionalità dei poteri di intervento

L'art. 53-bis TUB nasce in attuazione della CRD4: il comma 3 dell'art. 53, relativo agli interventi di carattere specifico della BI, è divenuto un articolo a sé stante. La norma non elenca gli obiettivi dei poteri di intervento, la cui finalità generale si ricava dall'art. 5 TUB: sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia. La Circolare 269 assegna poi all'azione di

intervento tre finalità, che restano valide come scopi sottesi ai poteri: garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, sanando le gestioni aziendali problematiche; garantire il rispetto della normativa vigente; prevenire eventuali deterioramenti tecnici. Sono tutti interventi di carattere preventivo: se dalla vigilanza informativa o ispettiva emergono problemi, la BI ha l'obbligo di intervenire con provvedimenti che sanino le anomalie.

Gli interventi della BI devono rispettare il **principio di proporzionalità**, cioè devono essere commisurati alla valutazione complessiva della banca. A questo scopo la BI tiene conto di elementi oggettivi e soggettivi. Sul piano oggettivo, gli strumenti affidati alla BI sono molteplici e occorre individuare quello più adatto al caso concreto. Sul piano soggettivo, la scelta va rapportata alla banca su cui lo strumento verrà usato, in base alle capacità dimostrate dagli esponenti aziendali negli anni e alla loro potenziale attitudine "ricettiva", cioè alla capacità di recepire e dare seguito alle indicazioni di vigilanza.

La proporzione si misura su una scala di valutazione: la BI attribuisce a ogni banca meno significativa un punteggio da 1 a 4, mentre per le banche significative la valutazione prudenziale spetta alla BCE (regolamento (UE) n. 1024/2013, art. 4, par. 1, lett. f), e art. 6, parr. 4-6). Con un punteggio pari a 1 o 2 la BI si limita di solito a una vigilanza "leggera", fatta di atti di *moral suasion* o di lettere che fanno emergere le anomalie rilevate e invitano la banca ad agire per risanare la situazione. La Circolare 269 inquadra questi interventi come preventivi ("richiami, inviti o raccomandazioni"). Non hanno un riscontro normativo specifico nel TUB, ma nulla vieta alla BI di scrivere o di rivolgersi verbalmente agli esponenti. Quando la BI "invita" una banca, di fatto la obbliga, mentre una semplice preghiera, ad esempio di compilare un questionario, chiede soltanto un favore.

Con un punteggio pari a 3 la BI necessita invece di strumenti più forti e incisivi, che sono quelli descritti dall'art. 53-bis. Con un punteggio pari a 4 la Circolare 269 prevede un'azione molto incisiva: controlli intensificati e, di norma, interventi correttivi, nonché, per le banche in situazione fortemente deteriorata, le misure di intervento precoce ai sensi degli artt. 69-noviesdecies e 69-vicies-semel TUB; non ne discende automaticamente la liquidazione coatta amministrativa. Del resto tra punteggio e azione non vi è alcun automatismo (Modulo Azione di vigilanza, Livello 1, Capitolo 1, par. 1.2): interventi correttivi sono possibili anche con punteggio 2, se singoli profili sono sfavorevoli, e già al punteggio 3 sono richiamati lettere, convocazione degli esponenti e accertamenti ispettivi.

6.3. Art. 53-bis, comma 1: i poteri di intervento specifico di BI (lettere a-e)

Il comma 1 dell'art. 53-bis TUB elenca cinque poteri che la BI può esercitare nei confronti delle banche vigilate.

La lettera a) consente di convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche, singolarmente o collegialmente. La previsione deroga al diritto comune: nelle società ordinarie il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente (art. 2381 c.c., salvo diversa previsione

dello statuto) e non da un'autorità esterna. L'intervento del tribunale, su richiesta dei soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e un decimo nelle altre (art. 2367 c.c.), riguarda invece l'assemblea e non il consiglio. La convocazione dell'organo collegiale come tale, con ordine del giorno fissato, è oggetto delle lettere b) e c). Dopo la CRD4 i "dirigenti" sono diventati il "personale", con una platea più ampia.

La lettera b) consente di ordinare, ad esempio con una lettera, la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e di proporre l'assunzione di determinate decisioni. Poiché la fusione coatta non esiste più, per una banca ritenuta incapace di sopravvivere in autonomia la BI può ordinare la convocazione del consiglio di amministrazione ponendo all'ordine del giorno il progetto di fusione con una determinata banca. La lettera c) completa il meccanismo: se gli organi competenti non ottemperano a quanto previsto dalla lettera b), ad esempio ignorando la lettera di convocazione, la BI può procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali.

La lettera d) è la più ampia. Essa permette alla BI di adottare, per le materie indicate nell'art. 53, comma 1, e ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario (estensione dovuta alla CRD4, d.lgs. 72/2015). I provvedimenti possono riguardare l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio; il divieto di pagare interessi sugli strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza. Possono riguardare anche limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni, quando necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale, e, per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali. Rientrano infine l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance, e l'imposizione di prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività.

L'elenco è in vigore dal 9 gennaio 2026 (d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208); il requisito di fondi propri aggiuntivi era già stato inserito dal d.lgs. 182/2021. Mentre l'art. 53, comma 1, contiene misure generali, la lettera d) consente provvedimenti specifici per una singola banca. Per non falsare la competizione all'interno del sistema, questi interventi devono essere sempre adeguatamente motivati e possono essere adottati solo in chiave restrittiva.

La lettera e) attribuisce il potere di disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca. Introdotto nel 2015 a seguito della CRD4, è il c.d. potere di ***removal***. La rimozione può riguardare uno o più esponenti, ma non l'intero organo: in teoria la BI potrebbe rimuoverne tutti i componenti, ma con un apposito provvedimento per ciascuno. Nell'amministrazione straordinaria (art. 70 TUB, scioglimento degli organi) e nell'intervento precoce (art. 69-viciessemel TUB) è prevista invece la rimozione dell'organo in blocco.

La lettera richiama espressamente l'art. 26 TUB: la rimozione non è disposta quando ricorrono gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi di quell'articolo, cioè quando sono venuti meno i requisiti di onorabilità e professionalità, salvo che sussista urgenza di provvedere. La norma segna in parte un cambio di impostazione. Il potere di *removal* è infatti esercitato secondo principi di discrezionalità amministrativa nei confronti di quei soggetti che la BI non ritiene adeguati, anche qualora possiedano tutti i requisiti previsti dalla legge, e riduce così la libertà dell'imprenditore di scegliere gli esponenti aziendali.

6.3.1. Misure correttive, Srep e poteri dell'art. 53-bis

L'analisi delle informazioni comunicate dalle banche (analisi «cartolare») spetta alla BCE per le banche significative e alla BI per quelle meno significative. Si svolge secondo il *Supervisory Review and Evaluation Process* (**Srep**), che mira a formulare un giudizio complessivo sulla banca e ad attivare, ove necessario, le opportune misure correttive. Per la BI le modalità sono illustrate nella Circolare 285 e nella Circolare 269 del 2008 (*Guida per l'attività di vigilanza*), che fissa principi e linee guida per garantire la coerenza dei comportamenti e la trasparenza dell'azione amministrativa. Dal 2018 le disposizioni adeguano le prassi italiane alla metodologia Srep del meccanismo di vigilanza unico per le banche *less significant*, che adatta quella usata dalla BCE per le *significant* tenendo conto del principio di proporzionalità.

La base normativa delle misure correttive è nell'art. 104 della direttiva 2013/36/UE e nell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013: l'autorità di vigilanza può richiedere alle banche una pluralità di interventi, che si intensificano al peggiorare delle condizioni dell'intermediario, dalla richiesta di rafforzamento patrimoniale fino a provvedimenti molto incisivi come la restrizione delle attività, il divieto di determinate operazioni e il divieto di distribuire utili. L'art. 104 è recepito dall'art. 53-bis, comma 1, lett. d), TUB, mentre la lett. e), introdotta nel 2015 per recepire le direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, attribuisce un potere prima non previsto dall'ordinamento italiano. Questi poteri si sovrappongono in parte a quelli di intervento precoce, affidati alle stesse autorità dalla direttiva 2014/59/UE, che nella fase pre-crisi attribuisce anche la rimozione di uno o più esponenti. La linea di confine tra misure correttive e misure di intervento precoce non è netta, e la scelta degli strumenti più idonei nel caso concreto è affidata alla discrezionalità dell'autorità.

Dopo la crisi finanziaria i poteri correttivi hanno assunto carattere ordinario: possono essere adottati anche se non ricorrono circostanze eccezionali e la banca non è prossima al dissesto, e la richiesta di requisiti patrimoniali più elevati dei minimi europei può essere effettuata in via ordinaria. Prima della crisi misure simili erano adottate solo in presenza di gravi carenze patrimoniali e finanziarie: oggi il modello di vigilanza è più intrusivo nelle scelte gestionali. Un limite deriva dall'art. 104-bis della direttiva 2013/36/UE (CRD V, 2019): il requisito di fondi propri aggiuntivo può essere imposto per coprire i rischi incorsi da singoli enti a causa della loro attività, compresi quelli che rispecchiano l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul profilo di rischio del singolo ente. Le misure correttive rispondono dunque alla situazione specifica di una banca e non possono essere applicate in modo generalizzato di fronte a un mercato avverso: l'autorità svolgerebbe un ruolo regolamentare che non le spetta.

Le richieste di patrimonializzazione ai sensi dell'art. 104, affidate a scelte discrezionali delle autorità, sono misure di «secondo pilastro» di Basilea; i requisiti minimi, di «primo pilastro», sono invece negoziati dai paesi aderenti al Comitato di Basilea e definiti direttamente dall'accordo. Le misure correttive, inoltre, non conseguono immediatamente allo Srep e alla comunicazione dei risultati: segue una fase di dialogo con la banca sulla situazione, sulle criticità emerse e sulle possibili misure, per iscritto (scambio di lettere) o oralmente (incontri con il *management*). La BCE può richiedere documenti e organizzare audizioni con gli esponenti aziendali (art. 11 del regolamento (UE) n. 1024/2013). La BI ha poteri ulteriori: oltre a chiedere documenti o convocare gli esponenti, può forzare gli intermediari ad assumere decisioni gestionali, convocando gli organi con ordine del giorno fissato e, in caso di inerzia, procedendo direttamente alla convocazione.

6.4. Art. 53-bis, comma 2: estensione del potere di convocazione ai soggetti che ricevono funzioni esternalizzate

Il comma 2 dell'art. 53-bis consente alla BI di convocare anche gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali. Il potere si estende così a soggetti terzi che normalmente non sarebbero vigilati, ma che svolgono per conto della banca funzioni affidate in *outsourcing*. Dopo il d.lgs. 182/2021 (art. 1, comma 13, lett. b), che ha soppresso le parole "essenziali o importanti", la previsione non è più limitata alle sole funzioni essenziali o importanti.

7 La Vigilanza Ispettiva

7.1. Introduzione: la vigilanza ispettiva

La vigilanza **ispettiva** completa la vigilanza regolamentare e quella informativa e si distingue per il maggiore potere autoritativo di cui dispone l'autorità. Le ispezioni sono controlli effettuati presso le sedi della banca, in genere negli uffici in cui è insediata la direzione generale. Permettono di osservare direttamente aspetti della gestione che i controlli basati sulle informazioni trasmesse dagli intermediari valutano con difficoltà, come il corretto funzionamento dell'organizzazione aziendale o le prassi seguite nel governo dell'azienda. Servono inoltre a verificare l'esattezza dei dati che le banche inviano all'organo di vigilanza.

Perché l'ispezione sia efficace, deve essere strettamente collegata alla vigilanza informativa. Sia le ispezioni generali a carattere periodico sia quelle disposte quando la situazione della banca presenta squilibri rilevanti sono preparate dagli ispettori insieme agli uffici che svolgono in via ordinaria il controllo sulle informazioni ricevute. In alcuni casi è proprio quest'ultimo a far emergere carenze gestionali che impongono una verifica presso la sede. Rispetto alla precedente legge bancaria il contenuto della disciplina è cambiato poco con il TUB, anche se alcune differenze di formulazione dell'art. 54 hanno un significato preciso.

7.2. Art. 54 TUB, comma 1: il potere ispettivo di Banca d'Italia

Il primo comma dell'art. 54 TUB è molto breve ed è l'unico a riguardare l'attività di vigilanza esercitata sulle banche italiane. Stabilisce che la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e presso i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali, e può richiedere l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari. Il potere di richiesta è dunque ampio, perché la Banca d'Italia valuta da sé quali atti servano all'accertamento. Il d.lgs. 182/2021, in vigore dal 30 novembre 2021, ha soppresso le parole «essenziali o importanti»: l'ispezione presso i soggetti esterni non è dunque più limitata alle sole funzioni essenziali o importanti.

Il testo si comprende meglio confrontando alcune scelte lessicali con quelle della precedente legge bancaria. La prima riguarda il verbo. L'art. 31, comma 2, r.d.l. 375/1936 prevedeva che l'Ispettorato potesse **disporre** ispezioni, formula che lasciava intendere che l'attività fosse delegabile. L'art. 54 dice invece che la Banca d'Italia può **effettuare** ispezioni, per chiarire che l'attività non può essere delegata in alcun modo e spetta soltanto alla Banca d'Italia. La precisazione non è superflua, perché esistono ordinamenti, come quello del Regno Unito, in cui

la banca centrale non ispeziona direttamente ma delega la verifica a società di revisione.

La seconda differenza riguarda i soggetti. La legge del 1936 parlava di ispezioni svolte «a mezzo di funzionari», cioè di personale con un certo grado, come quadro o dirigente. Oggi l'attività può essere affidata ai **dipendenti**, categoria molto più ampia. Come in passato si formano gruppi ispettivi interni alla Banca d'Italia, ma la legge non richiede più che il capogruppo abbia un determinato grado. La Guida per l'attività di vigilanza richiama invece il grado, per esempio per individuare il sostituto del capogruppo quando la lettera di incarico non lo indica.

La terza precisazione riguarda il verbo "può". Non rende l'ispezione facoltativa, perché la vigilanza ispettiva è un'attività di vigilanza al pari delle altre. Il potere indica invece la libertà della Banca d'Italia nel determinare tempi e modalità degli accertamenti.

Per le modalità concrete la Banca d'Italia si avvale della Guida per l'attività ispettiva, un tempo documento riservato. Oggi la parte ispettiva è pubblica nella Guida per l'attività di vigilanza (Circolare 269 del 7 maggio 2008). Poiché la legge non fissa il metodo, le ispezioni sono libere nelle modalità, ma devono rispettare i principi dell'azione amministrativa. Per uniformare l'azione di vigilanza, la parte III della Guida stabilisce «percorsi di analisi» (Pda) dettagliati, articolati per aree di indagine coerenti con l'approccio del sistema di analisi aziendale seguito nella vigilanza sulle informazioni e con le caratteristiche degli intermediari.

7.3. Tipologie di ispezioni

Secondo la classificazione tradizionale, le ispezioni si distinguono in due coppie di categorie. La prima oppone le ispezioni **periodiche** a quelle **straordinarie**. Tutte le banche sono ispezionate periodicamente: le banche di minori dimensioni, comprese le BCC e le banche popolari, in media ogni 4 anni, quelle maggiori ogni 6 o 7 anni. Le ispezioni straordinarie sono invece svolte a intervalli più brevi. Poiché per la stessa banca si ripetono a distanza di anni, le ispezioni possono durare anche mesi, in modo da consentire agli ispettori di raccogliere tutte le informazioni necessarie. Le banche hanno interesse a collaborare, perché subire un'ispezione richiede tempo e personale da dedicare agli ispettori.

La seconda coppia oppone le ispezioni **generali**, che analizzano l'attività della banca nel suo complesso, a quelle **settoriali**, concentrate su un singolo aspetto. Un tempo quasi tutte le ispezioni erano generali. Oggi quelle settoriali sono aumentate, soprattutto per controllare il rispetto di discipline delicate, come la trasparenza verso la clientela o la normativa antiriciclaggio. Si diffondono inoltre le ispezioni di **follow up**: se un'ispezione ha portato a costatazioni e la banca è stata obbligata ad adottare misure correttive, è probabile che ne sia disposta una straordinaria per verificare che la banca stia effettivamente agendo come le è stato imposto. Di norma le ispezioni periodiche sono generali e quelle straordinarie settoriali.

Le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, parte III, capitolo 8, sezione I) precisano che le ispezioni mirano ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia svolta nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. L'attività è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario ed è focalizzata sui

rischi rilevanti, sulla governance e sui controlli interni. Frequenza e tipologia sono definite in base a una pianificazione annuale.

Le disposizioni distinguono cinque tipi di ispezione. Quelle a **spettro esteso** esaminano la complessiva situazione aziendale. Quelle **mirate** riguardano determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali. Quelle **tematiche** riguardano aspetti di carattere generale rilevanti per l'intero sistema creditizio e finanziario. Quelle di **follow-up** verificano lo stato di realizzazione delle misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari. Quelle di **compliance** verificano il rispetto delle norme sulla tutela delle relazioni con la clientela, sull'usura e sul contrasto al riciclaggio.

Cambia dunque la terminologia: le ispezioni generali diventano a spettro esteso, quelle settoriali diventano mirate, e compare la categoria delle tematiche, assente nello schema tradizionale. Nella Guida per l'attività di vigilanza le ispezioni tematiche sono considerate un tipo particolare di ispezioni mirate e la distinzione si fa per materia: prudenziale, di tutela e antiriciclaggio. Ai fini della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può ispezionare le banche, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e i soggetti ai quali le une e gli altri abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.

Quanto al preavviso, la Banca d'Italia non annuncia quando avverrà l'ispezione. La BCE, invece, conduce le ispezioni *in loco* previa notifica all'autorità di vigilanza nazionale, ma i suoi funzionari possono accedere ai locali della banca anche senza preavviso (art. 12 reg. (UE) n. 1024/2013). Alle ispezioni si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla trasparenza amministrativa della legge 241/1990, come dispone l'art. 4, comma 3, TUB. L'effetto sorpresa ha perso peso nel tempo: un tempo ci si recava subito alla cassa per scoprire anomalie, mentre oggi le operazioni sono registrate nel sistema informatico, dove si possono compiere verifiche in ogni momento, e il contante in cassa è sempre meno.

7.4. Art. 54 TUB, commi 2-4: la cooperazione con le autorità estere

I commi da 2 a 4 dell'art. 54 disciplinano la collaborazione con le autorità di altri Stati. Poiché vale il principio dell'*home country control*, le autorità di vigilanza devono collaborare fra loro, secondo il **principio di leale collaborazione**.

Il comma 2 riguarda le succursali di banche italiane stabilite in uno Stato dell'Unione europea. La Banca d'Italia può chiedere alle autorità competenti di quello Stato di effettuare gli accertamenti presso le succursali, invece di recarvisi personalmente, oppure può concordare altre modalità di verifica. La seconda ipotesi riguarda i Paesi in cui l'attività ispettiva è delegabile. Il Regno Unito, dove la Bank of England delega la verifica a società di revisione, dopo l'uscita dall'Unione rientra invece tra gli Stati terzi del comma 4.

Il comma 3 rovescia la prospettiva. Le autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite in Italia di banche da esse autorizzate. Se le autorità estere lo

richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti oppure concordare altre modalità di verifica.

Il comma 4 riguarda gli Stati terzi, cioè quelli esterni all'Unione europea. La collaborazione è facoltativa, perché la Banca d'Italia «può» concordare modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori, ed è possibile solo a condizione di **reciprocità**.

7.5. Svolgimento degli accertamenti: soggetti, poteri e fasi dell'ispezione

Le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, parte III, capitolo 8, sezione II) stabiliscono che le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Per acquisire la documentazione necessaria, gli ispettori hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'azienda ispezionata. Gli accertamenti nei confronti delle banche, o dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, si svolgono di norma presso gli uffici della direzione generale. Gli ispettori possono recarsi anche presso le dipendenze, in Italia e all'estero, se lo ritengono necessario ai fini dell'indagine.

Le disposizioni dicono poco sul modo in cui l'ispezione si svolge, ma la prassi della Banca d'Italia, divenuta col tempo più trasparente, consente di ricostruire cinque fasi. La prima è la **pianificazione**. Le autorità di vigilanza predispongono un piano ispettivo, che stabilisce quali intermediari saranno ispezionati e con quale tipo di ispezione, generale o settoriale. Il piano può essere rivisto, per esempio inserendo ispezioni straordinarie.

La seconda fase è il **conferimento dell'incarico** ai dipendenti designati. Se la banca ispezionata è accentrata, l'incarico è affidato dal Governatore o da un membro del direttorio; se è decentrata, da una filiale provinciale della Banca d'Italia. Per le ispezioni generali l'incarico è di norma affidato a un gruppo ispettivo di almeno due dipendenti, non a una persona singola. La lettera d'incarico stabilisce che un determinato dipendente svolgerà l'ispezione presso una certa banca e vale come ordine di incarico.

La terza fase riguarda la designazione del personale, guidata da due criteri. Il primo è evitare persone che abbiano già dei pregiudizi, come i dipendenti che svolgono la vigilanza informativa su quella banca. Il secondo è puntare sull'**eterogeneità delle competenze**: il gruppo comprende, per esempio, chi ha maggiori competenze giuridiche e chi è più esperto nella lettura dei bilanci. L'assenza di pregiudizi non equivale a scarsa conoscenza della banca. Ricevuta la lettera d'incarico, il gruppo ispettivo avvia perciò una **fase di pre-ispezione**, in cui esamina documenti come lo SREP, la precedente valutazione annuale della Banca d'Italia e i rapporti ispettivi precedenti.

La quarta fase è lo svolgimento vero e proprio, che segue **criteri modulari**. Gli ispettori analizzano prima documenti più generali, come i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e il registro degli esposti. Passano poi ad aspetti più quantitativi,

come i crediti erogati o le attività di investimento. Devono inoltre valutare l'ambiente in cui operano e l'affidabilità delle persone con cui si confrontano.

L'ultima fase è la **redazione del rapporto**, a ispezione conclusa. Perché le valutazioni sulle banche non dipendano da chi ha svolto l'ispezione, è necessario un confronto con il capo dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia che si occupa di vigilanza ispettiva.

7.6. Struttura del rapporto ispettivo

Nello schema tradizionale il rapporto ispettivo si divide in due parti. La **parte aperta** è consegnata alla banca ispezionata e comprende le **costatazioni**, cioè i rilievi veri e propri, che possono portare a sanzioni, e le **ulteriori osservazioni**, che non darebbero luogo a sanzioni ma che la Banca d'Italia vuole comunque comunicare. La **parte chiusa** resta alla Banca d'Italia e comprende la riclassificazione di alcune voci di bilancio e di matrice, cioè brevi relazioni tecniche con schemi che offrono un quadro della banca, e il giudizio sugli esponenti bancari e sulle prospettive dell'azienda.

Lo schema è oggi cambiato. Il rapporto consegnato alla banca si articola in "obiettivi dell'ispezione", "considerazioni di sintesi" e "analisi delle risultanze", che comprende i rilievi e l'analisi di contesto. Un documento separato, i "Riferimenti Tecnici per la Vigilanza", resta alla sola struttura di vigilanza. Per la consegna del rapporto la Banca d'Italia organizza un'apposita riunione.

La parte aperta è destinata agli organi aziendali. Fa loro conoscere le carenze rilevate, in un'ottica di dialogo con gli organi gestionali, e comunica gli eventuali fatti sanzionabili, da cui nasce uno specifico procedimento in contraddittorio con gli interessati. La parte chiusa, detta anche «riferimenti riservati», è destinata agli uffici della Vigilanza e contiene la valutazione degli ispettori sulla situazione aziendale. Può contenere anche informazioni su fatti censurabili in sede penale: in virtù dell'art. 7 TUB sul segreto d'ufficio, spetta esclusivamente al Governatore riferirne all'autorità giudiziaria competente. La prima pagina del rapporto riporta i dati identificativi della banca, cioè il nome, il codice ABI, le date di inizio e di chiusura dell'ispezione e i nomi degli ispettori. Il rapporto non equivale a una revisione contabile, e questa precisazione compare nel testo stesso. Il procedimento sanzionatorio è esaminato nel capitolo dedicato alla disciplina sanzionatoria.

7.7. Che cosa emerge da un rapporto ispettivo

Due rapporti ispettivi, uno meno recente e uno più recente, mostrano il tipo di accertamenti che emergono dalla parte aperta. Il primo riguarda una banca in gravissima difficoltà, commissariata mentre l'ispezione era ancora in corso. Per questo il rapporto, che normalmente è consegnato alla banca, in particolare ai presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fu portato a conoscenza del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza.

Le costatazioni procedono dal generale al particolare: partono dal contesto e dalla debolezza strutturale della banca. Rilevano la mancata indipendenza della banca, condizionata dagli enti

di riferimento proprietario e ancora lontana dall'idea che le banche sono imprese a tutti gli effetti, dopo il passaggio dalla precedente legge bancaria al TUB. Ricordano che gli stessi rilievi erano già stati mossi nella precedente ispezione, per sottolinearne la gravità. Anche gli indirizzi strategici, rivolti al breve periodo e alla conservazione degli schemi tradizionali in un'epoca in cui non esisteva ancora l'organo con funzione di supervisione strategica, e la redditività, ormai segnata da perdite sistematiche, sono oggetto di rilievo. Il quadro è quello di una banca che non ha adeguato la propria gestione al nuovo contesto normativo e non genera più reddito.

Il termine "grave" non è casuale: la Banca d'Italia lo usa quando la banca potrebbe essere sottoposta a una procedura di crisi, cioè all'amministrazione straordinaria (art. 70 TUB, per gravi perdite del patrimonio) o alla liquidazione coatta amministrativa (art. 80 TUB). Il rapporto contesta poi la concentrazione e l'illiquidità del portafoglio crediti, che nel caso concreto gravava sul settore degli appalti pubblici e metteva a rischio la stabilità dell'intermediario. Contesta inoltre l'assetto organizzativo, frammentato, con troppe circolari interne in alcuni ambiti e nessuna in altri, tanto da non far capire chi facesse cosa, e privo di adeguati controlli interni.

Sul piano patrimoniale la distanza fra quanto dichiarato dalla banca e quanto rilevato in ispezione è enorme: un patrimonio di 910 miliardi di lire risultava negativo per 60 miliardi dopo rettifiche per 710 miliardi, riferite a svalutazioni di crediti. Il coefficiente di solvibilità era passato dal 9,41% a zero, mentre in precedenza la Banca d'Italia aveva già innalzato con una misura specifica la soglia da rispettare, dall'8% al 10%, secondo il potere oggi previsto dall'art. 53-bis, comma 1, lett. d, TUB.

Il problema centrale era però il ricorso a **interessi fittizi**, cioè a competenze meramente scritturali, esistenti soltanto nelle scritture contabili. Quando un'impresa non riusciva a restituire un finanziamento, la banca evitava di classificare l'esposizione a sofferenza concedendo un nuovo finanziamento a una società costituita con gli stessi soci. Il nuovo prestito copriva il debito della prima impresa e gli interessi maturati: se la prima società doveva 100 e gli interessi erano 20, la seconda otteneva 120, e produceva a sua volta interessi. La catena si ripeteva con altre società, in importi crescenti, e nascondeva il deterioramento reale dei crediti. L'istruttoria del fido risultava incompleta e superficiale: le proposte delle filiali erano di rado supportate da analisi adeguate e l'esame degli uffici centrali era ripetitivo e acritico. Il rapporto rilevava inoltre che le garanzie erano valutate al valore commerciale e non al **valore di realizzo**, cioè a quanto la banca potrebbe ottenere vendendo il bene, sempre molto inferiore.

La parte chiusa di questo rapporto riclassificava voci di bilancio e di matrice con giudizi tutti sfavorevoli, come sfavorevole era la valutazione degli esponenti. Una tabella confrontava, per sofferenze, incagli e perdite, la valutazione fornita dalla banca e il giudizio degli ispettori. Nelle conclusioni si precisava che lo spettro degli strumenti a disposizione per intervenire era «ampio e non preclusivo», quindi poteva essere utilizzato qualunque strumento.

Il secondo rapporto si apre con un giudizio complessivo netto: l'accertamento ha fatto emergere risultanze in prevalenza sfavorevoli. A differenza del primo, il tema iniziale è la **governance**. Il sistema di governo e controllo presenta significative disfunzioni, è opaco negli assetti proprietari e le informative fornite all'organo di vigilanza mostrano scarsa trasparenza. L'amministratore

delegato, socio di riferimento, accentra in sé responsabilità e controllo; il consiglio di amministrazione non offre un adeguato contributo dialettico; il collegio sindacale non assicura un'adeguata sorveglianza; anche l'internal auditor non offre un contrappeso. La situazione è particolarmente grave perché il socio forte è divenuto contemporaneamente amministratore delegato, presidente e direttore generale, e gli altri organi non gli si oppongono. I due rapporti mostrano così che l'ispezione non si limita ai dati contabili, ma valuta governo societario, qualità del credito, organizzazione e controlli interni.

All'epoca di questa ispezione, precedente al 2015, non esisteva ancora il **potere di removal**, cioè di rimozione dei singoli esponenti. L'unica strada per la Banca d'Italia era il commissariamento, con la caduta di interi organi sociali, mentre sarebbe stata più adatta la sola rimozione del soggetto che accentrava i poteri.

7.8. Le ispezioni nel Meccanismo di vigilanza unico

Nel Meccanismo di vigilanza unico (Mvu) la competenza sulle ispezioni è ripartita in base alla dimensione della banca: le ispezioni sulle banche significative spettano alla BCE, quelle sulle banche meno significative alla Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 12 reg. (UE) n. 1024/2013, la BCE può condurre ispezioni *in loco* presso le banche e gli altri soggetti per i quali svolge i compiti di autorità competente, previa notifica all'autorità di vigilanza nazionale. I suoi funzionari possono accedere ai locali della banca anche senza preavviso, e i funzionari dell'autorità nazionale competente hanno diritto di partecipare alle ispezioni. Le autorità nazionali assistono la BCE, che può incontrare ostacoli nell'ordinamento nazionale, e, se un soggetto si oppone all'ispezione, le prestano l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale.

Sul piano organizzativo, la divisione Ispettorato della BCE è responsabile della pianificazione annuale delle ispezioni *in loco*. Il gruppo di vigilanza congiunto (Jst) stabilisce l'esigenza di un'ispezione e la pianifica in stretta cooperazione con la divisione Pianificazione e coordinamento della BCE. Dimensioni, capacità, competenze e livello gerarchico del gruppo ispettivo sono definiti per ogni singola ispezione. La BCE seleziona il personale in stretta cooperazione con le autorità nazionali, e il capo del gruppo (capo missione) e gli ispettori sono nominati dalla BCE, previa consultazione delle autorità nazionali. I membri del Jst possono partecipare come ispettori ma non come capi missione, per garantire che le ispezioni siano condotte in modo indipendente. La BCE può ricorrere a esperti esterni, specie per le banche dei Paesi in cui, anche prima del Mvu, le ispezioni non erano condotte da personale dell'autorità di vigilanza.

Al termine il gruppo ispettivo redige una relazione scritta, firmata dal capo missione e inviata al Jst e alle autorità nazionali competenti. Sulla base della relazione il Jst enuclea le raccomandazioni necessarie. Prima di inviare la relazione e le raccomandazioni alla banca è prevista, di norma, una riunione con gli esponenti aziendali per discutere i risultati.

8 La disciplina sanzionatoria bancaria

8.1. Introduzione: quando e come interviene Banca d'Italia

Quando la vigilanza fa emergere irregolarità, la **Banca d'Italia** (BI) risponde con le sanzioni o, nei casi più gravi, con misure ancora più incisive. Se il rapporto ispettivo contiene pochissime costatazioni non occorre alcuna misura, mentre se le irregolarità sono numerose o la situazione della banca è gravemente compromessa l'intervento è dovuto. Le sanzioni sono disciplinate dall'art. 144 TUB e dagli articoli seguenti, in parte aggiunti con il recepimento della CRD IV.

Di regola le sanzioni sono irrogate al termine dell'attività ispettiva, ma non è l'unico momento possibile. Quando la BI ha la certezza che nell'ambito della vigilanza informativa siano state commesse violazioni, avvia direttamente il procedimento sanzionatorio, senza attendere l'esito di un'ispezione. Restano comunque ferme la contestazione degli addebiti e il contraddittorio previsti dall'art. 145 TUB. Negli altri casi la BI preferisce attendere l'esito dell'ispezione, per avere maggiore certezza.

8.2. Il quadro sanzionatorio del TUB

Il TUB punisce con sanzioni penali (artt. 130-140-bis) poche fattispecie: la violazione delle riserve di attività; l'assunzione di obbligazioni verso la propria banca da parte degli esponenti, in violazione delle procedure del TUB; le false indicazioni nelle domande di autorizzazione e nelle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti (artt. 139, comma 2, e 140, comma 2: arresto fino a tre anni), mentre la sola omissione o violazione degli obblighi è un illecito amministrativo (artt. 139, comma 1, e 140, comma 1); il mendacio bancario, cioè le false informazioni per ottenere credito; il falso interno, cioè le omissioni o i dati falsi nell'istruttoria per far ottenere credito a terzi. Le altre violazioni danno luogo, in massima parte, a sanzioni amministrative pecuniarie, previste fin dalla legge bancaria del 1936.

Le sanzioni amministrative rispettano il principio di tipicità e richiedono procedure speciali a tutela del soggetto sanzionato. Rilevano le violazioni, dolose o colpose, sia delle norme di legge sia delle disposizioni, generali o particolari, delle autorità di vigilanza. Non vale la responsabilità oggettiva, ma l'autorità non è tenuta a dimostrare in concreto la colpa. Le sanzioni sono di tre specie: pecuniarie, e per le società il massimo è rapportato al fatturato; alternative, previste dall'art. 144-bis; accessorie, previste dall'art. 144-ter, comma 3.

8.3. Art. 144 TUB: altre sanzioni amministrative alle società o enti

L'art. 144, comma 1, fissa le sanzioni pecuniarie a carico delle società e degli enti vigilati, con due scaglioni di destinatari. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, la sanzione va da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato. Nei confronti degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, il tetto è di 5 milioni di euro. Si applica invece il 10 per cento del fatturato quando tale importo supera i 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

Le violazioni punite sono individuate con la **tecnica del richiamo**. Le lettere del comma 1 rinviano direttamente alle discipline la cui violazione comporta la sanzione, e fra gli articoli richiamati vi sono l'art. 18, sulle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento, l'art. 51, sulla vigilanza informativa, e l'art. 53, sulla vigilanza regolamentare. Secondo il comma 8, le sanzioni del comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter), e del comma 4 si applicano solo se le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla BI con provvedimento di carattere generale in base all'incidenza delle condotte sull'organizzazione complessiva e sui profili di rischio aziendali. Il comma 9 consente infine di superare i massimali: se il vantaggio ottenuto dall'autore è superiore a quelli indicati nell'articolo, le sanzioni sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio, purché questo sia determinabile.

8.4. Art. 144-bis TUB: ordine di porre termine alle violazioni

L'art. 144-bis prevede una misura alternativa alla sanzione pecuniaria, l'**ordine di eliminare le infrazioni**, noto anche come *cease and desist order*. Per le violazioni dell'art. 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), connotate da scarsa offensività o pericolosità, la BI può, in alternativa alle sanzioni pecuniarie, ordinare alla società o all'ente di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

Tuttavia, se l'ordine non è osservato entro il termine stabilito, la BI applica le sanzioni pecuniarie dell'art. 144, comma 1, con un importo aumentato fino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali dell'art. 144 (comma 2).

8.5. Art. 144-ter TUB: altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

L'art. 144-ter colpisce le persone fisiche, in aggiunta a quanto previsto per la società o l'ente nei cui confronti la violazione è accertata. Per l'inosservanza delle norme richiamate dall'art. 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecu-

niaria da 5.000 euro fino a 5 milioni di euro. Destinatari sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e il personale. La sanzione scatta quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle condizioni indicate dalla norma. Le cifre sono volutamente elevate perché devono avere una funzione deterrente.

Il regolamento sul MVU prevede come destinatarie delle sanzioni solo le persone giuridiche, mentre l'ordinamento italiano conserva la sanzione delle persone fisiche, perché incide sul patrimonio di chi gestisce e controlla l'intermediario e ha un effetto deterrente più forte. Il d.lgs. 72/2015 ha poi modificato i rapporti con la banca. L'art. 145, comma 10, che prevedeva la responsabilità solidale della banca con obbligo di regresso verso il responsabile, è stato abrogato, e il comma 11 esclude oggi l'applicazione dell'art. 6 della l. 689/1981, cioè la solidarietà dell'ente per la sanzione dovuta dal suo dipendente o rappresentante. Prima della riforma la banca doveva esperire l'**azione surrogatoria** per le sanzioni inflitte al personale: se il soggetto non poteva pagare, la banca poteva sostituirsi a lui, ma doveva poi farsi restituire la somma anticipata.

La sanzione accessoria si applica solo alle persone fisiche, in ragione della gravità della violazione. Consiste nell'interdizione dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del TUB, del TUF, del codice delle assicurazioni o presso fondi pensione, per non meno di sei mesi e non più di tre anni (art. 144-ter, comma 3).

8.6. Art. 144-quater TUB: criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalità di mora

L'art. 144-quater, comma 1, indica i criteri con cui la BI determina l'ammontare delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora e la durata delle sanzioni accessorie; il d.lgs. 208/2025 li ha estesi alle penalità di mora. La BI considera ogni circostanza rilevante, tenendo conto del fatto che il destinatario sia persona fisica o giuridica, e in particolare, ove pertinenti, la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità e la capacità finanziaria del responsabile. Valuta inoltre l'entità del vantaggio conseguito o conseguibile, o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili, e, con la lettera d-bis) aggiunta dallo stesso decreto, il pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il TUB considera anche le precedenti violazioni, il pregiudizio recato a terzi, il livello di cooperazione del responsabile e le potenziali conseguenze sistemiche della violazione (art. 70 dir. 2013/36/UE). La CRD VI (2024) aggiunge le sanzioni penali già irrogate per la stessa violazione. Il criterio risponde al divieto di *bis in idem*, che la Corte di giustizia estende alle sanzioni amministrative a «colorazione penale».

8.7. Art. 144-septies TUB: applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU

L'art. 144-septies ripartisce il potere sanzionatorio fra BCE e BI. Si applica alle violazioni commesse dai soggetti significativi, o dai loro soci, esponenti o personale, in materie inerenti ai compiti attribuiti alla BCE dal **MVU** (Meccanismo di Vigilanza Unico). Per questi soggetti la BI può applicare le sanzioni amministrative previste dal titolo solo su richiesta della BCE, e solo quando ricorre una o più delle condizioni del comma 2. Esse sono tre: la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili; la sanzione è diretta a persone fisiche; la sanzione ha natura non pecuniaria. La procedura segue l'art. 145 (comma 3).

Per le violazioni di atti dell'Unione direttamente applicabili la BCE sanziona invece direttamente enti creditizi e società di partecipazione finanziaria (art. 18, par. 1, reg. UE 1024/2013), e per le violazioni dei propri regolamenti e decisioni l'applicazione delle sanzioni è riservata alla BCE (comma 5).

La ripartizione segue la distinzione fra banche significative e meno significative (art. 18 reg. UE 1024/2013; artt. 122 ss. del reg. quadro BCE n. 468/2014). La BCE sanziona le banche significative per la violazione di atti europei direttamente applicabili e, sia le significative sia le meno significative, per la violazione di regole o decisioni proprie. Applica solo sanzioni pecuniarie, solo alla banca e non alle persone fisiche, fino a due volte i profitti ottenuti o le perdite evitate oppure al 10% del fatturato complessivo annuo. La BI sanziona le banche significative solo su richiesta della BCE, per le persone fisiche, per le violazioni di norme nazionali, comprese quelle di recepimento di direttive, e per le misure non pecuniarie. Le banche meno significative sono sanzionate dalla BI di propria iniziativa. Se nel diritto dell'Unione manca una base adeguata, la BCE può chiedere alle autorità nazionali di avviare il procedimento (art. 18, par. 5). Nelle materie estranee ai compiti di vigilanza della BCE, come correttezza e trasparenza e antiriciclaggio, la BI mantiene piena potestà sanzionatoria su tutte le banche.

8.8. Art. 145 TUB: procedura sanzionatoria

Il procedimento è regolato dall'art. 145, comma 1. Per le violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, la BI contesta gli addebiti ai soggetti interessati e applica le sanzioni con provvedimento motivato. Entro trenta giorni dalla contestazione i soggetti interessati possono presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, alla quale possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. La modifica più importante di questo comma risale alla legge sulla tutela del risparmio, la **legge 262/2005**. Prima di sanzionare, la BI deve avviare un autonomo procedimento amministrativo, che si apre con una lettera di contestazione alla banca e alle persone coinvolte. La lettera indica la violazione, le disposizioni violate e le norme sanzionatorie, ma non l'entità della sanzione, che compare solo nella proposta motivata al Direttorio e nel provvedimento finale (Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012).

Dopo la legge 262/2005 la sanzione non è più irrogata dal **MEF**, che decideva con decreto motivato sulla base di una proposta della BI quasi mai disattesa, ma dalla BI stessa. Si lascia così alla BI un potere piuttosto ampio, bilanciato dall'affidamento della potestà sanzionatoria a un ufficio indipendente. Inoltre istruttoria e decisione sono separate. L'istruttoria spetta a un'unità responsabile dei procedimenti sanzionatori, che propone al Direttorio l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione e notifica la proposta agli interessati. Questi possono presentare ulteriori osservazioni, in una nuova fase di contraddittorio. La decisione spetta poi al Direttorio, che le valuta.

Contro il provvedimento che applica la sanzione, l'art. 145, comma 4, ammette ricorso alla **corte di appello di Roma**. Il ricorso è notificato alla Banca d'Italia, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. È poi depositato in cancelleria nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. La norma è anomala e in passato è stata contestata, perché introduce tre eccezioni al diritto comune: pur trattandosi di un provvedimento amministrativo, si è rinviati a un giudice civile; si indica la corte di appello e non il tribunale, quindi si è già in secondo grado; non si applica la competenza territoriale, poiché la corte deve essere quella di Roma.

Quanto alla seconda eccezione, l'autorità che eroga la sanzione, prima il MEF e poi la BI, è considerata in qualche modo già un primo grado di giudizio. Quanto alla terza, si è voluto evitare che gli addetti alla consulenza della BI viaggiassero in tutta Italia, e la norma è quindi di favore. La competenza della corte d'appello di Roma, confermata nel 2014, deroga alla regola generale della competenza del Tribunale amministrativo del Lazio sui provvedimenti della BI. È una scelta del legislatore, che ha affidato il riesame a una corte da tempo specializzata, già competente secondo la legge bancaria del 1936. I provvedimenti sanzionatori della BCE sono invece impugnabili davanti al Tribunale dell'Unione europea e, in appello, davanti alla Corte di giustizia.

8.9. Misure di enforcement (penalità di mora)

Per assicurare il rispetto delle regole nel MVU sono previste misure di *enforcement*, cioè «coercitive». In caso di violazione protratta di un regolamento o di una decisione, la BCE può irrogare una penalità di mora, fino al 5% del fatturato medio giornaliero per ogni giorno di infrazione (art. 9 reg. UE 1024/2013; art. 129 reg. quadro BCE n. 468/2014; reg. 2532/98/CE). La CRD VI impone agli Stati membri di introdurla, per ogni giorno di violazione, fino al 5% del fatturato giornaliero medio per la persona giuridica e fino a 50.000 euro per la persona fisica. I criteri di determinazione dell'art. 144-quater si applicano anche alle penalità di mora.

9 | Altre forme di vigilanza: modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici, tutela della concorrenza

9.1. Introduzione: gli altri poteri di vigilanza

Oltre ai tre poteri classici di vigilanza, cioè quello informativo, quello regolamentare e quello ispettivo, il TUB ne prevede altri, disciplinati dagli articoli 56, 57 e 58. Riguardano le operazioni che incidono sulla struttura della banca: le modificazioni dello statuto, le fusioni e le scissioni, la cessione di aziende, di rami d'azienda e di rapporti giuridici in blocco. L'art. 56 è rimasto invariato dal 1994, mentre gli artt. 57 e 58 sono stati modificati più volte, da ultimo dal d.lgs. 208/2025, che ha recepito la CRD VI. Le nuove regole su fusioni, scissioni e cessioni si applicano però solo dopo le disposizioni attuative della Banca d'Italia. Un potere in materia di concorrenza, attribuito alla Banca d'Italia dalla l. 287/1990, non è mai stato inserito nel TUB ed è stato abrogato: se ne ricostruisce l'evoluzione nell'ultima sezione.

9.2. Art. 56 TUB: modificazioni statutarie

Il comma 1 dell'art. 56 affida alla Banca d'Italia il compito di accertare che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione. Nella vecchia legge bancaria le modifiche dovevano essere autorizzate dall'autorità di vigilanza e, per le banche pubbliche, approvate dal Ministro del Tesoro. Oggi questa distinzione non esiste più e il verbo «autorizzare» è stato sostituito da «accertare». La relazione accompagnatoria al TUB chiarisce che il cambiamento è solo formale: nella pratica l'accertamento equivale a un'autorizzazione, ma la parola vuole far emergere l'autonomia imprenditoriale della banca. Il comma 2 vieta di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese se non consta l'accertamento. La logica è quella dell'art. 14 TUB: come lo statuto, fra i documenti necessari per iniziare l'attività bancaria, era già stato accertato, lo stesso vale per le sue modifiche.

Il procedimento è regolato nel Titolo III della circolare 229, di cui restano applicabili i capitoli 1, 4 e 5. Fino al 2007 l'accertamento seguiva la delibera assembleare. Il provvedimento del 21 marzo 2007 ha semplificato la procedura: l'accertamento è ora anteriore alla deliberazione e la sua efficacia è condizionata alla conformità della delibera al progetto esaminato. Il progetto di modifica va comunicato alla Banca d'Italia prima della presentazione in assemblea, e il provve-

dimento è rilasciato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. La conformità richiesta riguarda anche le eventuali osservazioni formulate dalla Banca d'Italia.

Gli amministratori che convocano l'assemblea per votare una modifica statutaria senza il previo accertamento commettono un'irregolarità. Fanno eccezione le modifiche delle BCC conformi agli «statuti tipo», soggette soltanto a un'attestazione di conformità successiva. Poiché non vi è più un provvedimento a posteriori, la conformità della delibera al progetto accertato è verificata in primo luogo dal notaio. La controlla anche la Filiale della Banca d'Italia, che segnala le difformità, e la Banca d'Italia può comunque approfondirla con la vigilanza informativa o ispettiva.

9.2.1. Competenza della BCE, aumenti di capitale e BCC

Il potere di accertamento sulle modifiche statutarie non è previsto dal diritto dell'Unione, neppure dopo la modifica della dir. 2013/36/UE del 2024. Sul piano formale il provvedimento spetta perciò alla Banca d'Italia. Poiché la valutazione attiene alla vigilanza prudenziale, per una banca «significativa» la Banca d'Italia deve chiedere il parere della BCE e attenersi al suo giudizio. Tra gli oggetti principali della valutazione vi sono infatti gli assetti organizzativi, materia che il reg. (UE) n. 1024/2013 rimette alla BCE per le banche significative.

Quando la modifica statutaria consiste in un aumento di capitale, la decisione di vigilanza sulla capitalizzazione ricade sostanzialmente nelle competenze della BCE per le banche da essa direttamente vigilate: spetta alla BCE valutare la conformità dell'aumento di una banca significativa ai criteri di gestione sana e prudente. La Banca d'Italia richiede alla banca un'informativa preventiva almeno 60 giorni prima che l'argomento sia sottoposto all'assemblea, con informazioni sulle modalità e sui tempi di attuazione, sugli obiettivi perseguiti e sugli effetti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Per le BCC il controllo sullo statuto ha un significato peculiare. L'art. 35, comma 2, TUB prevede infatti che gli statuti contengano le norme relative all'attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri della capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

9.3. Ripasso: la disciplina generale delle modificazioni statutarie (diritto societario)

Costituisce modificazione dello statuto di una società per azioni ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale, come l'introduzione o la soppressione di clausole preesistenti. La competenza spetta all'assemblea dei soci in sede straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per questa sede, anche se in alcuni casi lo statuto può attribuire la facoltà di modifica all'organo amministrativo. Il controllo giudiziario sulle delibere modificative è solo eventuale e facoltativo. Ai sensi dell'art. 2436 c.c., il notaio verbalizza la delibera, verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e, entro trenta giorni, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese.

9.4. Art. 57 TUB: fusioni e scissioni

Le norme sulle fusioni delle BCC e delle banche popolari, l'art. 57 e le disposizioni di vigilanza mostrano un chiaro *favor* del legislatore per le operazioni di aggregazione. La vecchia legge bancaria prevedeva però un potere oggi scomparso, la **fusione coatta**, con cui la Banca d'Italia poteva ordinare a due banche di fondersi. Il TUB non contiene più questo istituto, perché significherebbe non riconoscere l'autonomia imprenditoriale delle banche. La Banca d'Italia può comunque convocare l'assemblea inserendo all'ordine del giorno la proposta di fusione fra due banche (art. 53-bis).

Il comma 1 stabilisce che la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. Qui si torna dunque a parlare di **autorizzazione** e non di accertamento. Con l'entrata in vigore del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), l'autorizzazione nazionale non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14. Resta salva l'applicazione del d.lgs. 356/1990 sulla ristrutturazione della banca pubblica e sul gruppo creditizio, oggi bancario. Il comma 2 ripete la logica dell'art. 56: non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione, né della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al progetto, se non consta l'autorizzazione. Il comma 3 introduce infine una deroga al diritto comune: il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, c.c. per l'opposizione dei creditori alla fusione è ridotto a quindici giorni, ulteriore manifestazione del *favor* per le aggregazioni.

Il d.lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, ha riscritto i commi 1 e 2: la Banca d'Italia autorizza le fusioni con incorporante banca italiana e le scissioni con scissa banca italiana, secondo i criteri prudenziali del nuovo comma 1-bis, e il comma 1-quater vieta di compiere l'atto prima dell'autorizzazione. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto, tuttavia, queste novità valgono solo dopo le disposizioni attuative della Banca d'Italia previste dall'art. 57, comma 4-bis, che al 6 novembre 2026 non risultano emanate. Fino ad allora si applica il regime appena descritto.

9.5. Ripasso: la disciplina dell'opposizione dei creditori alla fusione

Per il diritto comune, l'art. 2503 c.c. stabilisce che la fusione non può essere attuata prima che siano trascorsi **60 giorni** dalla data in cui risulta iscritta nel registro delle imprese la decisione di fusione dell'ultima società partecipante. Il termine è ridotto alla metà, cioè a **30 giorni**, se alla fusione non partecipano società il cui capitale è rappresentato da azioni (art. 2505-quater c.c.). In questi periodi i creditori delle società partecipanti possono opporsi alla fusione davanti al Tribunale competente. Il Tribunale può comunque disporre che la fusione abbia luogo se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, oppure se la società nei cui confronti è stata formulata l'opposizione presta idonee garanzie. Per le banche, come si è visto, l'art. 57, comma 3, riduce a quindici giorni il termine dell'art. 2503, primo comma.

L'attesa può essere superata se consta il consenso dei creditori di ciascuna società partecipante.

Anche senza il consenso, ogni società può derogare ai termini pagando i creditori che non lo hanno dato, oppure depositando presso un istituto di credito una somma corrispondente all'ammontare dei loro crediti. Un caso particolare è quello in cui, per effetto della fusione, alcuni soci perdono la posizione di soci illimitatamente responsabili, come avviene quando una s.n.c. si fonde in una s.r.l. o in una s.p.a., la mancata opposizione dei creditori non li libera automaticamente dalla responsabilità per le obbligazioni sorte fino al perfezionamento della fusione. Occorre rispettare l'art. 2500-quinquies c.c. sulla trasformazione: il consenso dei creditori si presume espresso se il perfezionamento dell'operazione è loro comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi che provino la ricezione, e se entro 60 giorni non sopravviene il diniego espresso della liberazione dei soci.

9.6. Approfondimenti sull'art. 57 TUB: accertamento vs autorizzazione, fusioni miste e caso applicativo

Per le fusioni e le scissioni il TUB non può usare il verbo «accertare» e parla di «autorizzare». Nella fusione per unione il risultato finale è la costituzione di una nuova società; nuova società vuol dire nuova banca, e questo comporta la necessità di una nuova autorizzazione. Nella fusione per incorporazione non si è di fronte a una nuova banca, ma le modifiche sono tali che un'autorizzazione è comunque necessaria. Fusioni e scissioni comportano inoltre quasi sempre una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, o la revoca di un'autorizzazione nella fusione per incorporazione fra due banche, oppure un cambiamento negli assetti proprietari della banca. Questi provvedimenti sono di esclusiva competenza della BCE e sono rimessi a una «procedura comune» con le autorità nazionali per la valutazione dei presupposti.

La norma non parla di fusioni tra banche, ma di fusioni alle quali prendono parte banche. Sono quindi possibili anche fusioni, e scissioni, fra banche e non banche, per esempio intermediari finanziari, sempre nel segno della sana e prudente gestione. Tali operazioni rilevano purché diano luogo comunque a un intermediario bancario: l'incorporazione di una banca da parte di un intermediario non bancario ne comporta l'estinzione ed è soggetta ad altri controlli.

Le istruzioni di vigilanza (circolare 229, Titolo III, capitolo 4, ancora applicabili) prevedono che il CDA presenti, nell'istanza di autorizzazione, anche un documento che analizza i vantaggi e i costi attesi dall'operazione, per verificarne la convenienza economica. La valutazione spetta alle imprese coinvolte e può essere svolta con un **progetto industriale**, che faccia emergere i profili economici e le fasi del processo di concentrazione. La redazione del progetto è opportuna ma non obbligatoria; nella pratica è come se lo fosse, trattandosi di un atto di *moral suasion*.

Nell'autorizzare fusioni e scissioni l'autorità verifica, alla luce delle indicazioni fornite dalle imprese, i riflessi dell'operazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sugli aspetti organizzativi. L'operazione non deve comportare gravi squilibri negli assetti tecnici delle banche coinvolte né compromettere il rispetto delle regole prudenziali, come quelle sull'adeguatezza patrimoniale, sulla concentrazione dei rischi, sull'organizzazione amministrativo-contabile e sulla trasformazione delle scadenze. L'autorità non può invece esprimere giudizi sulla convenienza economica dell'operazione, né giudizi riferiti al sistema creditizio nel suo complesso.

L'autorizzazione è condizione per l'iscrizione del progetto di fusione o scissione nel registro delle imprese: precede quindi la pubblicazione del progetto e l'approvazione da parte delle società partecipanti. Per il resto resta ferma la disciplina civilistica delle fusioni, salva la riduzione a 15 giorni del termine di opposizione dei creditori. Le concentrazioni fra banche sono soggette anche a un distinto vaglio sui profili di concorrenza.

Quanto alle fusioni miste, l'art. 36 TUB le consente fra BCC e S.p.A., ma la società risultante deve comunque essere una S.p.A.: per questo, quando nel 2004 un'azienda bancaria S.p.A. fu ceduta a una BCC, una fusione per incorporazione non sarebbe stata possibile. Del resto la BCC l'avrebbe difficilmente accettata, perché in una banca a voto capitario l'ingresso dei soci della S.p.A. poteva alterare gli equilibri interni.

9.7. Art. 58 TUB: cessione dei rapporti giuridici

L'istituto della cessione torna utile in diversi contesti, anche nelle crisi bancarie. Nella vicenda di Veneto Banca la cessione a Intesa Sanpaolo è avvenuta con la disciplina speciale dell'art. 3 del d.l. 99/2017, che esclude l'applicazione dell'art. 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, TUB e lascia ferma la conservazione di privilegi e garanzie prevista dal comma 3.

Il comma 1 prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che le istruzioni possano sottoporre ad autorizzazione le operazioni di maggiore rilevanza. Le ipotesi sono tre. La prima è la cessione di **aziende**, cioè del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.). La seconda è la cessione di **rami d'azienda**, per esempio degli sportelli. La terza è la cessione di **rapporti giuridici** individuabili in blocco, come tutte le posizioni di leasing quando la banca non vuole più operare in quel settore. Questi beni e rapporti non sono una pluralità di beni legati da un qualsiasi vincolo oggettivo, ma un complesso che incide sull'organizzazione o sulla struttura dell'azienda bancaria: devono avere rilevanza funzionale rispetto all'esercizio dell'attività bancaria, anche se non sono idonei a svolgerla in via autonoma.

La Banca d'Italia emana istruzioni, contenute nella circolare 229, Titolo III, capitolo 5, e sono queste a poter richiedere l'autorizzazione per le operazioni più rilevanti. Fino al 2026 le istruzioni, come semplificate dal provvedimento del 5 dicembre 2007, richiedevano l'autorizzazione della banca cessionaria quando, fra soggetti non appartenenti allo stesso gruppo bancario, il prezzo di cessione superava il **10%** del patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo cessionari; sopra il 5%, anche infragruppo, restava la comunicazione successiva.

Il regime è ora cambiato. Il d.lgs. 208/2025 ha tolto dal comma 1 il potere di prevedere l'autorizzazione e ha introdotto l'art. 58-bis, che prevede la comunicazione preventiva dei trasferimenti rilevanti di attività o passività; per l'art. 4, comma 8, del decreto, questa novità vale però solo dopo le disposizioni attuative della Banca d'Italia. Nel frattempo il provvedimento della Banca d'Italia del 22 luglio 2026, in vigore dal 31 luglio, ha abrogato nella circolare 229 l'autorizzazione per le cessioni di maggiore rilevanza, sostituendola con una comunicazione preventiva con congruo anticipo. Resta la comunicazione successiva nei casi già previsti.

Il comma 2 stabilisce che la banca **cessionaria** dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e che la Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. Nell'art. 58 manca un comma, come quello dell'art. 57, che vieti di dare corso all'operazione senza autorizzazione. Per questo, nel regime in cui la cessione era soggetta ad autorizzazione, la violazione rendeva l'operazione inefficace secondo il diritto comune: non invalida, ma priva dei suoi effetti, tanto che l'autorizzazione poteva essere anche successiva e l'operazione poteva essere sanata. L'art. 58 non figura fra le disposizioni elencate dall'art. 144, comma 1, lett. a).

Il comma 3 dispone che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo esistenti a favore del cedente, e le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano applicabili anche le discipline speciali, pure processuali, previste per i crediti ceduti. Con la cessione di rapporti bancari si trasferiscono quindi anche le garanzie connesse: la cessione di un mutuo ipotecario porta con sé l'ipoteca.

9.7.1. Pubblicità ed effetti della cessione

L'art. 58 detta una regolamentazione specifica sulla pubblicità dell'operazione e sugli effetti della cessione rispetto alle cause di prelazione esistenti a favore del cedente, ai crediti, ai debiti e ai contratti ceduti. Diversamente da fusioni e scissioni, la norma non rinvia espressamente al codice civile per colmare le lacune; le disposizioni civilistiche sulla cessione di azienda che non contrastino con la disciplina speciale possono comunque applicarsi quando la cessione riguarda una fattispecie qualificabile come azienda.

9.8. La tutela della concorrenza e i poteri di Banca d'Italia: evoluzione storica

La tutela della concorrenza è stata introdotta in Italia, sul modello europeo e statunitense, con la l. 287/1990, la cosiddetta legge antitrust. La legge disciplina tre fattispecie: le **intese**, cioè gli accordi fra imprenditori volti a ridurre o falsare la concorrenza; l'**abuso di posizione dominante**, cioè i comportamenti sleali resi possibili da una posizione di forza sul mercato; le **concentrazioni**, ossia le fusioni fra imprese che, aumentando sensibilmente la propria quota di mercato, potrebbero falsare la concorrenza e che per questo richiedono l'autorizzazione dell'autorità competente. La legge ha istituito anche un'autorità amministrativa indipendente, come la Banca d'Italia o la Consob: l'**AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

L'art. 20, comma 2, della l. 287/1990 prevedeva per le banche una deroga alla disciplina comune. I poteri antitrust relativi alle banche non spettavano all'AGCM ma alla **Banca d'Italia**, ritenuta più competente nel settore: l'AGCM rendeva soltanto pareri non vincolanti e la scelta finale spettava sempre alla Banca d'Italia. Con l'entrata in vigore del TUB questa disciplina fece emergere due problemi. Il primo riguardava la ripartizione delle competenze: attribuire alla Banca d'Italia i poteri antitrust era più semplice prima della despecializzazione, ma non era chiaro che cosa accadesse se una banca commercializzava tramite i propri sportelli un prodotto

assicurativo.

Il secondo problema riguardava i criteri utilizzati, potenzialmente in conflitto fra loro. Lo mostra il tentativo di fusione fra la Banca Popolare di Sassari, in forte difficoltà, e il Banco di Sardegna. Per la sana e prudente gestione non vi erano problemi, perché una banca sana ne incorporava una in difficoltà; per la disciplina antitrust la fusione era invece un problema enorme, perché le due banche detenevano le maggiori quote di un mercato geograficamente chiuso, quello di un'isola. Nonostante il parere negativo dell'AGCM, la Banca d'Italia decise comunque di autorizzarla.

Con questi poteri la Banca d'Italia operò anche per prevenire intese e abusi di posizione dominante e giudicò la compatibilità delle NUB, le Norme Uniformi Interbancarie, cioè le circolari predisposte dall'ABI per standardizzare i rapporti fra banche e clienti. Nel 1994 affermò che le NUB non creano un'intesa anticoncorrenziale, perché prive di valore vincolante. Ritenne però ammissibili solo quelle di carattere giuridico o tecnico, perché il vantaggio per il cliente supera il danno; sono invece illegittime le NUB con contenuto economico, o giuridiche ma con un risvolto economico.

La legge sulla tutela del risparmio (l. 262/2005, art. 19, comma 11) ha poi abrogato l'art. 20, comma 2, della legge antitrust, anche perché l'Italia era l'unico paese ad aver adottato quella scelta. I poteri sono tornati così esclusivamente in capo all'AGCM. Restava il tema delle concentrazioni, trattato dai commi 12 e 13 dello stesso art. 19, poi abrogati dal d.lgs. 303/2006. Quando più banche di maggiori dimensioni si fondono, bisogna considerare sia i profili di sana e prudente gestione, di competenza delle autorità di vigilanza, sia i possibili effetti di concentrazione, di competenza dell'autorità antitrust.

Per le operazioni soggette sia all'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 19 TUB) sia a quella antitrust (art. 6 l. 287/1990), in particolare le acquisizioni di controllo di banche, le due autorità dovevano accordarsi per il rilascio di un unico provvedimento congiunto. Se però una delle due non era favorevole all'operazione, l'atto non veniva pubblicato e risultava inesistente, e ciò ne implicava l'inoppugnabilità. Per questo il legislatore ha abrogato quella disciplina, prevedendo due provvedimenti distinti (nuovo art. 20, comma 5, l. 287/1990).

10 | La vigilanza su base consolidata e i gruppi bancari

10.1. Introduzione: vigilanza su base consolidata vs vigilanza sui gruppi bancari

Il TUB disciplina prima la vigilanza sulla singola banca (art. 51 e seguenti) e poi quella sui gruppi bancari e la vigilanza consolidata. Le due espressioni non coincidono. La **vigilanza su base consolidata** in senso stretto è una disciplina più ampia, che comprende anche la **vigilanza sui gruppi bancari**: ne è la riprova l'art. 65 TUB, che estende gli strumenti della vigilanza consolidata anche a soggetti che non appartengono a un gruppo bancario. Il capo si articola in tre sezioni. La Sezione I è dedicata alla vigilanza sui gruppi bancari, la Sezione II alla vigilanza consolidata e la Sezione III, aggiunta dal d.lgs. 182/2021, all'impresa madre intermedia (art. 69.3).

Il fondamento della vigilanza consolidata sta nella natura del gruppo, un insieme di società giuridicamente distinte, unite da legami di controllo e gestite come un'unica impresa. Di norma la struttura è piramidale, con la capogruppo al vertice che esercita direzione e coordinamento. La separazione dei patrimoni non impedisce però che i rischi si trasmettano alla banca: vi concorrono la possibile responsabilità patrimoniale della controllante, affermata in via giurisprudenziale, il danno reputazionale, i dubbi dei depositanti sulla solvibilità e la copertura delle perdite delle controllate da parte della capogruppo.

10.2. Art. 59 TUB: Definizioni

Dell'art. 59 interessano solo le prime due definizioni. Ai fini del capo, il **controllo** sussiste nei casi previsti dall'art. 23 TUB, mentre per **società finanziarie** si intendono le società indicate nell'art. 4, par. 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). Il controllo dell'art. 23 persegue finalità diverse da quello dell'art. 2359 c.c., pur richiamato fra le ipotesi incluse: il codice civile guarda al potere di influenzare la volontà dell'assemblea, la norma bancaria al potere di influenzare in modo stabile la gestione dell'impresa, con presunzioni ulteriori.

10.3. Art. 60 TUB: Composizione del gruppo bancario

Il **gruppo bancario** è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate (art. 60, comma 1). La disciplina nasce con la legge Amato del 1990. Il codice

civile non conosce la fattispecie del gruppo e ne ammette i poteri in modo limitato, mentre il TUB attribuisce alla capogruppo una gestione accentrata che va oltre il diritto societario. Dal 9 gennaio 2026 (d.lgs. 208/2025) il comma 1 non menziona più le società strumentali, che la Banca d'Italia riconduce alla nozione di società finanziaria.

Il comma 2 stabilisce chi può essere **capogruppo**, con tre casi alternativi. Nel primo (lettera a) è capogruppo la banca italiana che non sia controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista (di seguito holding), con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, che possa essere considerata capogruppo ai sensi dello stesso articolo. Nel secondo (lettera b) è capogruppo la holding con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione, non controllata a sua volta da una banca italiana o da un'altra holding con sede in Italia o nell'Unione che possa essere considerata capogruppo, purché ricorra una di tre condizioni: fra le società controllate vi sono solo banche italiane; oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate è maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione diverso dall'Italia; oppure la Banca d'Italia è altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata.

Nel terzo caso (lettera c) è capogruppo la holding con sede legale in Italia che rientra nella vigilanza consolidata delle autorità di un altro Stato dell'Unione, non è controllata da una banca italiana o da un'altra holding con sede in Italia e controlla almeno una banca italiana. Il comma 2, introdotto dal d.lgs. 182/2021, è applicabile dal 14 luglio 2022.

Il confronto fra le lettere a e b chiarisce il criterio. Se una banca italiana è capogruppo (lettera a), si tratta necessariamente di un gruppo bancario: è un'ipotesi di tipo qualitativo. La lettera b ammette invece un gruppo bancario anche quando la capogruppo è una holding e non una banca italiana; in tal caso la società deve controllare in via esclusiva o principale società bancarie e finanziarie. Secondo le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, cap. 2, sez. II), la condizione è soddisfatta quando per uno degli indicatori fra attivo di bilancio, patrimonio netto, ricavi e personale il rapporto fra il valore delle banche e società finanziarie controllate e quello dell'intero insieme di società ed enti controllati supera il 50 per cento.

10.3.1. Capogruppo e società di partecipazione finanziaria

Oltre alla banca, può essere capogruppo di un gruppo bancario una società di partecipazione finanziaria o finanziaria mista, purché ricorrano le condizioni dell'art. 60, comma 2. La **società di partecipazione finanziaria** ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo prevalentemente in campo finanziario, fra le quali vi sia almeno una banca; sono escluse le holding cui fanno capo prevalentemente imprese industriali. La **società di partecipazione finanziaria mista** è quella che detiene il controllo di banche, imprese di investimento e imprese di assicurazione. Se la capogruppo è una holding con sede in Italia o in un altro Stato dell'Unione, il gruppo è considerato italiano quando le banche italiane rappresentano una componente importante dell'insieme delle società.

La holding, per assumere il ruolo di capogruppo, deve essere autorizzata. L'autorità verifica gli stessi requisiti previsti per le banche in materia di esponenti aziendali e di partecipanti al capitale,

e accerta che l'articolazione del gruppo non ostacoli la vigilanza consolidata. Nel diritto europeo (dir. 2019/878/UE) l'«approvazione» è negata se i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti non sono adeguati ed efficaci per coordinare le filiazioni, gestire i conflitti infragruppo e far rispettare le politiche di gruppo. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; la vigilanza può spettare alla BCE se si tratta di «gruppo vigilato significativo».

10.4. Art. 61 TUB: Capogruppo

L'art. 61, comma 1, attribuisce alla capogruppo la direzione e il coordinamento del gruppo bancario e la responsabilità di assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. Il comma 3 prevede che, ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo sia soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal capo: quando una banca è capogruppo, nei suoi confronti resta ferma la disciplina valida per tutte le altre banche e si aggiungono queste norme. Il periodo che affidava alla Banca d'Italia l'accertamento dello statuto è stato abrogato dal d.lgs. 182/2021: l'idoneità delle clausole statutarie è ora valutata nel procedimento dell'art. 56 TUB per la banca capogruppo e nell'autorizzazione ad assumere il ruolo di capogruppo per la holding.

Il comma 4 disciplina il raccordo con la vigilanza. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo, e gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione necessari e a collaborare per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. Oltre alla classica attività di direzione e coordinamento, la capogruppo diventa così l'anello di congiunzione fra le autorità di vigilanza e i soggetti del gruppo e, se è inadempiente, ne risponde.

10.4.1. Natura della direzione e coordinamento

La capogruppo è il referente dell'autorità di vigilanza per tutto ciò che attiene alla vigilanza consolidata, nell'ordinamento nazionale ed europeo. Se al vertice vi è una società diversa da una banca, questa è sottoposta a un regime equivalente a quello delle banche, che comprende richieste di informazioni, provvedimenti particolari (compresa la rimozione di esponenti aziendali) e ispezioni: nel TUB dal 1990, nel diritto europeo dal 2019.

L'art. 61, comma 4, non si limita a riconoscere la legittimità della direzione e coordinamento, come fa l'art. 2497 c.c., ma la rende obbligatoria ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di vigilanza. Il modello di gruppo bancario è perciò necessariamente accentrato. Secondo l'interpretazione prevalente, quest'attività non è né pubblicistica né meramente esecutiva: è attività d'impresa, che comporta valutazioni discrezionali degli amministratori della capogruppo sulle modalità attuative delle disposizioni di vigilanza. Non è priva di limiti e non afferma la prevalenza dell'interesse del gruppo su quello delle controllate: la capogruppo resta soggetta all'art. 2497 c.c., e la responsabilità verso soci e creditori delle controllate è valutata alla luce delle disposizioni di vigilanza e dei vantaggi compensativi della partecipazione al gruppo.

10.5. Art. 65 TUB: Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata

Ai fini della vigilanza su base consolidata, l'art. 65, comma 1, attribuisce alla Banca d'Italia i poteri previsti dalla sezione nei confronti di tre categorie di soggetti: le società appartenenti a un gruppo bancario (lettera a); le società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca (lettera b); le società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca (lettera c). La vigilanza consolidata riguarda dunque anche soggetti diversi dai gruppi bancari; gli articoli successivi riprendono gli istituti della vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva.

10.5.1. Ulteriori soggetti e poteri

Oltre ai soggetti delle lettere a-c, l'ambito della vigilanza consolidata a fini informativi e ispettivi comprende, secondo le lettere h-i-ter, le società che controllano almeno una banca; le società diverse da quelle bancarie e finanziarie, quando sono controllate da una singola banca oppure quando società del gruppo o soggetti che controllano almeno una banca vi detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo; le holding esentate dal ruolo di capogruppo; le società incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013. Alcuni di questi soggetti devono fornire informazioni, anche periodiche, altri soltanto a richiesta. Tutti possono essere ispezionati, ma le ispezioni sulle società diverse da quelle bancarie e finanziarie servono solo a verificare l'esattezza dei dati forniti per il consolidamento.

La vigilanza sul gruppo si esercita con disposizioni indirizzate alla capogruppo ma riferite al gruppo nel suo complesso. Esse riguardano l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, l'organizzazione e i controlli interni e le altre aree della vigilanza regolamentare (art. 67 TUB). Se la capogruppo non è una banca, l'autorità ha nei suoi confronti gli stessi poteri di intervento previsti per le banche. Dopo il recepimento della dir. 2019/878/UE può inoltre imporre misure di secondo pilastro su base consolidata, comprese misure aggiuntive di capitale e di liquidità.

10.5.2. Vigilanza consolidata in ambito UE

Quando capogruppo e società del gruppo hanno sede in più Stati dell'Unione, l'autorità competente (*consolidating supervisor*) è individuata secondo l'art. 111 della dir. 2013/36/UE. Per la capogruppo che è una banca, è l'autorità che l'ha autorizzata. Per la holding con più banche in Stati diversi, è l'autorità dello Stato in cui sono insediate la capogruppo e almeno una banca; altrimenti, quella che ha autorizzato la banca con il totale di bilancio più elevato.

Nel meccanismo di vigilanza unico la vigilanza consolidata spetta alla BCE per i «gruppi vigilati significativi», individuati con gli stessi criteri delle banche significative, e alle autorità nazionali per gli altri. Se infine due banche dell'Unione fanno capo a un gruppo con impresa madre extra-UE, è richiesta un'**impresa madre intermedia** nell'Unione, salvo che le attività

totali del gruppo estero nell'Unione siano inferiori a 40 miliardi di euro.

11 | La disciplina della crisi bancaria

11.1. Evoluzione storica della disciplina della crisi bancaria

In tutti gli ordinamenti la crisi delle banche è sottoposta a una disciplina speciale, perché alle banche non si possono applicare le norme di diritto comune. La legge bancaria del 1936 conosceva due istituti: l'**amministrazione straordinaria**, riservata alle situazioni di *gravità*, e la **liquidazione coatta amministrativa**, riservata ai casi di *eccezionale gravità*. Il testo unico bancario del 1993, che attuava la seconda direttiva banche, li riprese senza modifiche, perché a quel tempo la disciplina della crisi non era ancora armonizzata a livello europeo. L'Italia aveva dunque regole speciali dal 1936, mentre altri paesi, come il Regno Unito (nel 2009), le hanno introdotte soltanto dopo la crisi del 2007-2009. Il cambiamento più profondo è arrivato con la direttiva 2014/59/UE, nota come **BRRD** (*Banking Recovery and Resolution Directive*), che ha armonizzato la gestione delle crisi e ha portato nel TUB numerosi articoli nuovi e un corpo normativo apposito.

Le autorità di vigilanza avevano però a disposizione molti più strumenti dei due istituti formali, come fusioni fra banche, scissioni e cartolarizzazioni. Due episodi mostrano questa varietà. Il primo è il **decreto Sindona**, emanato nel 1974 dal ministro del Tesoro per la crisi della banca gestita da Michele Sindona. Esso garantiva alle banche che avessero aiutato a evitare il fallimento di un istituto un finanziamento agevolato della Banca d'Italia. Fu adottato quando esisteva ancora una vigilanza di tipo strutturale. A differenza dell'*Emergency Liquidity Assistance* (ELA), che presuppone una banca solvibile ma illiquida, il finanziamento era concesso a banche insolventi. Oggi non è più utilizzabile, perché contrasta con l'art. 123 del Trattato UE, che vieta alle banche centrali di concedere facilitazioni creditizie al settore pubblico.

Il secondo episodio è la crisi del Banco di Napoli, che nel 1996 ha dato luogo all'ultimo salvataggio importante in Italia. Le autorità italiane chiesero alla Commissione europea una deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato, per evitare il fallimento, risanare la banca e renderla appetibile per il mercato. La Commissione accettò. Le misure furono diverse e tra loro concatenate. Dopo un piano di ristrutturazione, il Ministero del Tesoro sottoscrisse un aumento di capitale; le posizioni a sofferenza furono cedute a una società costituita appositamente, la SGA (Società per la gestione delle attività), che operò come *bad bank*; la banca emise obbligazioni. La Banca d'Italia intervenne anche ai sensi del decreto Sindona, per rendere appetibili le obbligazioni e per coprire le perdite sugli attivi ceduti alla SGA. La crisi fu superata e nel 1997 la banca fu acquisita da un altro gruppo bancario.

Prima della BRRD, per le banche non sistemiche la soluzione preferita era la cessione di

attività e passività a un intermediario *in bonis*, spesso accompagnata dalla liquidazione coatta della società originaria, ridotta a «scatola vuota». Le perdite ricadevano soltanto sugli azionisti, mentre i creditori, salvo rare eccezioni, non le subivano. Gli strumenti di gestione della crisi bancaria, infatti, mirano a evitare le esternalità negative, come il panico e l'instabilità sistemica, e non alla massima soddisfazione dei creditori. In questo quadro l'amministrazione straordinaria era pensata per le crisi reversibili e la liquidazione coatta per quelle irreversibili. Sul piano transfrontaliero la direttiva 2001/24/CE prevedeva il riconoscimento reciproco delle procedure e l'*home country control*: la crisi è gestita secondo la disciplina dello Stato di origine, per tutti i beni e i rapporti della banca ovunque ubicati nell'Unione. La direttiva, tuttavia, non armonizzava la disciplina delle crisi.

11.2. La BRRD e la riforma del Titolo IV del TUB

Durante la crisi del 2008 moltissimi Paesi, tra cui Germania e Regno Unito, usarono strumenti per aiutare le proprie banche in difficoltà, cioè sostanzialmente aiuti di Stato. L'Italia vi ricorse soltanto con l'art. 12 del d.l. 185/2008, che autorizzava il MEF a sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalle banche. Da quell'esperienza è derivato un principio nuovo. Se la banca è un'impresa a tutti gli effetti, il rischio della sua crisi non può gravare sullo Stato, anche perché ciò spingerebbe a comportamenti di *moral hazard*. Deve invece essere assunto dai creditori, salvo casi molto particolari: è il principio del **bail-in**.

La BRRD è stata recepita il **16 novembre 2015** con due decreti legislativi. Il **d.lgs. 181/2015** ha modificato il TUB, soprattutto il Titolo IV, a partire dagli artt. 69-bis e seguenti. Il **d.lgs. 180/2015** ha invece introdotto la disciplina delle risoluzioni, di cui si tratta nel capitolo successivo. Nel panorama europeo la maggior parte dei paesi prevedeva già misure per le crisi irreversibili, come in Italia la liquidazione coatta, ma era carente quanto alle crisi meno gravi. L'amministrazione straordinaria italiana fu giudicata così valida che l'Unione ne trasse spunto per creare una disciplina concettualmente simile. La direttiva si è occupata anche di meccanismi preventivi, perché la vigilanza prevede interventi non solo *ex post* ma anche *ex ante*: sono state perciò introdotte misure preliminari per affrontare le potenziali crisi prima che si manifestino. Una **BRRD II** (direttiva (UE) 2019/879, recepita con il d.lgs. 193/2021) ha poi apportato ulteriori modifiche.

Nel TUB la materia è contenuta nel **Titolo IV**. Inizialmente era rubricato «disciplina delle crisi»; oggi si intitola «misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa». Il primo articolo del titolo era l'art. 70, tuttora riferito all'amministrazione straordinaria, e a esso se ne sono aggiunti progressivamente molti altri.

11.2.1. Le novità della disciplina europea

Il corpus normativo del 2014 comprende la direttiva 2014/59/UE, modificata dalla direttiva 2019/879/UE, e il regolamento (UE) n. 806/2014, che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico e il Fondo di risoluzione unico ed è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/877. Restano fermi due aspetti tradizionali: le procedure sono gestite da autorità amministrative e

non giudiziarie, e i presupposti non si riducono all'insolvenza. Le novità sono tre. In primo luogo gli aiuti pubblici diventano una risorsa di ultima istanza, soggetta a numerose condizioni; la comunicazione della Commissione europea del 2013 li ammette solo se azionisti e creditori subordinati condividono le perdite (*burden sharing*). In secondo luogo vi è il *bail-in*: le autorità possono svalutare azioni e altre passività della banca in crisi e convertire crediti in azioni. Sono esclusi soltanto i depositi fino a 100.000 euro, sicché sono coinvolti anche i depositanti con importi superiori. Infine la Commissione europea, come autorità della concorrenza, assume un ruolo cruciale, e le norme sono più rigide, con minori margini di discrezionalità per le autorità.

11.2.2. I presupposti della disciplina della crisi

Né il TUB del 1993 né la legge bancaria del 1936 definivano la crisi, e una nozione precisa manca anche oggi. Nella direttiva e nel regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico il presupposto delle misure straordinarie di prevenzione, come la sostituzione degli amministratori, è il «significativo deterioramento della situazione finanziaria» della banca. Il presupposto delle misure di gestione della crisi, come la risoluzione, è invece il «dissesto o rischio di dissesto» (*failing or likely to fail*). Il primo considerando della direttiva usa «dissesto» come sinonimo di crisi, ed è una nozione molto più ampia di «insolvenza», che è il presupposto delle procedure fallimentari.

Una banca è in dissesto in quattro ipotesi. La prima è che violi, o che vi siano elementi oggettivi per ritenere che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione; ad esempio perché ha subito o rischia di subire perdite che la privano dell'intero patrimonio o di un importo significativo. La seconda è che le sue attività siano, o nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività. La terza è che non sia, o non sarà nel prossimo futuro, in grado di pagare i debiti o le altre passività in scadenza. L'ultima è che necessiti di sostegno finanziario pubblico straordinario, con l'esclusione dei casi in cui lo Stato interviene per rimediare a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria.

Il dissesto non è però l'unico presupposto della gestione della crisi. Le autorità devono valutare anche se siano ragionevolmente prospettabili misure alternative, di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, che evitino il dissesto in tempi ragionevoli, e la loro discrezionalità in proposito è molto ampia. La crisi sistemica, infine, è definita dall'art. 2 della direttiva 2014/59/UE come «una perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale».

11.2.3. Le autorità competenti

La scelta di attivare le misure di risanamento o di intervento precoce spetta all'autorità di vigilanza competente: la BCE per le banche significative, la Banca d'Italia per quelle meno significative. Per le banche significative alla BCE spetta anche accertare che la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto. Questa decisione segna il passaggio dalla fase di pre-crisi alla risoluzione, che è di competenza del Comitato di risoluzione unico o delle autorità nazionali di risoluzione.

In Italia la Banca d'Italia è insieme autorità di vigilanza, di risoluzione e di liquidazione. Per assicurare l'autonomia della funzione di risoluzione essa è affidata a un'Unità di risoluzione e gestione delle crisi, posta alle dirette dipendenze del Direttorio, che ha sostituito la Divisione Situazioni Straordinarie. La direttiva richiede infatti di separare vigilanza e risoluzione con accorgimenti strutturali, senza però precludere alla risoluzione l'accesso alle informazioni della vigilanza. Il ministro dell'Economia e delle Finanze approva il provvedimento della Banca d'Italia che dispone l'avvio della risoluzione ed emana il decreto di liquidazione coatta amministrativa. Non emana più, invece, il decreto di amministrazione straordinaria, che spetta alla sola autorità di vigilanza competente.

11.3. I piani di risanamento (artt. 69-quater, 69-sexies, 69-octies TUB)

I piani di risanamento sono disciplinati dal Capo 01-I del Titolo IV, che riguarda le **banche sane**: ci si trova perciò in un momento in cui non vi è ancora alcuna crisi in atto. Il **piano di risanamento** è infatti uno strumento di natura preventiva, che indica che cosa farebbe la banca, e quali misure adotterebbe, se si trovasse in difficoltà. L'art. 69-quater, comma 1, impone a ogni banca di dotarsi di un piano individuale, che preveda misure per riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata, indicate nell'art. 69-ter, comma 1, lettera c), se hanno un interesse non trascurabile per il risanamento della banca.

Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che il piano è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni previste dall'art. 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno una volta all'anno o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Il riesame è comunque dovuto quando cambiano in modo significativo la struttura giuridica o organizzativa della banca o la sua situazione patrimoniale o finanziaria.

La valutazione dei piani, individuali e di gruppo, è disciplinata dall'art. 69-sexies. Il comma 1 affida alla Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano, la verifica della sua completezza e adeguatezza secondo i criteri indicati dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea. Per le succursali significative, la Banca d'Italia sente prima le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse sono stabilite. Poiché non si è ancora in un contesto di crisi, a valutare i piani sono dunque le autorità competenti degli Stati membri. Il comma 2 prevede inoltre che il piano sia trasmesso all'autorità di risoluzione, perché formuli eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario. In Italia l'autorità di risoluzione è la Banca d'Italia oppure, per i soggetti di sua competenza, il Comitato di risoluzione unico (art. 1, comma 1, lettera a-bis, TUB; art. 3 d.lgs. 180/2015).

Se la situazione della banca peggiora davvero, si dà attuazione al piano. L'art. 69-octies, comma 1, prevede che la decisione di adottare una misura prevista nel piano, o di astenersi dall'adottarla pur ricorrendone le circostanze, sia comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.

11.3.1. I piani di risanamento e di risoluzione nel sistema europeo

I piani sono una novità della direttiva. Non si redigono quando la banca è già in difficoltà: devono essere pronti anche per banche in ottimo stato di salute. Sono aggiornati ogni anno e in ogni caso di riorganizzazione dell'attività, e sono predisposti anche dai gruppi. I piani di risanamento sono redatti dalle singole banche; sono dettagliati, basati su ipotesi realistiche e applicabili in una serie di scenari validi e rigorosi, e tengono conto dell'importanza sistemica della banca o del gruppo e della possibilità di ricorrere al sostegno di altre componenti del gruppo. I piani di risoluzione, invece, sono predisposti dalle autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni fornite dalle banche e con la collaborazione delle autorità di vigilanza.

11.4. Il sostegno finanziario di gruppo (artt. 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-sexiesdecies TUB)

Il Capo 02-I del Titolo IV disciplina il **sostegno finanziario di gruppo**: in caso di necessità, l'intero gruppo bancario può attivare un sostegno finanziario a favore di una società che ne faccia parte. Il procedimento si svolge in tre passaggi. L'art. 69-terdecies prevede che il progetto di accordo sia sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia. Questa valuta la coerenza del progetto con le condizioni dell'art. 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell'Unione europea che aderiscono all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni europee.

Il progetto già autorizzato deve poi essere approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che intende aderirvi (art. 69-quaterdecies), e non da quella ordinaria, come ci si potrebbe aspettare. All'approvazione si accompagna un parere dei componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della società ad aderire all'accordo, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto. Infine, secondo l'art. 69-sexiesdecies, la delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietarne l'esecuzione o limitarla se le condizioni dell'art. 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

11.5. I presupposti dell'intervento precoce (artt. 69-octiesdecies e 69-vicies-semel TUB)

L'**intervento precoce** limita l'autonomia gestionale della banca ben prima del «dissesto». Se verifica anomalie gestionali, come il mancato rispetto delle regole prudenziali, scelte non coerenti con la situazione della banca o una persistente mancata redditività, l'autorità di vigilanza può imporre misure correttive, per esempio il divieto di distribuzione degli utili e la convocazione degli organi sociali. Le misure di intervento precoce, adottate nella fase che precede la risoluzione, consistono in gran parte in richieste agli organi aziendali di attivarsi o di cambiare strategia o struttura. Si sovrappongono in parte alle misure correttive, con una graduazione che va dai cambiamenti nell'organizzazione interna, propri delle misure correttive, alla rimozione di un

amministratore, propria dell'intervento precoce.

Le misure più gravi, *extrema ratio* per evitare la crisi, sono la rimozione dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione. Sono ammesse in una situazione di pre-crisi, cioè in caso di «significativo deterioramento» della situazione finanziaria oppure di gravi violazioni o irregolarità, se le misure già attuate non bastano. Per recepire le norme europee sono stati inseriti nel TUB l'art. 53-bis, che consente la rimozione di uno o più esponenti la cui permanenza in carica pregiudica la sana e prudente gestione, e l'art. 69-vicies-semel, che disciplina la rimozione collettiva degli organi. L'alta dirigenza comprende le persone che esercitano funzioni esecutive e sono responsabili della gestione quotidiana, rispondendo all'organo di gestione. Nell'ordinamento italiano sono il direttore generale, i vicedirettori generali, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente al consiglio di amministrazione.

11.5.1. Art. 69-octiesdecies TUB: presupposti

Con questo articolo si passa da un contesto privo di crisi a uno in cui la banca inizia ad avere qualche difficoltà. Il comma 1 consente alla Banca d'Italia di disporre due tipi di misure nei confronti di una banca, di una capogruppo italiana di un gruppo bancario o di una delle società indicate agli articoli 69.1 e 69.2, cioè le società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista. Il primo tipo è costituito dalle misure dell'art. 69-noviesdecies, che prevede l'attuazione del piano di risanamento. Queste misure sono ammesse quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE, oppure di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Basta anche che tali violazioni siano previste, per esempio a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo.

Il secondo tipo di misura è la rimozione degli esponenti disciplinata dall'art. 69-vicies-semel. Presuppone gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie, oppure gravi irregolarità nell'amministrazione, oppure un deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario particolarmente significativo. Occorre inoltre che gli interventi del primo tipo, o quelli previsti dagli articoli 53-bis e 67-ter, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.

11.5.2. Art. 69-vicies-semel TUB: rimozione di organi e alta dirigenza

Se ricorrono i presupposti appena indicati per la rimozione, il comma 1 permette alla Banca d'Italia di disporre la rimozione e di ordinare il rinnovo di **tutti** i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Si applica il comma 4 dell'art. 70. Questo potere è più incisivo di quello dell'art. 53-bis, che riguarda i singoli esponenti: qui la Banca d'Italia può disporre lo scioglimento dell'intero organo. Il comma 3 le consente inoltre di ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza, per esempio il direttore generale. Il comma 4 precisa infine che la nomina dei nuovi componenti degli organi o della nuova alta dirigenza spetta al competente organo della società, ma deve essere approvata dalla Banca d'Italia.

11.6. L'amministrazione straordinaria (art. 70 TUB)

L'amministrazione straordinaria è la procedura destinata alle situazioni di gravità che non sono ancora irreversibili. Nel testo originario dell'art. 70 lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche era disposto con decreto dal ministro, su proposta della Banca d'Italia, in tre casi. Il primo era la presenza di gravi irregolarità nell'amministrazione o di gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca. Il secondo era la previsione di gravi perdite del patrimonio. Il terzo era la richiesta di scioglimento, con istanza motivata, degli organi amministrativi o dell'assemblea straordinaria. Il comma 2 sospendeva le funzioni dell'assemblea e degli altri organi diversi da quelli sciolti.

Su questi presupposti si possono fare alcune precisazioni. Le violazioni di norme legislative riguardano il TUB o altre leggi primarie, mentre le norme amministrative sono i provvedimenti della Banca d'Italia, che è una pubblica amministrazione, e non atti del consiglio di amministrazione. Centrale è l'aggettivo *gravi*, che si contrappone all'*eccezionale gravità* richiesta per la liquidazione coatta. Le gravi perdite, invece, attengono al profilo patrimoniale e permettono un intervento anticipatorio, perché la norma parla di perdite «previste». Quanto all'istanza degli organi, resta discusso se possa fondarsi solo sui casi precedenti o anche su altri motivi, ma il dubbio è piuttosto teorico.

La riforma del 2015 non ha stravolto l'articolo, ma ha introdotto cambiamenti significativi. Oggi è la **Banca d'Italia**, e non più il ministro, a disporre lo scioglimento degli organi, quando ricorrono le violazioni o le irregolarità dell'art. 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio, oppure lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria. I presupposti sono quindi in larga parte gli stessi. Quello delle gravi irregolarità o violazioni è stato spostato nell'art. 69-octiesdecies, che aggiunge il caso del deterioramento particolarmente significativo della situazione della banca o del gruppo, mentre le gravi perdite e l'istanza motivata sono rimaste nell'art. 70, comma 1.

Cambia anche la durata. Secondo l'originario comma 5 la procedura durava un anno dal decreto, salvo termine più breve o chiusura anticipata autorizzata dalla Banca d'Italia, ed era prorogabile in casi eccezionali per non più di sei mesi. Il comma 6 consentiva poi proroghe non superiori a due mesi, per gli adempimenti connessi alla chiusura, quando le modalità di esecuzione fossero già state approvate. Il nuovo comma 5 prevede invece che l'amministrazione straordinaria duri fino a un anno, salvo che il provvedimento di scioglimento fissi un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche più di una volta, se sussistono ancora i presupposti del comma 1, e il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale. Le proroghe non hanno dunque un limite massimo, e il comma 6 è stato abrogato perché la Banca d'Italia non ha più bisogno delle proroghe tecniche. ## Organi e poteri della procedura di amministrazione straordinaria (artt. 71, 72, 76 TUB)

Con il provvedimento di scioglimento degli organi, la Banca d'Italia nomina gli organi della procedura (art. 71, comma 1): uno o più **commissari straordinari** e un **comitato di sorveglianza**, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio

presidente. I commissari e il comitato sono nominati con provvedimento dell'autorità di vigilanza competente, cioè la Banca d'Italia per le banche meno significative e la BCE per quelle significative. Di regola non sono dipendenti diretti della Banca d'Italia, ma persone di sua fiducia, come ex dipendenti o professori universitari. Fa eccezione il commissario provvisorio, che la Banca d'Italia può scegliere tra i propri funzionari (art. 71, comma 5).

L'art. 72 definisce i poteri. Salvo diversa indicazione all'atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, può però stabilire che ai commissari siano attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione. Il comma 1-bis affida ai commissari, salvo diversa previsione del provvedimento, i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Il comitato di sorveglianza, ai sensi del comma 2, esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. I commissari sostituiscono quindi l'organo amministrativo e il comitato quello di controllo, ma a entrambi sono attribuiti anche i poteri necessari per eseguire la procedura.

Alcune regole generali completano il quadro. L'autorità di vigilanza può stabilire speciali limitazioni al mandato dei commissari. Questi possono promuovere, se ne ricorrono i presupposti, l'azione di responsabilità contro i disciolti organi amministrativi e di controllo, il direttore generale e il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione. In circostanze eccezionali possono anche sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere e la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti: è una misura molto grave per i depositanti, assunta soltanto in casi rari. L'autorità di vigilanza decide in modo discrezionale sulla procedura, può revocare o sostituire gli organi straordinari e dare loro istruzioni, e autorizza la sospensione dei pagamenti, l'azione di responsabilità contro gli ex amministratori e le azioni civili contro gli organi straordinari.

L'amministrazione straordinaria comporta lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la sospensione delle funzioni dell'assemblea. Questa soluzione è ritenuta compatibile con il principio della direttiva che lascia impregiudicati i diritti degli azionisti, perché non incide sostanzialmente sui poteri dell'assemblea: se occorrono decisioni di sua competenza, come un aumento di capitale, l'assemblea va convocata per deliberare. Nella disciplina europea, se la rimozione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione non basta, l'autorità può nominare amministratori temporanei, in sostituzione o in affiancamento dell'organo di amministrazione. L'Italia ha conservato l'amministrazione straordinaria, aggiornandola, e ha affiancato ai commissari straordinari il commissario in affiancamento (art. 75-bis); la normativa italiana è stata il modello delle norme europee. Questi provvedimenti restano nel TUB perché sono strumenti dell'autorità di vigilanza, e non di risoluzione, per difficoltà superabili senza interventi radicali.

La procedura può concludersi in due modi. Se i commissari ritengono sanabile la situazione, a seguito dell'intervento restituiscono la banca risanata. Se la situazione è più grave del previsto, si procede invece con la liquidazione coatta amministrativa o, quando ricorre l'interesse pubblico

dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 180/2015, con la risoluzione. Se non è possibile tornare alla normalità, la procedura è dunque una fase di vaglio delle soluzioni al dissesto. L'art. 76, che prevedeva la gestione provvisoria, è oggi abrogato. Esso permetteva alla Banca d'Italia, in caso di assoluta urgenza, di far assumere a commissari i poteri di amministrazione della banca. Aveva senso quando lo scioglimento era disposto dal ministro, ma non più ora che i poteri sono affidati interamente alla Banca d'Italia.

11.7. Il commissariamento leggero: art. 75-bis TUB

L'art. 75-bis introduce una forma meno invasiva di intervento. Se sussistono gli stessi presupposti dell'art. 70, cioè quelli dell'amministrazione straordinaria, la Banca d'Italia può nominare uno o più **commissari in temporaneo affiancamento** all'organo di amministrazione, anziché sospendere quest'ultimo. Nel provvedimento di nomina essa individua funzioni, doveri e poteri dei commissari e specifica i loro rapporti con l'organo amministrativo, compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare i commissari o di chiederne la previa autorizzazione per l'assunzione di determinati atti o decisioni.

L'articolo è una novità rispetto all'impianto originario. Ha tenuto conto del fatto che possano esistere situazioni di difficoltà non direttamente attribuibili alla banca, nelle quali l'affiancamento dei commissari agli organi rappresenta una soluzione meno traumatica della sospensione. La direttiva, da parte sua, stabilisce che all'atto della nomina l'autorità specifichi ruolo, doveri e poteri dell'amministratore temporaneo, con gli eventuali obblighi dell'organo di amministrazione di consultarlo o di ottenerne il consenso prima di specifiche decisioni. La nomina dura al massimo un anno e lascia impregiudicati i diritti degli azionisti.

11.8. La liquidazione coatta amministrativa (artt. 80, 81, 86, 87, 90 TUB)

La liquidazione coatta amministrativa è lo strumento, alternativo alla risoluzione, per le crisi irreversibili. Rientra tra le procedure ordinarie d'insolvenza ai sensi della direttiva, cioè tra le procedure collettive che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore. Ha presupposti più ampi della sola insolvenza e mira all'uscita ordinata della banca dal mercato e alla sua cancellazione dall'albo e dal registro delle imprese. Resta nel TUB perché il legislatore italiano ha dedicato un nuovo testo alle sole disposizioni sulla risoluzione.

11.8.1. Presupposti e decreto di liquidazione (art. 80)

Nella versione originaria dell'art. 80, comma 1, il ministro, su proposta della Banca d'Italia, poteva disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando fosse in corso l'amministrazione straordinaria o la liquidazione secondo le norme ordinarie. Presupposto era che le irregolarità nell'amministrazione, le violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art. 70

fossero di **eccezionale gravità**. Il passaggio dall'amministrazione straordinaria alla liquidazione coatta non dipendeva quindi da un mutamento qualitativo, ma quantitativo: non più semplice *gravità*, ma *eccezionale gravità*. Il legislatore non ha mai definito i due concetti, e neppure la giurisprudenza ha raggiunto un'opinione condivisa. Il giudizio ultimo sulla procedura da seguire spetta alla Banca d'Italia, che di norma procede prima con l'amministrazione straordinaria e ricorre alla liquidazione coatta solo nei casi estremi.

Oggi l'art. 80, comma 1, attribuisce al MEF, su proposta della Banca d'Italia, il potere di disporre la liquidazione coatta quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 d.lgs. 180/2015, cioè il dissesto o il rischio di dissesto e l'assenza di misure alternative, ma non quelli dell'art. 20, comma 2, per la risoluzione, cioè l'interesse pubblico. Il testo non richiama più l'«eccezionale gravità». Non menziona più nemmeno la revoca dell'autorizzazione, che in caso di liquidazione coatta è disposta dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 3-ter, nel testo applicabile fino all'11 gennaio 2027; dopo, art. 14, comma 3-bis, lett. c-bis, «sentita la Banca d'Italia o su sua proposta»). Resta discusso se la procedura possa essere disposta, o possa dirsi tale, quando vi sia solo la revoca dell'autorizzazione o solo la disposizione della liquidazione. In passato è accaduto più spesso che la liquidazione coatta fosse disposta senza revoca dell'autorizzazione, ad esempio nei casi delle *banche di fatto*, mentre vi è stato un solo caso di revoca senza liquidazione.

11.8.2. Organi ed effetti della procedura

Ai sensi dell'art. 81, comma 1, la Banca d'Italia nomina uno o più **commissari liquidatori**, e non straordinari come nell'amministrazione straordinaria, e un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voto il proprio presidente. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca ed esercitano le azioni a essa spettanti. Il comitato di sorveglianza li assiste, ne controlla l'operato e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge.

Dalla data del decreto del ministro dell'Economia, su proposta della Banca d'Italia, cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari. Dall'insediamento degli organi della procedura o, al più tardi, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data del decreto (art. 83, comma 1) sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. Non possono inoltre essere promosse o proseguite azioni, neppure di cognizione, né atti di esecuzione forzata o cautelare, salvo quelli previsti dalla procedura, come le opposizioni allo stato passivo. La Banca d'Italia, come Unità di risoluzione, promuove l'avvio del procedimento, può emanare direttive ai commissari liquidatori, autorizza l'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo e supervisiona la procedura e la cessione in blocco.

11.8.3. Accertamento del passivo (artt. 86 e 87)

L'accertamento del passivo e la liquidazione dell'attivo seguono regole sostanzialmente assimilabili a quelle della legge fallimentare, cui il TUB in molti casi rinvia. Ai sensi dell'art. 86, comma 1, entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di

posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a suo credito secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione si intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni. Avviene a mezzo posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; in ogni altro caso si usa la lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Contro lo stato passivo l'art. 87, comma 1, consente l'opposizione, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi dell'art. 86, comma 7. Possono proporla, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'art. 86, comma 8, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte. I soggetti ammessi hanno lo stesso termine, che decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Le opposizioni si propongono con ricorso al presidente del tribunale della sede legale; contro la sentenza sono ammessi appello e ricorso per Cassazione, anche da parte dei commissari.

11.8.4. Liquidazione dell'attivo e chiusura (art. 90)

La liquidazione dell'attivo può avvenire con la vendita dei singoli beni o in modo aggregato, con la cessione in blocco di attività e passività, di rami d'azienda e di rapporti giuridici individuabili in blocco. Per una banca è l'ipotesi più utilizzata. L'art. 90, comma 2, stabilisce che i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attività e passività, l'azienda, rami d'azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Si applicano l'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo.

Il rinvio all'art. 58 spiega come molte liquidazioni coatte si svolgano in tempi brevissimi: alcune possono concludersi anche in un fine settimana, purché la Banca d'Italia abbia già concordato con l'istituto cessionario la cessione dell'azienda e dei rapporti giuridici. Oggi questo modo di procedere è più difficile, perché con la digitalizzazione gli sportelli non sono più un vantaggio competitivo ma una voce di costo, e quindi è più arduo trovare acquirenti. La procedura si chiude in due modi. Il primo è il riparto integrale dell'attivo ai creditori: l'eventuale residuo attivo è attribuito ai soci prima della cancellazione dal registro delle imprese. Il secondo è il concordato con i creditori, istituto che finora non è mai stato applicato.

11.9. I provvedimenti straordinari verso banche italiane e comunitarie (artt. 78 e 79 TUB)

Fra gli articoli sull'amministrazione straordinaria e quelli sulla liquidazione coatta sono collocati gli artt. 78 e 79, in una sezione rubricata «Provvedimenti straordinari». Entrambi si riferiscono a una situazione sicuramente problematica per la banca, ma non tale da dirsi di crisi. Sarebbe stato perciò più sensato collocarli prima dell'amministrazione straordinaria, subito dopo gli strumenti di carattere preventivo. L'art. 78 riguarda le banche autorizzate in Italia. Il com-

ma 1 consente alla Banca d'Italia di imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure di ordinare la chiusura di succursali, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività, per irregolarità di gestione o, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi. La norma non specifica nulla sul termine del divieto. L'art. 79 riguarda le banche comunitarie. Nei loro confronti la Banca d'Italia non ha poteri diretti, perché vige il principio dell'**home country control**. Perciò, secondo il comma 1, in caso di violazione, o di rilevante rischio di violazione, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorità dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza, può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi. Rientrano tra queste misure l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti. Le misure devono essere *necessarie* e non soltanto utili, e vanno comunicate all'autorità dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.

Il comma 2 deroga a questa regola quando la violazione riguarda disposizioni sulla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della sua situazione di liquidità. La Banca d'Italia può allora adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate. Le misure da adottare sono comunicate all'autorità dello Stato d'origine e all'ABE. Il comma 3 prevede che, quando i provvedimenti dell'autorità dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o siano inadeguati, la Banca d'Italia possa ricorrere all'ABE per la procedura di risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Il comma 4 riguarda i casi in cui il controllo spetta alla Banca d'Italia: in presenza di una violazione, o di un rilevante rischio di violazione, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, essa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere le irregolarità. Tra queste vi sono il divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, di cui dà comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine.

12 | Decreto Legislativo 180/2015 — La risoluzione delle banche

12.1. Introduzione al Decreto Legislativo 180/2015

Il decreto legislativo 180/2015 disciplina la **risoluzione** delle banche, cioè il regime con cui le autorità gestiscono la crisi di una banca in dissesto o a rischio di dissesto, come alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Il testo ha assunto la forma attuale con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193, che ha attuato la BRRD II ed è in vigore dal 1° dicembre 2021. L'esposizione segue l'ordine del decreto, a partire dal Titolo III, rubricato misure preparatorie, che comprende i piani di risoluzione e la valutazione della risolvibilità. Le misure preparatorie non vanno confuse con le misure di intervento precoce, né i piani di risoluzione con i piani di risanamento, trattati nel capitolo sulla gestione della crisi.

12.2. Art. 7 — Piani di risoluzione individuali

Il **piano di risoluzione** è il documento con cui l'autorità prepara in anticipo la gestione dell'eventuale crisi di una banca. Per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata lo predispone la Banca d'Italia, sentita l'autorità competente (art. 7, comma 1); se la banca ha succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati. La Banca d'Italia vi provvede tramite la propria Unità di risoluzione e gestione delle crisi. Per gli intermediari di competenza del Comitato di risoluzione unico il piano è invece redatto dal Comitato, con la collaborazione della Banca d'Italia. Il piano si basa sulle informazioni fornite ai sensi dell'art. 9 e prevede le modalità per applicare alla banca le misure e i poteri da attivare in caso di risoluzione, secondo l'art. 102 (comma 2).

Nell'elaborare il piano si identificano gli eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e si stabiliscono le modalità d'intervento atte ad affrontarli, in conformità al Capo II (comma 3). Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno una volta l'anno, oltre che in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, dell'attività o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca (comma 4), e anche dopo un'azione di risoluzione o dopo la riduzione o conversione (commi 4-bis e 4-ter).

Il piano di risoluzione va distinto dal piano di risanamento. Quest'ultimo è redatto e approvato dagli organi amministrativi della singola banca e valutato dalle autorità di vigilanza. Il piano di risoluzione è invece predisposto dall'autorità, sulla base delle informazioni fornite dalle banche e con la collaborazione delle autorità di vigilanza. Riguarda i gruppi e deve essere pronto pure

per le banche in ottimo stato di salute. La ragione è pratica: l'iter rapido di approvazione del programma di risoluzione non sarebbe possibile senza un piano già predisposto.

12.3. Art. 12 — Valutazione della risolvibilità

La **risolvibilità** è definita dall'art. 12, comma 2: una banca è risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali. La valutazione spetta alla Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, per le banche non facenti parte di un gruppo. Se la banca ha succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati (comma 1).

Per valutare la risolvibilità si considerano gli elementi indicati dall'art. 104 e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione europea (comma 3). La valutazione non può però fare affidamento su tre misure: il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione; l'assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale; l'assistenza di liquidità della banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione, che ne tiene debitamente conto (comma 4). Se ritiene che la banca non sia risolvibile, la Banca d'Italia lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per rimuovere gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, ai sensi dell'art. 14. Gli impedimenti riguardano la struttura organizzativa e operativa della banca. Poiché mancano sintomi di crisi e la rimozione può richiedere interventi sostanziali, il procedimento di rimozione, cui partecipano le autorità di vigilanza, parte dall'iniziativa della banca, che propone le misure.

L'**Emergency Liquidity Assistance** (Ela), o credito di ultima istanza, richiamata dal comma 3, è l'erogazione da parte di una banca centrale di moneta di banca centrale, o di altra assistenza che possa comportare un incremento della moneta, a favore di un'istituzione finanziaria solvibile che affronta temporanei problemi di liquidità, senza che rientri nella politica monetaria (art. 2, par. 1, n. 29, dir. 2014/59/UE). Riguarda quindi banche illiquide ma solvibili, a fronte di adeguate garanzie e con remunerazione adeguata. L'erogazione spetta alle banche centrali nazionali, che ne sopportano costi e rischi; il Consiglio direttivo della BCE può limitarla se interferisce con la politica monetaria. La sola necessità di Ela non prova il dissesto, ma una banca in risoluzione difficilmente può beneficiarne, perché è difficile ritenerla solvibile e dotata di adeguate garanzie. Il credito assistito da garanzia dello Stato (l. 190/2008) si distingue dalla nozione classica di Ela ed è un aiuto di Stato.

12.4. Art. 17-19 — Presupposti per l'attivazione delle procedure di crisi

12.4.1. Art. 17 — Presupposti comuni

L'art. 17 individua i presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione della crisi. Una banca è sottoposta a una delle misure indicate dall'art. 20 quando ricorrono **congiuntamente** due condizioni (comma 1). La prima è che la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto. La seconda è che non si possano ragionevolmente prospettare misure alternative capaci di superare la situazione in tempi adeguati: tra queste rientrano l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale e un'azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del TUB.

La banca è invece considerata in **dissesto o a rischio di dissesto** quando ricorrono una o più delle situazioni del comma 2. Sono sei: irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie di gravità tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; perdite patrimoniali di eccezionale gravità, che privano la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; attività inferiori alle passività; incapacità di pagare i propri debiti alla scadenza; elementi oggettivi che indicano che una o più delle quattro situazioni precedenti si realizzeranno nel prossimo futuro; previsione dell'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a favore della banca, fatto salvo l'art. 18. I presupposti del comma 1 devono dunque ricorrere tutti insieme, mentre le situazioni del comma 2 sono alternative.

12.4.2. Art. 18 — Sostegno finanziario pubblico straordinario

L'ultima situazione del comma 2 è temperata dall'art. 18. Una banca non è considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando il **sostegno finanziario pubblico straordinario** è concesso per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria. Il sostegno può assumere tre forme: una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate; una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca. In quest'ultimo caso la banca non deve versare, al momento dell'operazione, in alcuna delle situazioni dell'art. 17, comma 2, lettere da a) a e), né devono ricorrere i presupposti per la riduzione o conversione ai sensi del Capo II. Il sostegno deve inoltre essere approvato secondo la disciplina sugli aiuti di Stato, avere carattere cautelativo e temporaneo e non servire a coprire perdite.

Sono «sostegno finanziario pubblico straordinario» gli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE e ogni altro sostegno finanziario pubblico sovranazionale, forniti per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di una banca. È una risorsa di ultima istanza, da ridurre al minimo: gli strumenti di risoluzione si applicano prima dell'iniezione di capitale pubblico. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, cioè la partecipazione alla ricapitalizzazione e l'acquisizione temporanea della proprietà, sono ammessi solo se azionisti

e altri creditori hanno contribuito, tramite svalutazione o conversione, per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri.

Il caso tipico in cui l'intervento pubblico non determina l'avvio della risoluzione è la **ricapitalizzazione precauzionale**. Consiste in un apporto di capitale a una banca solvibile, che rispetta i requisiti patrimoniali, per far fronte a una richiesta di ricapitalizzazione delle autorità di vigilanza a seguito di uno *stress test*. La sottoscrizione avviene a prezzi che non conferiscono un vantaggio alla banca, è limitata alle carenze di capitale emerse dalle prove ed è conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato.

12.4.3. Art. 19 — Accertamento dei presupposti

Secondo l'art. 19, l'organo di amministrazione o di controllo della banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la BCE, quali autorità competenti, se ritiene che la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a); se l'autorità competente è la BCE, essa ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia (comma 1). La sussistenza dei presupposti dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), è accertata, in conformità delle disposizioni del MRU, dalla BCE, dal Comitato di risoluzione unico o dalla Banca d'Italia (comma 2).

La ripartizione di competenze segue la distinzione tra banche significative e meno significative. La dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto spetta all'autorità di vigilanza competente: le autorità nazionali per le banche meno significative, la BCE per le banche significative, che consulta il Comitato di risoluzione unico. Il Comitato può effettuarla di propria iniziativa solo se, avvisata preventivamente la BCE, questa non vi provvede; la valutazione della BCE è comunicata senza indugio al Comitato e alla Commissione europea. La verifica degli altri presupposti spetta invece alle autorità di risoluzione: il Comitato per le banche significative, per i gruppi transfrontalieri e per le banche per le quali sia richiesto l'intervento del Fondo di risoluzione unico, la Banca d'Italia per le restanti banche.

12.5. Art. 20-21 — Individuazione della procedura di crisi e obiettivi della risoluzione

Una volta accertati i presupposti dell'art. 17, l'art. 20 stabilisce quale procedura applicare. Il comma 1 prevede due strade alternative. La prima è la riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni, strumenti di capitale e passività computabili che rispettano i requisiti dell'art. 16-octies, comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno, emessi dalla banca: è disposta quando consente di rimediare al dissesto o al rischio di dissesto. La seconda è la risoluzione della banca o la liquidazione coatta amministrativa secondo l'art. 80 TUB, che si applicano se la riduzione o conversione non basta.

Le autorità procedono per gradi. Dopo la dichiarazione di dissesto valutano, nell'ordine, il *write down* risolutivo, da attuare solo se consente di rimediare al dissesto e di ripristinare la capacità di rispettare le condizioni per l'autorizzazione. Valutano poi l'eventuale moratoria dei pagamenti, misura eccezionale che in questa fase dura al massimo due giorni, e le soluzioni

alternative private, il cosiddetto «cavaliere bianco». Da ultimo verificano l'interesse pubblico. Se questo manca, la crisi è affidata alle procedure nazionali di insolvenza, in Italia la liquidazione coatta amministrativa.

La risoluzione è disposta quando, in conformità delle disposizioni del MRU, il Comitato di risoluzione unico o la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'**interesse pubblico** (comma 2). Questo ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più degli obiettivi dell'art. 21 e la liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzarli nella stessa misura. Il *public interest test* rende perciò la risoluzione uno strumento residuale. Per le banche di modeste dimensioni, come le BCC o le piccole società per azioni, l'interesse pubblico di regola non sussiste, anche se l'accertamento va fatto caso per caso. Queste banche alimentano il fondo di garanzia dei depositi, ma di norma non accedono alla risoluzione e vanno in liquidazione coatta amministrativa.

L'applicazione concreta è stata restrittiva. Nel giugno 2017 il Comitato di risoluzione unico ha ritenuto insussistente l'interesse pubblico per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: le loro relazioni con altri intermediari di rilievo erano limitate, quindi non vi era rischio di contagio sistemico, e la liquidazione coatta amministrativa poteva realizzare gli stessi obiettivi, in particolare nella protezione di depositanti e altri investitori. Ne è derivata un'interpretazione per cui la risoluzione è «per pochi»: la riforma Cmdi, approvata dal Consiglio dell'Unione nel giugno 2024, prevede invece che l'interesse pubblico possa sussistere anche con impatto nazionale o regionale.

Gli obiettivi della risoluzione sono fissati dall'art. 21, equivalente per le crisi dell'art. 5 TUB sulle finalità. La Banca d'Italia esercita i poteri attribuiti dal decreto avendo riguardo alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'art. 2, alla stabilità finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche e alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela. La risoluzione non mira a liquidare la banca distribuendo l'attivo ai creditori, ma a trovare una soluzione che garantisca la continuità aziendale, anche cedendo l'azienda a pezzi o per intero a intermediari *in bonis*. L'elenco degli obiettivi crea un ordine di priorità negli strumenti: si preferiscono quelli che fanno pagare il costo della crisi ai privati, prima gli azionisti e poi i creditori, esclusi i piccoli depositanti, e l'intervento pubblico viene per ultimo.

12.6. Art. 22 — Principi della risoluzione

L'art. 22, comma 1, fissa i principi cui la risoluzione si conforma. Le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal decreto. Salvo diversa previsione, azionisti e creditori che hanno la stessa posizione nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo quell'ordine: è il principio della *par condicio creditorum*. Nessun azionista o creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente fosse liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa del TUB o altra analoga procedura concorsuale applicabile: è il principio del *no creditor worse off*. Infine i depositi protetti non subiscono perdite.

Per garantire il rispetto del *no creditor worse off*, dopo l'avvio della risoluzione un esperto indipendente incaricato dall'autorità confronta il trattamento ricevuto da azionisti e creditori con quello che avrebbero ricevuto se, al momento dell'accertamento dei presupposti, la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. A chi ha subito una perdita maggiore è dovuto un indennizzo, che è l'unica forma di compensazione prevista dalle norme europee.

12.7. Art. 23, 25, 26 — Valutazione e tutela giurisdizionale relativa alla valutazione

L'avvio della risoluzione, o la riduzione e conversione di azioni, altre partecipazioni, strumenti di capitale e passività computabili, è preceduto da una **valutazione equa, prudente e realistica** delle attività e passività dell'ente (art. 23, comma 1). La valutazione è affidata a un esperto indipendente dall'autorità di risoluzione, che può essere anche il commissario nominato nell'amministrazione straordinaria. Serve per il *write down* risolutivo, per verificare i presupposti della risoluzione e per determinare l'importo del bail-in. Quando motivi di urgenza non permettono di procedere secondo l'art. 24, l'avvio della risoluzione e la riduzione o conversione possono essere disposti sulla base di una **valutazione provvisoria** (art. 25). La direttiva prevede una correzione *ex post* della valutazione provvisoria fatta *ex ante*.

La tutela giurisdizionale contro la valutazione ha una disciplina peculiare (art. 26). La decisione di applicare una misura di risoluzione, di esercitare un potere di risoluzione o di ridurre o convertire gli strumenti si basa sulla valutazione degli artt. 23 o 25, che è parte integrante della decisione (comma 1). Non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione finché non è adottata la decisione. Davanti al giudice amministrativo, inoltre, la valutazione non è impugnabile in modo autonomo: può essere contestata solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95 (comma 2).

12.8. Art. 28 — Strumenti soggetti a riduzione o conversione

L'art. 28 individua gli strumenti su cui incide la riduzione o conversione, che si applica quando si realizzano i presupposti dell'art. 20, comma 1, lettera a). Per le singole banche essa riguarda le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e le passività computabili di cui all'art. 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno (comma 1).

Quando i presupposti si realizzano per un gruppo, la misura colpisce due categorie di strumenti (comma 2): quelli emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata, e quelli emessi da un soggetto del gruppo diverso dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata. In entrambi i casi si aggiungono le passività computabili che rispettano i requisiti dell'art. 16-octies. Se del gruppo fa parte una società con sede in un altro Stato membro, la misura è disposta in conformità all'art. 30. La riduzione o conversione segue infine l'ordine dell'art. 52, limitatamente alle passività indicate nell'art. 28, e si applicano anche i commi 2, 3, 5 e 6 dello stesso art. 52 (comma 3).

12.9. Art. 32, 34, 35, 38 — Avvio, attuazione, effetti e chiusura della risoluzione

L'**avvio** della risoluzione è disposto con un provvedimento della Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, quando risultano accertati i presupposti dell'art. 20, comma 1, lettera b), e comma 2 (art. 32, comma 1). La previsione vale nei casi indicati dall'art. 7, par. 3, lett. e), del reg. (UE) 806/2014; per una banca meno significativa l'avvio spetta alla Banca d'Italia.

Nel Meccanismo di risoluzione unico il programma di risoluzione è invece adottato dal Comitato, se ritiene che vi sia un rischio sistemico, che non vi siano soluzioni private praticabili e che la risoluzione sia necessaria nell'interesse pubblico. Il programma indica gli strumenti da usare e l'eventuale ricorso al Fondo di risoluzione unico. Entra in vigore solo se entro 24 ore non vi è opposizione della Commissione europea (o questa lo approva) e del Consiglio dell'Unione europea. Se prevede aiuti di Stato, non può essere adottato finché la Commissione non ha deciso sulla loro compatibilità. Il Consiglio può opporsi se ritiene che manchi un interesse pubblico rilevante, oppure per approvare o contestare una modifica significativa dell'importo del Fondo; in tal caso il Comitato modifica il programma entro 8 ore.

L'**attuazione** spetta alla Banca d'Italia (art. 34). Essa dà esecuzione al programma definito con il provvedimento di avvio, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri del Capo V, in una o più di tre modalità. La prima consiste in atti di uno o più commissari speciali nominati dalla Banca d'Italia, che esercitano i poteri dell'art. 37 e del Capo V. La seconda consiste in atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni. La terza consiste in provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione. Gli organi sociali, quindi, non sono sostituiti in ogni caso. Con i commissari è nominato un comitato di sorveglianza con compiti di controllo interno, e i commissari assumono i poteri degli azionisti e degli organi di amministrazione.

Gli **effetti** sono previsti dall'art. 35 per le prime due modalità di attuazione. Dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull'ente. Decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza, salvo diversa disposizione del provvedimento di avvio. La **chiusura** è disciplinata dall'art. 38. Quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi non possono più essere perseguiti utilmente, la Banca d'Italia, informata l'autorità competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina a commissari speciali e comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente, di redigere separati rapporti sull'attività svolta, da trasmettere alla Banca d'Italia.

12.10. Art. 39-40 — Misure di risoluzione e cessione a soggetto terzo

Le misure di risoluzione sono elencate dall'art. 39, comma 1: la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, la cessione a un ente-ponte, la cessione a una società veicolo per la gestione delle attività e il bail-in. Non sono misure esclusive, perché possono essere adottate anche contemporaneamente, e nella maggior parte dei casi accade così. Le modifiche del 2019 consentono inoltre all'autorità di disporre la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna dovuti dall'ente in risoluzione, per evitare che le controparti chiudano le loro posizioni a causa dell'avvio del procedimento.

La cessione a un soggetto terzo (art. 40) è l'equivalente, applicato alle crisi, della cessione dei rapporti giuridici dell'art. 58 TUB, esaminata nel capitolo su modifiche statutarie, fusioni e cessioni. Il cessionario deve essere diverso da un ente-ponte o da una società veicolo. La cessione, in una o più soluzioni, ha ad oggetto tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse, oppure tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, o parte di essi. La vendita, della banca per intero o di una parte delle sue attività, avviene a condizioni di mercato e senza il consenso degli azionisti né i requisiti procedurali altrimenti applicabili.

12.11. Art. 42 e 45 — Ente-ponte e società veicolo per la gestione delle attività

L'**ente-ponte** (art. 42) è costituito per gestire i beni e i rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'art. 43. Il suo obiettivo è mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, fatte salve le limitazioni stabilite dalla disciplina a tutela della concorrenza (comma 1). Il capitale è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche (comma 2). È una delle modalità più adottate, perché in alcuni casi la banca in dissesto non sarebbe in grado neanche di svolgere le funzioni essenziali: un nuovo soggetto giuridico le esercita in via temporanea, mentre si applicano le altre misure, come la cessione dei rapporti giuridici.

Quanto al funzionamento, la normativa considera l'ente-ponte una «continuazione» della banca in risoluzione, di cui esercita tutti i diritti sulle attività cedute. L'autorità di risoluzione ne approva l'atto costitutivo, ne nomina l'organo di amministrazione e ne determina il profilo di rischio. La sua operatività è temporanea: l'autorità procede alla cessione o vendita a terzi, o alla fusione con un'altra entità, quando lo ritiene opportuno e comunque non oltre due anni dalla cessione, salvo proroga a determinate condizioni. Se la vendita non è possibile, trascorsi i due anni l'ente-ponte è posto in liquidazione coatta amministrativa.

La **società veicolo** per la gestione delle attività (art. 45), o *bad bank*, è costituita in forma di società per azioni per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti, con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipa-

zioni nella società oppure la sua liquidazione. Il capitale è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche (comma 1). La società è priva di licenza bancaria: vi sono trasferite le attività deteriorate o in sofferenza della banca in dissesto, gestite per massimizzarne il valore con la vendita finale o la liquidazione ordinata. Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e l'azzardo morale a favore della banca in dissesto, può essere utilizzata solo congiuntamente a un altro strumento di risoluzione. A disporne la costituzione è la Banca d'Italia, che adotta l'atto costitutivo e lo statuto con provvedimento ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera c), e ne approva poi le modifiche.

12.12. Art. 48-49 — Finalità del bail-in e passività escluse

Il **bail-in** comporta la svalutazione di azioni e crediti, o la loro conversione in azioni, secondo un preciso ordine di priorità e per decisione discrezionale delle autorità di risoluzione. È un «salvataggio interno», alternativo al *bail-out*, cioè al salvataggio pubblico. L'art. 48, comma 1, ne indica due finalità. La prima è ripristinare il patrimonio dell'ente sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se il bail-in, anche unito a misure di riorganizzazione aziendale, è sufficiente a prospettarne il risanamento. La seconda, in caso di cessione ai sensi della Sezione II, è ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o convertirle in capitale.

Oltre a ripartire i costi del dissesto, il bail-in serve a ricapitalizzare la banca preservandone la continuità, e opera quindi anche come strumento di finanziamento della risoluzione. Quando è applicato, uno o più commissari speciali redigono un piano di riorganizzazione aziendale. In forza del *no creditor worse off*, il bail-in riflette la gerarchia delle pretese propria della liquidazione coatta amministrativa, e il tasso di conversione deve diluire fortemente gli azionisti e compensare adeguatamente i creditori, almeno nel rispetto di quel principio.

Il bail-in colpisce tutte le passività, tranne quelle escluse dall'art. 49, comma 1. Sono esclusi, anzitutto, i depositi protetti, cioè i depositi di valore non superiore a 100.000 euro per depositante. La protezione si riferisce al singolo depositante: chi ha due conti da 100.000 euro ciascuno è rimborsato per non più di 100.000 euro, mentre un deposito di 200.000 euro cointestato a due persone è rimborsato per intero. Sono escluse poi le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni. Il limite è il valore delle attività poste a garanzia, non i 100.000 euro. Rientrano qui anche le passività verso l'amministrazione tributaria e gli enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione.

Le altre esclusioni riguardano le disponibilità dei clienti e le scadenze brevi. Sono escluse le disponibilità dei clienti detenute dall'ente, anche nella prestazione di servizi e attività di investimento, e gli obblighi derivanti da un rapporto fiduciario con un terzo beneficiario, purché in entrambi i casi il cliente o il beneficiario siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili: nel servizio di investimento, per esempio, denaro e titoli sono di proprietà del cliente. Sono escluse inoltre le passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente e quelle con durata residua inferiore a sette giorni

nei confronti di sistemi di pagamento o di regolamento titoli, dei loro gestori o partecipanti, o di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta ai sensi del reg. (UE) 648/2012. Sono escluse anche le passività verso i dipendenti per stipendi e verso l'amministrazione finanziaria.

Quanto all'ordine, le perdite sono assorbite prima dagli azionisti e dai titolari di strumenti di capitale e di debito subordinato, poi dagli altri creditori secondo l'ordine dell'art. 52. I depositi non protetti sono colpiti solo dopo, perché in sede concorsuale hanno una preferenza rispetto agli altri crediti chirografari (art. 91, comma 1-bis, TUB). In ragione della *depositor preference*, i depositi oltre 100.000 euro di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese sono anteposti agli altri creditori chirografari. La riforma Cmdi lascia ferma questa disciplina. Le autorità possono inoltre escludere, in tutto o in parte, altre passività per preservare le funzioni aziendali o evitare contagio e gravi perturbazioni del sistema finanziario.

12.13. Art. 50-52 — Requisito minimo, importo del bail-in e trattamento di azionisti e creditori

L'art. 50, che imponeva alle banche di rispettare, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passività soggette al bail-in, è stato abrogato dal d.lgs. 193/2021, in vigore dal 1° dicembre 2021. Il requisito è oggi disciplinato come requisito minimo di fondi propri e passività computabili dagli artt. 16-bis e seguenti (Titolo III, Capo II-bis), e la Banca d'Italia lo determina, sentita l'autorità competente (art. 16-quinquies, comma 1). Il **Mrel** (*Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities*) impone a ogni banca, già nella fase fisiologica dell'attività, di detenere fondi propri e passività ammissibili che possono essere svalutate o convertite in caso di bail-in senza rischio legale o di contagio. Alle banche di rilevanza sistemica globale si applica il Tlac (*Total Loss Absorbency Capacity*), requisito minimo di capitale e altre passività eleggibili che assicura la capacità di assorbire le perdite per una risoluzione ordinata.

L'importo del bail-in è determinato in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II (art. 51, comma 1). Tiene conto di tre elementi: la necessità di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno un anno i requisiti prudenziali; una stima prudente del fabbisogno di capitale della società veicolo, se il programma di risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'art. 46; il contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'art. 49, comma 5, lettera b). L'art. 52 regola infine il trattamento di azionisti e creditori e fissa l'ordine di assorbimento delle perdite già descritto.

12.14. Art. 95 — Tutela giurisdizionale contro le misure di gestione della crisi

Contro le misure di gestione della crisi resta ammesso il giudizio davanti al giudice amministrativo, e si applicano gli artt. 119, 128, 133 e 135 del Codice del processo amministrativo (art. 95, comma 1). La tutela cautelare è però limitata: si presume, fino a prova contraria, che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze

sarebbe contraria all'interesse pubblico, e non si applicano gli artt. 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo (comma 2). La sospensione è dunque possibile solo superando la presunzione. Se il giudice lo ritiene necessario per tutelare i terzi in buona fede, l'annullamento lascia impregiudicati gli atti e i negozi posti in essere sulla base del provvedimento annullato (comma 3). Resta fermo il diritto al risarcimento del danno.

12.15. Fondo di risoluzione unico e sistemi di garanzia dei depositi

12.15.1. Fondo di risoluzione unico

La dir. 2014/59/UE impone agli Stati membri di istituire fondi, alimentati da contributi delle banche, a sostegno delle operazioni di risoluzione. Per i paesi dell'area dell'euro il reg. (UE) 806/2014 ha istituito il **Fondo di risoluzione unico** (Fru), finanziato dal settore bancario, con una dotazione di circa 60 miliardi di euro nel 2024. Il contributo di ciascuna banca è calcolato in percentuale delle sue passività, esclusi fondi propri e depositi protetti, rispetto alle passività aggregate, con le stesse esclusioni, di tutte le banche dell'Unione bancaria, tenendo conto dei rischi assunti per evitare *moral hazard*. Il Fondo entra in gioco solo se è stata deliberata una proposta di risoluzione: il programma adottato dal Comitato include l'eventuale ricorso al Fondo.

Il reg. 806/2014 non prevedeva un *backstop* pubblico. L'accordo del 2018, definito nel 2019, prevede una linea di credito del Mes al Fondo, come «finanziamento-ponte» di tre anni prorogabile di due e solo come ultima risorsa, ma richiede la ratifica di tutti gli Stati, che l'Italia nel 2024 non aveva ancora dato.

12.15.2. Sistemi di garanzia dei depositi

I **sistemi di garanzia dei depositi** (Sgd) limitano le conseguenze della crisi di una banca conservando la fiducia dei depositanti ed evitando la corsa al ritiro dei depositi. Non sono però risolutivi in caso di crisi sistemica o di banche *too big to fail*. Nell'Unione europea l'adesione è obbligatoria dalla dir. 94/19/CE, modificata dalle dir. 2009/14/CE e 2014/49/UE. La copertura è di 100.000 euro, soglia di armonizzazione massima che gli Stati non possono né ridurre né superare. Il rimborso avviene entro 20 giorni lavorativi dalla metà del 2015, termine da ridurre entro il 2024 a 7 giorni lavorativi. La dir. 2014/49/UE impone un finanziamento *ex ante* pari allo 0,8% dei depositi coperti in ciascuno Stato membro. Nella risoluzione lo Sgd al quale è affiliata la banca risponde, fino a concorrenza dei depositi coperti, per l'importo delle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione ordinaria.

Gli interventi degli Sgd sono obbligatori o volontari. Quelli obbligatori sono il rimborso dei depositanti in caso di liquidazione (*paybox*) e, nella risoluzione, i casi in cui questa comporta perdite per i depositanti protetti. Quelli volontari sono le misure alternative per prevenire il fallimento o per finanziare cessioni di attività e passività nella liquidazione, e richiedono il rispetto del principio del minor costo. Gli Sgd subentrano ai depositanti rimborsati con lo stesso grado (*super-preference*): per questo il costo dell'intervento obbligatorio si riduce, mentre

quello volontario diventa difficile. La Commissione considera aiuti di Stato gli interventi diversi dal rimborso (comunicazione 2013); sul caso Tercas, però, il Tribunale (2019, confermato in appello, C-425/19 P) ha annullato la sua decisione, perché non era dimostrato che le risorse del Fondo interbancario fossero controllate dallo Stato.

In Italia esistono due Sgd, entrambi consorzi privati. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) riunisce tutte le banche italiane, con l'eccezione delle Bcc, e le filiali di banche extra-UE, a meno che la Banca d'Italia riconosca equivalente il sistema di garanzia del paese d'origine. Il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riunisce le Bcc. La Banca d'Italia riconosce i sistemi approvandone lo statuto (art. 96-ter), ne vigila il rispetto della disciplina e può emanare disposizioni attuative; l'esclusione di una banca gravemente inadempiente la dispone il sistema, previo assenso della Banca d'Italia, e comporta la revoca dell'autorizzazione (art. 96-quater).